

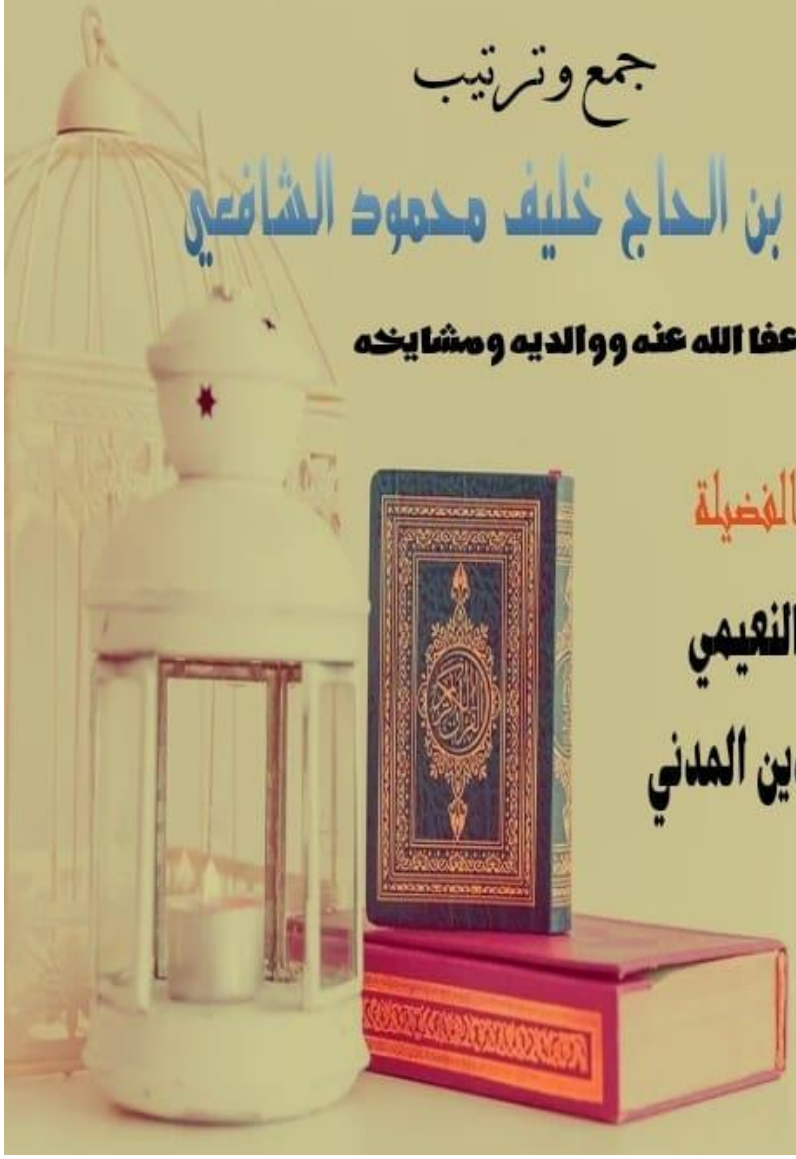


التحفة السنية
في
تيسير الرحبية

جمع وترتيب

إبراهيم بن الحاج خليف محمود الشافعي

عفا الله عنه ووالديه ومشايخه



قَدَّمَ لَهُ أصحاب الفضيلة

د. قاسم بن عبد النعيمي

د. أبو القاسم فخر الدين المدني

تصميم النتراول


بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم الدكتور الفرضي قاسم بن عبد بن محمد النعيمي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

أمّا بعـــد:

فقد أطلّعني الأخ الحسيب النسيب(**الشيخ ابراهيم بن حاج خليف محمود**) على رسالته الموسومة (**تعليقات حول كتاب الرحبية في علم المواريث**) فراجعت تعليقاته ووجدته قد بذل جهدا لابأس به . في علم قد فرضه الله في كتابه العزيز وهو اول علم يرفع من الأرض.

وفق الله الأخ (**ابـراهيم**) على جهوده الخيّرة، في خدمة هذا العلم الشريف في الفرائض، ومن الله التوفيق.





قاسم بن عبد بن محمد النعيمي

العراق – كركوك ١٤ت٢ ٢٠٢٢م

تقديم الدكتور الفرضي أبو القاسم فخر الدين المدني

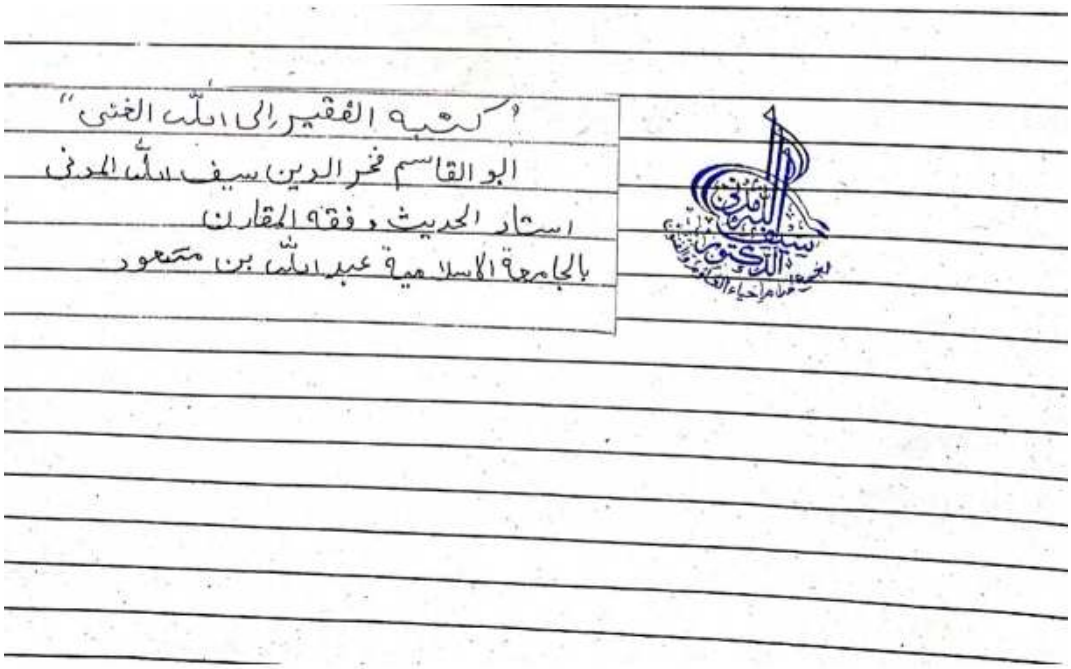
الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم، وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصي استنابة باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم، ومكارم الشيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم، أما بعد:

لقد منح الله سبحانه وتعالى نبينا محمد ﷺ معجزات عديدة؛ لتكون دليلاً على صدق رسالته إلى يوم القيامة، ومن أعظم معجزاته ﷺ القرآن الكريم والحديث أعظم شرف يحمله المسلم في الدنيا والآخرة في زمنه عليه الصلاة و السلام أو بعد، وخدمة القرآن الكريم قديماً كان أو حديثاً على مر الزمان حيث قاموا بها العظماء من أصحاب الهمم العالية والنفوس الكريمة، من ناحية كانوا يحفظونه في صدورهم، ومن ناحية قليل منهم كان يكتب بعض آيات أو سور على الجلود والحجارة الرقاق ونحو ذلك، إلى أن جمع القرآن في مصحف واحد، فمن طرف بعضهم بدؤوا بتدوين التفاسير، فبعضهم قد اشتغلوا في استنباط أحكام العبادة وقفاً بمشيئه عز وجل، ومن بين هذه الأنواع المختلفة من الخدمات، هناك أبرز خدمة يعرف فيها الأحكام الشرعية التي يستنبط المجتهد من كتاب الله تعالى، ومن سنة نبينا محمد ﷺ، هو علم الفقه، واستمرت الخدمات في هذا العلم الشريف من عهد النبي ﷺ، إلى عهد الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حتى جاء عهد الأئمة الأربعة وقاموا بجمع هذا العلم الشريف ودونوه بشكل منفصل، وجمعوه في يوان واحد، وتتوسع بمرور الزمان حتى صار بحرا عميقاً، ولا يخفى على ذي لب أن لهذا العلم الشريف فروع كثيرة، ولكن فيها فرع أطلق عليه لقب نصف العلم في الأحاديث المباركة.

فقد أو ضح الله تعالى تفاصيله بوضوح في القرآن الكريم هو علم المواريث كان أحد أقسام في علم الفقه وأحكامه الفقهية جزء من علم الفقه، ولكن قد توسع فقه المواريث وصـــار أحد العلوم الفرعية المستقلة لعلم الفقه، ويسمى بعلم الفرائض أيضاً("ويتضمن: التركات وما يتعلق بها وأركان الإرث، وشروطه، وأسبابه، وموانعه، وأنواعه").

وأما بالنسبة إلى الكتب في هذا العلم الشريف، فمن أوائل كتب هذا العلم" فرائض ابن أبي ليلى" "وفرائض ابن شبرمة" "وكتاب أبي ثور" ثم كتب بالبسط أبو العباس ابن ســـريج، وحمد بن نصر، أما تصانيف مستقلة فمنهم كتاب "الفرائض للإمام ابن اللبان محمد بن عبد الله البصري المتوفى سنة 402هـــ" وكتاب لابن عبد البر"، أقيمت الخدمات حول هـــذا الموضوع حتى جاء عصر الإمام أبو طاهر سراج الدين محمد بن عبد الرشيد الســـجاوندي رحمه الله، فقد صنف كتاباً رائعاً المسمى " بفرائض السراجية" أو كتاب "الســـراجي في الميراث" وقد شرحه العلماء الكبار كالإمام اكمل الدين البابرتي، والإمـــام ســـعد الـــدين التفتازاني، والإمام السيد الشريف الجرجاني، رحمهم الله عليهم جميعاً.

هكذا واستمرت الخدمات وبالمثل كتبت المنظومات أيضاً في هذا العلم، فمنهم منظومة" بغية الباحث عن جمل المواريث" التي نظمها الإمام موفق الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الحسن الرحبي الشافعي، رحمه الله المتوفى سنة 577هـ ،وقد شرحها العلماء أيضاً كالإمام جلال الدين السيوطي، والإمام العلامة سبط المارديني رحمهما الله تعالى، ومن هذه السلسلة الذهبية "التحفة السنية في تيسير الرحبية" أيضاً التي كتب وجمع أخينا الصالح فضيلة الشيخ إبراهيم بن الحاج خليف الشافعي، كنت في السفر فقد أرسلني بكلمة التقديم فطالعتها في مجلس واحد فوجدتها مجتذبة ومفيدة للطلباء والعلماء، فكتبت بعض الكلمات الضعيفة من جانبي، تقبلها الله تعالى منه، وبارك الله تعالى في علمه وعمله آمين.



المقدمة

الحمد لله المتصرف في الملك والملكوت، الباقي الذي لا يفني ولا يموت القائل في محكم تنزيله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾﴾ [مريم:40]

والصلاة والسلام على السراج المنير، معلم الإنسانية، وهادي البشرية، سيدنا محمد ﷺ، الذي محا الله به الظلام، وأحيا به الأنام، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن علم المواريث من أجل العلوم الشرعية وأشرفها؛ إذ هو من الفقه في الدين، ومن هدي سيّد المرسلين، يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث بنفسه، وبين ذلك أتم بيان وأكمله، وقد حض الشارع على تعلمه وبين أنه أول العلوم اندراساً، فاهتم الصحابة رضوان الله عليهم بتحصيل علم الفرائض كسائر العلوم، ونبغ منهم فيه، واشتهر به جماعة: منهم زيد بن ثابت، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم، واهتم التابعون أيضاً بهذا العلم حتى الخلفاء كانوا يختبرون العلماء بمسائل المواريث، فكان لزاماً علينا تعلمه وتعليمه، ولأهمية علم الفرائض وفضله ومكانته؛ ألف العلماء بمؤلفات عديدة في بيان وشرح هذا العلم ومن تلك المؤلفات المنظومة المشهورة النافعة المسمى منظومة الرحبية واسمها بغية الباحث للإمام موفق الدين أبو عبد الله الرحبي، وقد قال العلماء "الرحبية لا يستغني عنها طالب لحلاوة نظمها، ومتانة عباراتها واستيعابها لأصول علم الفرائض"، وقد شرحها الكثير من أهل العلم على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، ولا شك أن هذه المنظومة تستحق أكثر من هذا، ولذا أحببت أن أقوم بتعليق وشرح وجيز لهذه المنظومة المباركة النافعة.

وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علماً، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ترجمة موجزة للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن حسين الرحبي.

أولاً: اسمه ونسبه:

قال السبكي: اسمه هو محمد بن علي بن محمد بن الحسن أبو عبد الله الرحبي المعروف بابن المتقنة فقيه فاضل، صنف كتباً، مات بالرحبة بكرة الثلاثاء تاسع ذي القعدة سنة سبع وسبعين وخمسمائة عن ثمانين سنة([1]).

وذكر البعض أنه يعرف بابن موفق الدين، نسبة إلى بلد يقال لها رحبة ببلاد الشام، وهذا ما ذكره العلامة البقري في حاشيته، ونقله العلامة الباجوري في التحفة عن البرماوي.

ثانياً: مولده ووفاته:

اتفق المؤرخون على أن العلامة الرحبي ولد في رحبة سنة497هـ ، إلا أنهم اختلفوا في سنة وفاته، فذكر بعضهم أنه توفي سنة 577هـ في رحبة مالك بن طوق، بينما ذكر الآخرون وفاته سنة 579هـ.

ثالثاً: شيوخه:

من شيوخه:

1. أبو صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المديني، ذكره الإمام الذهبي وغيره أن الإمام الرحبي حدث عنه([2]).
2. الإمام أبو منصور بن الرزاز البغدادي.
3. أبو منصور ابن الجواليقى.
4. محمد بن عبد الصمد الزرافي.

---

[1]) طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، جـ6، ص156

[2]) سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، الناشر : مؤسسة الرسالة جـ19، ص476

رابعاً: تلاميذه:

من تلاميذه:

1. الإمام أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الصوفي، ذكر الذهبي([1])، وابن العديم([2]) أنه سمع الإمام الرحبي.
2. عبد القادر بن عبد الله أبو محمد الرهاوي الحنبلي.
3. أبو عبد الرحمن بن أبي الرضا بن سالم الرحبي.
4. محمد بن عبد الله بن محمد.
5. تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
6. الحسن بن عبد الباقي بن أبي القاسم.
7. أبو القاسم حمزة بن أبي الحسن علي القرشي.

خامساً: مصنفاته:

ذكر المترجمون للإمام الرحبي كابن قاضي شهبة، والسبكي، وياقوت الحموي، أنه صنف كتباً إلا أنهم لم يذكروا من هذه الكتب سوى منظومته التي عرفت "المنظومة الرحبية في علم الفرائض"، أو الأرجوزة الرحبية"، واسمها "بغية الباحث عن جمل المواريث"، المشهور بمتن الرحبية.

---

[1]) سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، جـ22، ص349

[2]) بغية الطلب في تاريخ حلب، عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي، كمال الدين ابن العديم، الناشر: دار الفكر، جـ5 ص2284

سادساً: عناية العلماء بالمنظومة الرحبية.

المنظومة الرحبية لأبي عبد الله محمد بن علي الرحبي، عدد أبياتها 175 بيتاً من بحر الرجز وزنه "مستفعلن" ست مرات، وهي من أنفع ما صنف في هذا العلم للمبتدئ كما قاله العلامة الشنشوري في الدرة المضيئة، والمؤلف رحمه الله لم يذكر في منظومته ما يتعلق ببابي الرد وميراث ذوي الأرحام بناء على مذهب الإمام الشافعي من عدم القول بالرد وعدم توريث ذوي الأرحام.

من شروح متن الرحبية في علم الفرائض:

1. إرشاد البرية بشرح منظومة الرحبية، للشيخ إبراهيم بن محمد السوهان.
2. الأنوار البهية في شرح المنظومة الرحبية، لمحمد بن إبراهيم بن محمد.
3. البرق المومض شرح متن الفرائض المشهور بالرحبية، للعلامة عبد الله العلمي الغزي.
4. التحفة البهية على المقدمة الرحبية، لموسى بن قاسم المغربي المالكي.
5. التحفة المرضية على شرح المنظومة الرحبية، لعلي بن محمد الخطيب الشافعي.
6. تحفة الإخوان البهية على المقدمة الرحبية، لمحمد بن خليل الطرابلسي المالكي.
7. الجواهر المضية في شرح المقدمة الرحبية، لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي.
8. الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبية، للشيخ محي الدين عبد الحميد.
9. شرح الرحبية في الفرائض، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي.
10. شرح الرحبية، لمحمد بن محمد سبط المارديني القاهري الشافعي.
11. المطالب السنية في شرح المنظومة الرحبية، لمؤلفها علي بن ناشب بن يحيى.
12. مر السحاب "شرح مختصر على متن الرحبية"، لدكتور عبد العزيز الحربي.
13. العجالة الرحبية شرح متن الرحبية، لمؤلفها دكتور هشام الكامل حامد.
14. التقريرات السنية على المنظومة الرحبية، لمؤلفها الدكتور خالد بن محمود الجهني.
15. حاشية الرحبية في علم الفرائض، للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي.
16. السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية، للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك.

مقدمات في علم الفرائض

أولاً: المبادئ العشرة لعلم الفرائض

(1) **حده**: هو العلم الذي يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث من التركة.

(2) **موضوعه**: التركات.

(3) **ثمرته**: إيصال ذوي الحقوق حقوقهم.

(4) **نسبته**: هو من العلوم الشرعية وهو بعض من علم الفقه.

(5) **فضله**: ما ورد من الحث والترغيب في تعلمه وتعليمه، وأنه نصف العلم.

(6) **واضعه**: هو الله سبحانه وتعالى.

(7) **اسمه**: يسمى علم الفرائض، وعلم المواريث، وعلم التركات، وعلم الأنصبة، وعلم الثلاثي، وسمي علم الثلاثي؛ لأن آياته ثلاثة، وشروطه ثلاثة، وأركانه ثلاثة، وأسبابه، ثلاثة، وموانعه ثلاثة، أنواع العصبة ثلاثة، وأحوال العصبة ثلاثة، وأنواع مسائل الفرائض ثلاثة.

(8) **استمداده**: من **الكتاب** كإرث الأم والأب، **والسنة** كإرث أم الأم بشهادة المغيرة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما، **والإجماع** كإجماعهم على أن الجدة لا تزاد على السدس.

(9) **حكمه**: فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، أما حكم العمل به فهو فرض عين.

(10) **مسائله**: ما يذكر في كل باب من أبوابه.

ثانياً: أهمية علم الفرائض

علم الفرائض والمواريث من أجَلِّ العلوم خطراً، وأرفعها قدراً، وأعظمها أجراً، وأعمها نفعاً، ولأهميته وحاجة جميع الناس إليه، تولى الله عز وجل بيان الفرائض بنفسه، فبين ما لكل وارث من الميراث، وفصلها غالبا في آيات معلومات إذ الأموال وقسمتها محط أطماع الناس، والميراث غالباً بين رجال ونساء، وكبار وصغار، وضعفاء وأقوياء، ولئلا يكون فيها

مجال للآراء والأهواء، لذا تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه، وفصلها في كتابه، وسوَّاها بين الورثة على مقتضى العدل والمصلحة التي يعلمها سبحانه([1]).

ثالثاً: مصطلحات علم الفرائض

الاصطلاح	معناه
الفرض	هو: النصيب المقدر شرعاً للوارث.
العاصب	هو: من يرث بغير تقدير.
أصحاب الفروض	هم الذين لهم سهام مقدر في كتاب الله تعالى، أو سنة رسول الله ﷺ.
ذوو الأرحام	كل قرابة ليس بفرض ولا تعصيب، مثل الخال، والعمة، والخالة.
الأصل الوارث	الأصل الوارث يقصد به: الأب والأم والجد والجدات الوارثات.
الفرع الوارث	الفرع الوارث: يراد به ابن الميت وبنته وإن نزلوا.
الحواشي	ما عد الأصول والفروع من الأقارب كالإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم.
الكلالة	هو الميت الذي لم يخلف ولداً ولا والداً.
بنو الأعيان	هم الإخوة الأشقاء سموا بذلك؛ لأنهم ولدوا من عين واحدة.
بنو العلات	هم الإخوة والأخوات لأب سموا بذلك؛ لأن الزوج قد عل من زوجته الثانية
بنو الأخياف	هم الإخوة لأم سموا بذلك؛ لأنهم من أخلاط الرجال لا من رجل واحد.
السهم أو النصيب	هو الجزء المعطي لكل وارث من أصل المسألة.
الجد الصحيح	هو الأصل الذي لا يدخل في نسبته إلى الوارث أنثى كأب الأب وإن علا.
الجد الفاسد	هو الأصل الذي يدخل في نسبته إلى الوارث أنثى كأب الأم وإن علت.

[1]) الموسوعة الفقهية، مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف، جـ3 ص16

الحجب	هو: منع الوارث من إرثه بالكلية أو من أفر حظيه.
أصل المسألة	هو: أصغر عدد مكون لمجموع الفروض بدون كسر.
الإدلاء:	هو الاتصال بالميت إما مباشر بالنفس كأبي الميت، أو بواسطة كإدلاء الأخ لأب
الوصية	هي: الترع بالمال بعد الموت
العول	هو: زيادة سهام المسألة عن أصلها
التركة	هي كل ما يتركه الميت من أموال وحقوق
الولاء	هو: عصوبة سببها نعمة السيد المعتق على رقيقه بالعتق.
الرد	هو: نقصان في سهام المسألة وزيادة في أنصباء الورثة
المناسخة	أن يموت شخص ويترك ورثة ولن تقسم تركته حتى يموت أحد ورثته.
المفقود	هو الغائب الذي لا تعرف حياته من موته.
الخنثى	من له آلة الرجال وآلة النساء معاً أوليس له شيء منهما أصلاً.

مقدمة الناظم موفق الدين أبو عبد الله محمد ابن علي بن محمد الرحبي

أَوَّلُ مَـــا نَسْـــتَفْتِحُ الْمَقَـــالاَ ... بِـــذِكْرِ حَمْـــدِ رَبِّنَـــا تَعَـــالَى

فَالْحَمْـــدُ للهِ عَلَـــى مَـــا أَنْعَمَـــا ... حَمْدًا بِهِ يَجْلُوْ عَنِ الْقَلْبِ الْعَمَى

ثُـــمَّ الصَّـــلاَةُ بَعْـــدُ وَالسَّـــلاَمُ ... عَلَـــى نَبِـــيٍّ دِيْنُـــهُ الإِسْـــلاَمُ

مُحَمَّـــدٍ خَـــاتِمِ رُسْـــلِ رَبِّـــهِ ... وَآلِـــهِ مِـــنْ بَعْـــدِهِ وَصَـــحْبِهِ

وَنَسْـــأَلُ اللهَ لَنَـــا الإِعَانَـــهْ ... فِيْمَـــا تَوَخَّيْنَـــا مِـــنَ الإِبَانَـــهْ

عَنْ مَذْهَبِ الإِمَامِ زَيْـــدِ الْفَرَضِـــي ... إِذْ كَانَ ذَاكَ مِنْ أَهَمِّ الْغَـــرَضِ

عِلْمًا بَأَنَّ الْعِلْمَ خَيْـــرُ مَـــا سُـــعِيْ ... فِيْهِ وَأَوْلَى مَا لَهُ الْعَبْدُ دُعِـــيْ

وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ مَخْصُـــوْصٌ بِمَـــا ... قَدْ شَاعَ فِيْهِ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَـــا

بِأَنَّـــــهُ أَوَّلُ عِلْـــــمٍ يُفْقَـــــدُ ... فِي الأَرْضِ حَتَّى لاَ يَكَادُ يُوْجَدُ

وَأَنَّ زَيْـــدًا خُـــصَّ لاَ مَحَالَـــهْ ... بِمَـــا حَبَـــاهُ خَـــاتِمُ الرِّسَـــالَهْ

مِـــنْ قَوْلِـــهِ فِي فَضْـــلِهِ مُنَبِّهَـــا ... أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ وَنَاهِيْـــكَ بِهَـــا

فَكَـــانَ أَوْلَـــى بِاتِّبَـــاعِ التَّـــابِعِيْ ... لاَ سِيَّمَا وَقَدْ نَحَاهُ الشَّـــافِعِيْ

فَهَاكَ فِيْـــهِ الْقَـــوْلَ عَـــنْ إِيْجَـــازِ ... مُبَرَّءًا عَـــنْ وَصْـــمَةِ الأَلْغَـــازِ

الشرح:

بدأ الناظم بحمد الله تأسياً بالكتاب العزيز، ثم الصلاة على رسوله لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦﴾، وقال ﷺ: "من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا"([1])، قوله "حَمْدًا بِهِ يَجْلُوْ عَنِ الْقَلْبِ الْعَمَى" فإطلاق العمى على القلب مجاز، لأنه

[1]) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة، رقم الحديث 384 وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة رقم الحديث 523 وأخرجه الترمذي في سننه أبواب الوتر رقم الحديث 485 وقال حديث حسن صحيح.

شبه الجهل بفقد البصر؛ لأن الجاهل لكونه متحيراً يشبه الأعمى المتحير، الذي لا يدري أين يتوجه([1]).

قوله "خَاتِمِ" بفتح التاء اسم آلة، أي الذي ختموا به، وبالكسر اسم فاعل، أي الذي ختمهم، قوله " فِيْمَا تَوَخَّيْنَا" أي: فيما تحرينا، وقصدنا من التبيين، وهو: الكشف، والإظهار، قوله "بِأَنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُفْقَدُ" أي: يفقد في الأرض بفقد العلماء به، لا بانتزاعه منهم لحديث النبي ﷺ أنه قال: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا ([2])، وحث النبي ﷺ على تعلم الفرائض، فروى ابن ماجه([3])، والحاكم([4])، والطبراني([5])، عن أبي هريرة مرفوعاً: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم يترع من أمتي"، وقوله: "نصف العلم" **لأن للإنسان حالتين**: حياة وموتاً؛ وفي الفرائض: معظم الأحكام المتعلقة بالموت، **وقال ابن عيينة**: معنى كونه نصف العلم؛ أنه يبتلى بها الناس كلهم، **وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله**: وجه كونه نصف العلم أن أحكام المكلفين نوعان نوع يتعلق بالحياة ونوع يتعلق بما بعد الموت، وهذا الثاني هو الفرائض ([6])، وقد روي أحاديث وآثار تدل على فضله وشرفه، منها: ما رواه أبو داود وغيره، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: "العلم آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة"([7]).

---

[1]) شرح الرحبية في علم الفرائض، لمؤلفها بدر الدين محمد سبط المارديني، ص14

[2]) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، رقم الحديث 100، جـ1، ص31

[3]) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض، رقم الحديث 2719 ، جـ2 ، ص908

[4]) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب الفرائض رقم الحديث7948 جـ4، ص369

[5]) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، رقم الحديث 5293 ، جـ5 ص272

[6]) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة، تاريخ النشر 1422هـ - 2001م، جـ2، ص10

[7]) أخرجه ابو داود في سننه، كتاب الفرائض، رقم الحديث 2885، جـ3، ص119 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب الحث على تعلم الفرائض رقم الحديث 12172 جـ6، ص343

ومنها ايضاً قوله ﷺ علموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموه الناس؛ فإن العلم سينقضي وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما([1]).

ومن الآثار : قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن"([2])، وقال أيضاً "تعلموا الفرائض فإنها من دينكم"([3])، **وقال أيضاً**: إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض "[4].

وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ القرآن، فليتعلم الفرائض([5])، **وقال أيضاً**: تعلموا الفرائض والطلاق والحج، فإنه من دينكم" [6].

وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: "مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كاليدين بلا رأس"([7]).

وقال علقمة: إذا أردت أن تعلم الفرائض فأمت جيرانك([8]).

---

[1]) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب الفرائض، رقم الحديث 7951 جـ4، ص369، وأخرجه الدرامي في سننه في المقدمة، باب الاقتداء بالعلماء، رقم الحديث 227، جـ1 ، ص 298، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب الحث على تعلم الفرائض رقم الحديث 12173 جـ6 ص343

[2]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب الحث على تعلم الفرائض رقم 12176 ج6، ص344

[3]) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الفرائض باب ما قالوا في تعلم الفرائض رقم 31034 جـ6، ص239

[4]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب الحث على تعلم الفرائض رقم 12178 جـ6 ص344

[5]) أخرجه الدارمي في سننه كتاب الفرائض باب في تعليم الفرائض رقم الأثر 2900 جـ4، ص 1888

[6]) أخرجه في سننه كتاب الفرائض باب في تعليم الفرائض رقم الحديث 2898 جـ4 ص 1888

[7]) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الفرائض باب ما قالوا في تعلم الفرائض رقم 31035 ج6 ص239

[8]) أخرجه سفيان الثوري في كتاب الفرائض، رقم الأثر 1 ، ص19

وحكي أن الوليد بن مسلم رأى في منامه أنه دخل بستاناً فأكل من جميع ثمره إلا العنب الأبيض، فقصه على شيخه الأوزاعي فقال: تصيب من العلوم كلها إلا الفرائض، فإنها جوهر العلم كما أن العنب الأبيض جوهر العنب([1]).

قوله" أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ وَنَاهِيْكَ بِهَا " أي: حسبك بهذه الشهادة فضيلة ومنقبة، والحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظ "وأفرضهم زيد بن ثابت" وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أنس بن مالك، ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "أفرض أمتي زيد بن ثابت"([2]).

قال الماوردي: قوله ﷺ " أفرضكم زيد" فاختلف الناس في تأويله على أقاويل: أحدها: إنه قال ذلك حثاً لجماعتهم على مناقشته والرغبة فيه كرغبته؛ لأن زيدا كان منقطعاً إلى الفرائض بخلاف غيره، والثاني: أنه قال له ذلك تشريفاً وإن شاركه غيره فيه، والثالث: أنه أشار بذلك إلى جماعة من الصحابة كان أفرضهم زيد، ولو كان ذلك على عموم جماعتهم لما استجاز أحد منهم مخالفته، والرابع: أنه أراد بذلك أنه أشد منهم عناية به، وحرصا عليه، وسؤالا عنه، والخامس: أنه قال ذلك؛ لأنه كان أصحهم حساباً، وأسرعهم جواباً، ولأجل ما ذكرناه من هذه المعاني أخذ الشافعي في الفرائض بقول زيد([3]).

قوله "لاَ سِيَّمَا وَقَدْ نَحَاهُ الشَّافِعِيْ " أي: لا مثل هذه الشهادة؛ ولا سيما: كلمة تستعمل لترجيح ما بعدها على ما قبلها؛ ونحاه: مال إليه؛ أي: وقد مال إلى مذهب زيد، الإمام الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس، القرشي، المطلبي، المشهور، ناصر السنة، أحد

---

[1]) أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، سرحان بن غزاي العتيبي، ص3

[2]) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب الفرائض رقم الحديث 7962 جـ4، ص372 والحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

[3]) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي، جـ8 ص71

الأئمة الأربعة، توفي رحمه الله سنة 204 هـ، وولد بغزة سنة 150هـ([1])، ومناقب الإمام الشافعي شهيرة وفضائله كثيرة وصنف الأئمة في مناقبه قديمًا وحديثًا، قوله:" فَهَاكَ فِيْهِ" وهاك اسم فعل بمعنى خذ والضمير فيه إما أنه يعود على علم الفرائض، وإما أنه يعود على مذهب زيد بن ثابت، وإما على مذهب الإمام الشافعي؛ لأنه أراد أن يؤلف هذه المنظومة على سنن أقوال الشافعي رحمه الله تعالى، فيحتمل هذا ويحتمل ذاك، قوله: مُبَرَّءًا عَنْ وَصْمَةِ الأَلْغَازِ" أي: مترهاً عن عيب الألغاز، الألغاز جمع لغز، والإلغاز هو: إيراد الكلام مشبعاً بالألغاز وهو أن تأتي بالكلام له وجوه وتخفى الحقيقة أو المراد، ومعناه أي خذ القول في علم الفرائض، على مذهب زيد بن ثابت، قولاً مختصراً، واضحاً، مترهاً عن عيب الخفاء([2]).

أسئلة:

1. أذكر ترجمة مختصرة لمؤلف كتاب الرحبية؟
2. أذكر عناية العلماء بالمنظومة الرحبية؟
3. ما هي الأسباب التي دعت الناظم إلى البدء بحمد الله في منظومة الرحبية؟"
4. ما هي الأدلة من السنة النبوية التي تدل على حث النبي ﷺ على تعلم علم الفرائض؟
5. أذكر الآثار الواردة عن الصحابة في فضل تعلم الفرائض؟
6. للإنسان حالتين أذكرهما؟
7. ما معنى قوله ﷺ "أفرضكم زيد"؟
8. من هو ناصر السنة؟ متى ولد؟ ومتى توفي؟
9. عرف الألغاز لغة واصطلاحاً؟

---

[1]) انظر ترجمته: تذكرة الحفاظ جـ1، ص 329 وتهذيب التهذيب جـ9، ص 25 والوفيات جـ1،ص 447 وإرشاد الأريب جـ 6، ص 367 - 398 وغاية النهاية، جـ 2، ص 95

[2])حاشية الرحبي في علم الفرائض، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي، الطبعة: الخامسة، ص11

بَابُ أَسْبَابِ الْمِيْرَاث

أَسْبَابُ مِيْرَاثِ الْوَرَى ثَلاَثَهْ كُلٌّ يُفِيْدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهْ

وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيْثِ سَبَبْ

الشرح

قبل أن نشرح أسباب الإرث نبدأ أولاً الحقوق المتعلقة بالتركة، وشروط وأركان الإرث.

أولا: الحقوق المتعلقة بالتركة

واعلم أنه يتعلَّق بتركةِ الميت خَمسةُ حقوقٍ مرتَّبةٍ :

الأول : الحقُّ المتعلقُ بعين التركة كالرهن ونحوه.

الثاني : مؤونة تجهيزه" ونعني به ما يحتاجه الميت من ثمن الكفن ومؤن الغسل والدفن".

الثالث: الدَّيْن.

الرابع: الوصيَّةُ.

الخامس: الإرث.

ثانياً: أركان الإرث

وأركان الإرث ثلاثة:

الأول: المورث، وهو الميت حقيقة، أو الملحق به حكماً كالمفقود، أو تقديرا كالجنين.

الثاني: الوارث، وهو المستحق للإرث حين موت المورث، من الأحياء حقيقة أو الملحق بهم حكماً كالمفقود والحمل.

الثالث: الحق الموروث، وهو التركة.

ثالثاً: شروط الإرث

يشترط للإرث من الميت ثلاثة شروط:

1. التحقق من موت الميت.
2. التحقق من حياة الوارث حين موت المورث ولو لحظة.
3. العلم بالسبب الموجب للإرث من نسب، أو نكاح، أو ولاء.

قوله:" أَسْبَابُ مِيْرَاثِ الْوَرَى" الورى: أي الخلائق، والميراث يطلق في اللغة ويراد به البقاء، ومنه اسم الله تعالى الوارث أي الباقي بعد فناء خلقه، **قال المبرد:** أصله العاقبة ومعناه الانتقال من واحد إلى آخر([1])، **والميراث شرعاً**: هو اسم لما يورث عن الميت أو خَلَفَهُ بعد وفاته، أو علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة([2]).

ذكر المؤلف أن أسباب الإرث ثلاثة:

السبب الأول النكاح: وهو العقد الصحيح ، وبه يرث الزوج من زوجته، والزوجة من زوجها، بمجرد العقد، ولا توارث في النكاح الفاسد المجمع على فساده، كالنكاح بغير شهود، ولا في النكاح الباطل، كنكاح المتعة، فليس بنكاح شرعي، ولو أعقبه دخول أو خلوة؛ لأن وجوده كعدمه، واختلفوا في التوارث في النكاح الفاسد المختلف فيه، كالنكاح بغير ولي، فبعضهم يجيز التوارث بين الزوجين، لشبهة الخلاف، وبعضهم يمنع التوارث لمقتضى الفساد([3]).

السبب الثاني: النسب: وهو القرابة من الأصول: "كالوالدين"، والفروع: "كالأولاد"، "والحواشي": كالإخوة والعمومة وبنوهم.

السبب الثالث: الولاء: وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له وارث من أهل الفروض، أو عصبة النسب.

وهذه الأسباب الثلاثة اتفق أهل العلم وهي إجماع، **قال الماوردي الشافعي**: فالميراث مستحق بنسب وسبب، فالنسب الأبوة والبنوة، وما تفرع عليهما، ولسبب نكاح وولاء([4]).

---

[1]) المنهاج شرح صحيح مسلم، محيي الدين النووي الناشر: دار إحياء الطبعة: الثانية، 1392 جـ11 ص52

[2]) السهل في المواريث، المؤلف محمد إبراهيم شقرة أبو مالك، ص8

[3]) الفقه الإسلامي وأدلته، الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر دار الفكر، جـ7 ص 7706

[4]) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الماوردي، جـ8 ص71

وقال ابن عبد البر المالكي: ولا يجب الميراث الا بأحد ثلاثة أوجه: نسب ثابت معلوم، أو ولاء صحيح وهو كالنسب عند عدم النسب، أو نكاح صحيح([1]).

وقال السرخسي الحنفي: الأسباب التي بها يتوارث ثلاثة: الرحم، والنكاح، والولاء([2]).

قوله: "**مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيْثِ سَبَبْ**" أي ليس سبب بعدهن بعد هذه الأسباب الثلاثة المتفق عليها، ولكن أضاف الشافعية والمالكية سببا رابعاً وهو جهة الإسلام: فإنها الوارثة كالنسب، فتصرف تركة المسلم أو باقيها لبيت المال إرثاً للمسلمين عصوبة، لا مصلحة، إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة المتقدمة، أو كان هناك سبب لم يستغرق التركة، لقوله ﷺ: "أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه"([3])، وهو ﷺ لا يرث لنفسه شيئا، وإنما يصرف ذلك في مصالح المسلمين([4])، وأما الأحناف والحنابلة، فلا يرونه سبباً لبيت المال سواء كان منتظماً أو غير منتظم وقالوا بالرد، وبتوريث ذوي الأرحام.

أسئلة:

1. ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟
2. أذكر شروط الإرث؟
3. وضح أركان الإرث؟
4. أذكر أسباب الميراث؟
5. هل هناك سبب رابع في الإرث، مع ذكر أقوال العلماء في ذلك؟
6. القرابة الوارثون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام أذكرها؟
7. متى يكون الولاء سبباً من أسباب الإرث؟

---

[1]) الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، جـ2 ص 1043

[2]) المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، جـ29 ص138

[3]) أخرجه أبي داود في سننه كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام رقم الحديث 2899

[4]) الفقه الإسلامي وأدلته، الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي، جـ10 ص 7706

بَابُ مَوَانِعِ الْمِيْرَاث

وَيَمْنَعُ الشَّـــخْصَ مِـــنَ الْمِيْـــرَاثِ وَاحِدَةٌ مِـــنْ عِلَـــلٍ ثَـــلاَثِ
رِقٌّ وَقَتْـــلٌ وَاخْـــتِلاَفُ دِيْـــنِ فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَـــالْيَقِيْنِ

الشرح

المانع الأول: الرق بجميع أنواعه، فلا يرث الرقيق ولا يورث، ولا يحجب؛ لأنه مملـــوك لسيده كما هو مذهب السادة الشافعية، وأما المبعض ففيه خلاف بين أهل العلماء.

المانع الثاني: القتل فلا يرث القاتل من المقتول شيئاً، سواء قتله عمدا، أو خطأ، بحق أو بغير حق، أو حكم بقتله، أو شهد عليه بما يوجب القتل، أو زكي من شـــهد عليـــه؛ لأن القتل: قطع الموالاة، والمولاة هي سبب الإرث، لكن المقتول يرث من قاتله، كما إذا جرح الولد أباه جرحاً أفضى به إلى الموت، ثم مات الولد الجارح قبل أبيه المجروح، فـــإن الأب يرث من الولد القاتل؛ لأنه لا مانع يمنعه من الميراث، ([1])، **هذا هو المذهب الشافعية**، **أما مذهب الحنيفة**: فالقتل المانع عندهم هو القتل الحرام: وهو الذي يتعلق به وجـــوب القصاص أو الكفارة، ويشمل القتل العمد، وشبهه، والخطأ وما يجري مجرى الخطأ، ومـــا لم يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة، فلا يمنع من الميراث، وهو القتل بحق، أو بعـــذر، أو بالتسبب كحفر بئر، والصادر من غير المكلف، والقتل بحق: مثل قتـــل المـــورث لتنفيـــذ القصاص أو الحد بسبب الردة أو الزنى حال الإحصان، والقتل دفاعاً عـــن الـــنفس، **أما المالكية**: فالقتل المانع عندهم هو قتل العمد العدوان سواء أكان مباشرة أم تسبباً، أمـــا القتل خطأ: فلا يمنع من ميراث المال، ويمنع من إرث الدية، **أما الحنابلة**: القتل المانع من الإرث عندهم هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقصاص (قود) أو دية أو كفارة، فيشمل العمد وشبه العمد والخطأ، وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالتسبب، وقتل الصبي والمجنـــون والنائم([2]).

---

[1] الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مصطفى ديب البغا وزملاءه، جـــ5 ص78

[2] الفقه الإسلامي وأدلته، الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي، جـــ10 ص 7717

المانع الثالث: اختلاف الدين بالإسلام والكفر: فلا يرث كافر مسلماً، ولا يرث مسلم كافراً، لقوله ﷺ "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"([1]).

إرث غير المسلمين:

اختلاف الدينين بين الكفار أنفسهم كاليهود والنصارى، ففي جعله مانعاً من الميراث خلاف: قال المالكية: لا يرث كافر كافراً إذا اختلف دينهما من اليهودية والنصرانية، فلا يتوارث اليهود من النصارى ولا النصارى من اليهود، لأنهما دينان مختلفان، ولا يرثان من مشرك ولا يرثهما مشرك، لعموم الحديث "لا يتوارث أهل ملتين شتى"([2])، وقال الحنفية، والشافعية، والحنابلة: يتوارث الكفار بعضهم من بعض؛ لأن الكفر ملة واحدة في الإرث([3]).

أمثلة: مثال 1: هلك هالك عن زوجة، وأب، وابن رقيق، وهذه صورتها:

		4
1/4	زوجة	1
ع	أب	3
م	ابن رقيق	لا يرث

---

[1]) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض، رقم الحديث 6764 ، وأخرجه مسلم رقم (1614) والشافعي في "مسنده" 190/2، والحميدي (541) ، وسعيد بن منصور في "سننه" (135) ، وابن أبي شيبة 370/11، والدارمي (3001) ، ، وأبو داود (2909) ، وابن ماجه (2729) ، والترمذي (2107) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (454) ، والبزار في "مسنده" (2581) و (2583) ، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (386) ، والنسائي في "الكبرى" (6376).

[2]) أخرجه أحمد في مسنده 6664، وأخرجه البيهقي في "السنن" 218/6، والخطيب في "تاريخه" 290/5 و407/8 وأخرجه أيضاً أبو داود (2911) ، والبغوي (2232) وابن ماجه (2731) وابنُ عدي 2418/6

[3]) الفقه الإسلامي وأدلته، الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي، جـ10 ص 7720

مثال 2: هلكت هالكة عن زوج، وأخ شقيق، وابن مرتد، وهذه صورتها:

		2
1/2	زوج	1
ع	أخ شقيق	1
م	ابن مرتد	لا يرث

مثال 3: هلك هالك عن زوجة، وأخ لأب، وابن قاتل، وهذه صورتها:

		4
1/4	زوجة	1
ع	أخ لأب	3
م	ابن قاتل	لا يرث

مثال 4: هلك هالك عن زوجة يهودية، وابن قاتل، وأم، وأب، وهذه صورتها:

		3
م	زوجة يهودية	لا ترث
م	ابن قاتل	لا يرث
1/3	أم	1
ع	أب	2

أسئلة:

1. ما هي الأمور التي تمنع الشخص من الميراث؟
2. هات حديثاً على عدم الارث بين المسلم، والكافر؟
3. أذكر اختلاف العلماء في ارث غير المسلمين؟
4. ما هو اختلاف العلماء في القتل المانع من الميراث؟
5. هلك هالك وترك زوجة يهودية، وابناً قاتلاً، وأخاً شقيقاً كيف يكون الحل؟
6. ما الحل إذا هلكت امرأة وتركت زوجاً، وابناً قاتلاً، وأخاً لأب؟

بَاب: الْوَارِثُوْنَ مِنَ الرِّجَال

وَالْوَارِثُوْنَ مِـــنَ الرِّجَـــالِ عَشَـــرَهْ أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوْفَـــةٌ مُشْـــتَهِرَهْ
اَلِابْنُ وَابْنُ الِابْـــنِ مَهْمَـــا نَـــزَلاَ وَالأَبُ وَالْجَدُّ لَـــهُ وَإِنْ عَـــلاَ
وَالأَخُ مِـــنْ أَيِّ الْجِهَـــاتِ كَانَـــا قَـــدْ أَنْـــزَلَ اللهُ بِـــهِ الْقُرْآنَـــا
وَابْنُ الأَخِ الْمُدْلِيْ إِلَيْـــهِ بِـــالأَبِ فَاسْمَعْ مَقَالاً لَيْسَ بِالْمُكَـــذَّبِ
وَالْعَـــمُّ وَابْـــنُ الْعَـــمِّ مِـــنْ أَبِيْـــهِ فَاشْكُرْ لِذِي الإِيْجَازِ وَالتَّنْبِيْـــهِ
وَالـــزَّوْجُ وَالْمُعْتِـــقُ ذُو الْـــوَلاَءِ فَجُمْلَـــةُ الـــذُّكُوْرِ هَـــؤُلاَءِ

الشرح:

ذكر الناظم في هذه الأبيات عدد الوارثون من الرجال

الوارثون من الرجال اختصاراً عشرة	الوارثون من الرجال بسطاً خمسة عشرة
1. ابن، 2. ابن الابن، 3. الاب. 4. الجد، 5. الأخ ، 6. ابن الأخ 7. العم. 8. ابن العم. 9. الزوج 10. المعتق.	1. ابن، 2. ابن الابن، 3. الأب، 4. الجـــد، 5. الأخ الشقيق، 6. الأخ لأب، 7. الأخ لام 8. ابن الاخ الشقيق، 9. ابن الأخ لأب، 10. العم الشقيق، 11. العم لأب، 12. ابن العـــم الشقيق، 13. ابن العـــم لأب.14. الـــزوج، 15. المعتق.

وبطريقة أخرى يقال: الابن وابنه، والأب وأبوه، والإخوة وبنوهم خمسة، والأعمام وبنوهم أربعة، والزوج، والمعتق.

أو بعبارة أخرى: الابن وابنه، والأب وأبوه، والإخوة ثلاثة وبنوهم اثنان، والأعمام اثنان، وبنوهم اثنان، والزوج، والمعتق.

قواعد:

1. كل الوارثين من الرجال يرثون بالتعصيب إلا الزوج والأخ لأم.

2. كل الوارثين من الرجال يرثون بسبب النسب إلا الزوج والمعتق، فالزوج يرث بسبب النكاح، والمعتق يرث بسبب الولاء، وبقية الخمسة عشر يرثون بالنسب.

3. إذا اجتمع كل الوارثين من الرجال في مسألة واحدة لم يرث منهم إلا ثلاثة فقط: الأب، والابن، والزوج، ومسألتهم من اثني عشر للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي وهو سبعة للابن تعصيباً وهذه صورتها:

		12
1/4	زوج	3
1/6	أب	2
ع	ابن	7

بَاب: الْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاء

وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ ... لَمْ يُعْطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّرْعُ

بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ مُشْفِقَهْ ... وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَهْ

وَالأُخْتُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَتْ ... فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ

الشرح:

ذكر الناظم هذه الأبيات عدد الوارثات من النساء

(سبع بالقصر، وعشرة بالبسط وهنَّ :)

الوارثات من النساء اختصاراً سبع	الوراثات من النساء بسطاً عشرة وهن
1. البنت/، 2. بنت الابن/، 3. الأم/. 4. الجدة/، 5. الأخت/، 6. الزوجة/ 7. المعتقة.	1. البنت، 2. بنت الابن، 3. الأم، 4. أم أم، 5. أم الأب، 6. الأخت الشقيقة، 7. الأخت لأب 8. الأخت لأم، 9. الزوجة، 10. المعتقة.

قواعد:

1. كل الوارثات من النساء يرثن في الأصل بالفرض وليس فيهن من ترث عصبة بنفسها إلا المعتقة.
2. كل الوارثات من النساء يرثن بسبب النسب إلا الزوجة، والمعتقة.
3. لو اجتمعن كل الوارثات من النساء العشر في مسألة واحدة لم يرث منهن إلا خمس فقط وهن: الزوجة، والأم، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، ويسقط البقية ومسألتهن من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللبنت النصف اثنا عشر، ولبنت الابن السدس أربعة تكملة الثلثين، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا، وهذه صورتها:

24		
4	زوجة	1/8
3	أم	1/6
12	بنت	1/6
4	بنت ابن	1/6
1	أخت شقيقة	ع

اجتماع الرجال والنساء:

وإذا اجتمع كل الوارثين من الرجال الخمسة عشر، والوارثات من النساء العشر في مسألة واحدة مثلاً لم يرث منهم جميعاً إلا خمسة فقط:

أحد الزوجين" الأم، والأب، والابن، والبنت،" إن كان الميت أنثى فمسألتهم من اثني عشر، وتصح من ستة وثلاثين، لأن الخمسة التي للابن والبنت ليست منقسمة على ثلاثة رؤوسهم فتضرب الثلاثة في اثني عشر، للأب السدس ستة، وللأم السدس ستة، وللزوج الربع تسعة، والابن مع البنت عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، للابن عشرة، وللبنت خمسة

وصورتها ما يلي:

36	12	×3	
9	3	زوج	1/4
6	2	أم	1/6
6	2	أب	1/6
10 5	5	ابن بنت	ع

وإن كان الميت ذكرًا فمسألتهم أصلها من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين، للأب السدس اثنا عشر وللأم السدس اثنا عشر، وللزوجة الثمن تسعة وللابن مع البنت الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، له ستة وعشرون، وللبنت ثلاثة عشر وهذه صورتها :

72	24	×3	
9	3	زوجة	1/8
12	4	أم	1/6
12	4	أب	1/6
26 13	 الباقي 13	ابن بنت	ع

وقول الناظم:

وَالأُخْتُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَتْ فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ

أي سواء كانت شقيقة، أو لأب، أو الأم، (فهذه عدتهن بانت) أي ظهرت بالاختصار.

أسئلة:

1. كم عدد الوارثين من الرجال إجمالاً؟
2. من هم الوارثون من الرجال على سبيل البسط؟
3. بأي سبب من أسباب الإرث يرث الوارثين من الرجال؟
4. إذا اجتمع كل الرجال الوارثين في مسألة واحدة من يرث منهم ومن لا يرث؟
5. كم عدد الوارثات من النساء اختصار؟
6. من هن الوارثات من النساء على سبيل البسط؟
7. بأي سبب من أسباب الإرث يرثن الوارثات من النساء؟
8. إذا اجتمعن كل النساء الوارثات في مسألة واحدة من يرث منهن ومن لا يرث؟
9. لو اجتمع كل الوارثين من الرجال والوارثات من النساء من يرث منهم ومن لا يرث؟
10. ما هي أقسام الإخوة في الميراث؟
11. ما هي أقسام الأعمام في الميراث؟
12. ما هي أقسام الأخوات في الميراث؟
13. ما هي أصناف أبناء الإخوة الذين لهم حق في الميراث؟

بَابُ الْفُرُوْضِ الْمُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى

وَاعْلَمْ بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُمَا ... فَرْضٌ وَتَعْصِيْبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا

فَالْفَرْضُ فِي نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّهْ ... لاَ فَرْضَ فِي الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّهْ

نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثُمَّ نِصْفُ الرُّبْعِ ... وَالثُّلْثُ وَالسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّرْعِ

وَالثُّلُثَانِ وَهُمَا التَّمَامُ ... فَاحْفَظْ فَكُلٌّ حَافِظٍ إِمَامُ

الشرح:

ذكر الناظم هنا أنواع الإرث:

النوع الأول: إرث بالفرض، **والنوع الثاني**: إرث بالتعصيب.

أما الإرث بالفرض: فهو استحقاق سهم معين مقدر بكتاب الله تعالى، أو سنة رسول الله ﷺ، أو بالإجماع، أما الإرث بالتعصيب: فهو نصيب غير مقدر لوارث.

الفروض المقدرة في كتاب الله:

الفرض لغة يطلق على عدة معان منها القطع والتقدير.

وشرعاً: نصيب مقدر شرعاً لوارث، أو اختصاراً: الإرث بتقدير شرعاً.

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستةٌ وهي:

1) النصف : (1/2)
2) الربع : (1/4)
3) الثمن : (1/8)
4) الثلثان : (2/3)
5) الثلث : (1/3)
6) السدس: (1/6)

وقال الناظم: "لاَ فَرْضَ فِي الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّهْ" ليس هناك غيرها بالنص والإجماع "الْبَتَّهْ" أي قطعاً، لكن هناك فرض سابع مختلف فيه وهو ثلث الباقي للأم في مسألتي الغراوين أو العمريتين.

عدد أصحاب الفروض:

أصحاب الفروض من الرجال أربعة	أصحاب الفروض من النساء ثمانية
1. الزوج، 2. الأب، 3. الجد.4.الأخ لأم.	1. الزوجة، 2. بنت، 3. بنت الابن، 4. الأم، 5. الجدات، 6. أخت شقيقة، 7. أخت لأب، 8. أخت لأم.

أقسام الورثة:

الورثة ينقسمون من حيث الارث بهما إلى أربعة أقسام.

القسم الأول: من يرث بالفرض فقط، وهم سبعة:

الأم، والجدة لأم، والجدة لأب، والزوج، والزوجة، والأخ لأم، والأخت لأم.

القسم الثاني: من يرث بالتعصيب فقط وهم اثنا عشر:

الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، وإن نزلا، والمعتق، والمعتقة.

القسم الثالث: من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما أبدا، وهم أربعة أصناف من النساء:

البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر.

القسم الرابع: من يرث بالفرض تارة، ومرة بالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة، وهما اثنان:

الأب، والجد

عدد أصحاب الفروض إجمالاً: واحد وعشرون صنفاً، فالنصف لخمسة أصناف، والربع لاثنين، والثمن لواحد، والثلثان لأربعة، والثلث لاثنين، والسدس لسبعة.

أسئلة:

1. كم أنواع الإرث؟ وماهي؟
2. عرف الفرض لغة وشرعاً؟
3. ما الفرق بين الفرض والتعصيب؟
4. ماهي الفروض المقدرة في كتاب الله؟
5. هل هناك فرض سابع مختلف فيه؟
6. كم عدد الأشخاص الذين يرثون بالفرض؟
7. ما عدد الذكور الوارثين بالفرض ؟
8. ما عدد الإناث الوارثات بالفرض؟
9. كم عدد أقسام الورثة من حيث الإرث؟
10. من هم الورثة الذين يرثون بالفرض فقط؟
11. من هم الورثة الذين يرثون بالتعصيب فقط؟
12. من هم الورثة الذين يرثون بالفرض وبالتعصيب ولا يجمع بينهما؟
13. من هم الورثة الذين يرثون بالفرض وبالتعصيب ويجمع بينهما؟
14. أذكر عدد أصحاب الفروض إجمالاً؟

بَابُ النِّصْف

وَالنِّصْفُ فَــرْضُ خَمْسَــةٍ أَفْــرَادِ الــزَّوْجُ وَالأُنْثَــى مِــنَ الأَوْلاَدِ
وَبِنْتُ الابْنِ عِنْــدَ فَقْــدِ الْبِنْــتِ وَالأُخْتُ فِي مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِــي
وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِــيْ مِــنَ الأَبِ عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَــنْ مُعَصِّــبِ

الشرح:

ذكر الناظم رحمه الله عدد من يأخذ النصف(1/2) وهم خمسة أصناف:

1- الزوج ، 2- والبنت، 3- وبنت الابن ، 4- والأخت الشقيقة ، 5- والأخت لأب.

الصنف الأول: الزوج

فيرث النصف بشرط عدمي: وهو أن لا يكون لزوجته المتوفاة فرع وارث ذكر أو أنثى، منه أومن غيره، ولو من ولد الزنا، ففي هذه الحالة يرث من زوجته النصف كاملاً لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ (سورة النساء الآية: 12)، **ونقل ابن المنذر الإجماع** حيث قال: وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا، أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى: النصف([1]).

مثال: هلكت هالكة عن: زوج، وأخ شقيق وهذه صورتها:

2		
1	زوج	1/2
1	أخ شقيق	ع

مثال آخر: ماتت امرأة عن: زوج، وعم شقيق، وهذه صورتها:

2		
1	زوج	1/2
1	عم شقيق	ع

[1]) الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الناشر، دار المسلم للنشر والتوزيع، ص71

الصنف الثاني: بنت الصلب

والبنت تستَحِقُّهُ بشرطين: أ- عدم المُعَصِّب لها وهو أخوها، "ابن" ب- وعدم المُشَارِك وهي أختها، "بنت" والدليل قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ﴾(سورة النساء الآية11)، أما الإجماع **فقد نقل ابن حزم** حيث قال: وأجمعوا أن الابنة المنفردة ترث النصف([1])، **وقال ابن قدامة**: للبنت الواحدة النصف، ولا خلاف في هذا بين علماء المسلمين([2]).

مثال: ماتت عن: بنت، وعم، وهذه صورتها:

		2
1/2	بنت	1
ع	عم	1

الصنف الثالث: بنت الابن

وبنت الابن تستحق النصف بثلاثة شروط :

الشرط الأول: عدم وجود فرع وارث أعلى منها "ابن أو بنت".

الشرط الثاني: عدم المُعَصِّب لها وهو أخوها "ابن الابن" .

الشرط الثالث: عدم المُشَارِك وهي أختها "بنت الابن".

قال السرخسي: ابنة الابن تقوم مقام ابنة الصلب عند عدمها([3])، **مثال**: مات رجل وترك بنت ابنه، وابن أخ شقيق، وهذه صورتها:

		2
1/2	بنت ابن	1
ع	ابن أخ شقيق	1

---

[1]) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، ص101

[2]) المغني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ، جـ6 ص273

[3]) المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، جـ29 ص149

الصنف الرابع: الأخت الشقيقة

تستحق النصف بأربعة شروط :

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.

الشرط الثاني: عدم الأصلِ الوارث من الذكور.

الشرط الثالث: عدم المُعَصِّب لها وهو أخوها "أخ شقيق".

الشرط الرابع: عدم المشارك وهي أختها "أخت شقيقة".

مثال: هلكت هالكة عن: زوج، وأُخت شقيقة، وهذه صورتها:

		2
1/2	زوج	1
1/2	أخت شقيقة	1

مثال: مات ميت وترك: أخته الشقيقة، وعم لأب، وهذه صورتها:

		2
1/2	أخت شقيقة	1
ع	عم لأب	1

الصنف الخامس: الأخت لأب

تأخذ النصف بخمسة شروط :

الشرط الأول: عدم الفَرْعِ الوارِثِ.

الشرط الثاني: عدم الأصْلِ الوارث من الذُّكُورِ .

الشرط الثالث: عدم الأشِقَّاءِ والشقائقِ .

الشرط الرابع: عدمِ المُعَـــصِّب لهـــا وهو أخوها "أخ لأب".

الشرط الخامس: عدمِ المُشارِكِ وهي أختها "أخت لأب".

مثال: هالكة عن زوج، وأخت لأب، وهذه صورتها:

2		
1	زوج	1/2
1	أخت لأب	1/2

مثال: هلك هالك عن: أخت لأب، وابن عم شقيق، وهذه صورتها:

2		
1	أخت لأب	1/2
1	ابن عم شقيق	ع

أسئلة وتمارين:

1. ما عدد أصحاب الفروض الذين يرثون نصف التركة ؟
2. ما شروط حصول الوارث على نصف التركة؟
3. ما الدليل من القرآن على إرث الزوج النصف؟
4. ما هو الدليل من القرآن على أن البنات يرثن نصف التركة؟
5. حلل المسائل الآتية:

هلكت عن: زوج، وأخت شقيقة؟

هلك عن: بنت، وأخ لأب؟

مات رجل عن: بنت ابن، وعم؟

هلكت هالكة عن: أخت شقيقة، وأخ لأب؟

هلك هالك عن: أخت لأب، وعم شقيق؟

هلكت هالكة عن: زوج، وأخت لأب؟

هلك هالك عن: أخت شقيقة، وابن قاتل؟

هلكت هالكة عن: زوج، وابن كافر، وأخت لأب؟

بَابُ الرُّبُع

وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَــهْ مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَــدْ مَنَعَــهْ
وَهْــوَ لِكُــلِّ زَوْجَــةٍ أَوْ أَكْثَــرَا مَعْ عَــدَمِ الأَوْلاَدِ فِيْمَــا قُــدِّرَا
وَذِكْــرُ أَوْلاَدِ البَنِــيْنَ يُعْتَمَــدْ حَيْثُ اعْتَمَدْنَا الْقَوْلَ فِي ذِكْــرِ

ذكر الناظم في هذه الأبيات من يرث بالربع وهم صنفان:

الصنف الأول: الزوج:

يستحق الربع مع وجود الفرع الوارث لقوله تعــال: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ ١٢﴾ "سورة النساء"، **وقال ابن المنذر**: وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولداً أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء([1])، **مثال**: هلكت هالكة عن زوج، وبنت، وعم، وهذه صورتها:

4		
1	زوج	1/4
2	بنت	1/2
1	عم	ع

للزوج الربع؛ لوجود فرع الوارث، وللبنت النصف؛ لتوفر الشروط، أصل المسألة أربعة واحد للزوج، واثنان للبنت، والباقي للعم عصبة.

مثال آخر: هلكت هالكة عن: زوج، وابن ابن، وهذه صورتها:

4		
1	زوج	1/4
3	ابن ابن	ع

[1]) الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ص71

الصنف الثاني: الزوجة او الزوجات

يأخذن الربع بشرط أن لا يكون لزوجها فرع وارث، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ﴾ سورة النساء الآية12.

مثال: هلك هالك عن زوجة، وعم، وهذه صورتها.

4		
1	زوجة	1/4
3	عم	ع

للزوجة الربع؛ لعدم الفرع الوارث، وللعم الباقي، أصل المسألة أربعة، للزوجة واحد، والباقي للعم.

مثال آخر:: هلك هالك عن زوجتين، وعم، وهذه صورتها.

4		
1 	زوجة زوجة	1/4
3	عم	ع

أسئلة وتمارين:

1. متى يرث الزوج الربع من التركة؟
2. متى ترث الزوجة الربع من التركة؟
3. هات دليلاً من القرآن على ميراث الزوج والزوجة الربع؟
4. حلل المسائل الآتية:

مات رجل وترك 4 زوجات، وأخ لأب؟

هلك هالك عن: زوجة، وعم لأب؟

هلكت هالكة عن: زوج، وبنت، وعم؟

هلك هالك عن: 3 زوجات، وأخ شقيق؟

بَابُ الثُّمُن

وَالـــثُّمْنُ لِلزَّوْجَـــةِ وَالزَّوْجَـــاتِ مَـــعَ الْبَنِـــيْنَ أَوْ مَـــعَ الْبَنَـــاتِ
أَوْ مَـــعَ أَوْلاَدِ الْبَنِـــيْنَ فَـــاعْلَمِ وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَـــرْطًا فَـــافْهَمِ

الشرح:

1ــ يأخذ الثمن صنف واحد من الورثة وهي الزوجة فأكثر عند وجود الفرع الـــوارث، لقولـــه تعـــالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴿١٢﴾﴾، مثال: هلك هالك وترك زوجة، وابن، وهذه صورتها:

8		
1	زوجة	1/8
7	ابن	ع

قال القـرطبي: وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد الولد، والثمن مع وجوده. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولـــد، وفي الثمن إن كان له ولد واحد، وأنهن شركاء في ذلك، لأن الله عز وجل لم يفرق بـــين حكم الواحدة منهن وبين حكم الجميع، كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهن([1]).

أسئلة وتمارين:

1. من هم أصحاب الثمن في الميراث؟
2. متى تأخذ الزوجات الثمن؟
3. هات دليلاً من القرآن على ميراث الزوجات الثمن؟
4. توفي رجل وترك زوجتين، وابناً، كيف يتوزع الميراث؟
5. هلك رجل وترك ثلاث زوجات، وأخ شقيقاً، كيف تقسم التركة؟
6. هل يمكن أن يجتمع الزوج والزوجة في تركة واحدة؟

---

[1]) الجامع لأحكام القرآن أبو عبد الله محمد أحمد القرطبي، الناشر: دار الكتب المصرية جـــ 5 ص76

بَابُ الثُّلُثَان

وَالثُّلُثَـــــانِ لِلْبَنَـــــاتِ جَمْعَـــــا مَا زَادَ عَنْ وَاحِـــدَةٍ فَسَـــمْعَا
وَهْـــوَ كَـــذَاكَ لِبَنَـــاتِ الابْـــنِ فَافْهَمْ مَقَالِيْ فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ
وَهْـــوَ لِلاُخْتَـــيْنِ فَمَـــا يَزِيْـــدُ قَضَى بِهِ الأَحْـــرَارُ وَالْعَبِيْـــدُ
هَـــــذَا إِذَا كُـــــنَّ لأُمٍّ وَأَبِ أَوْ لأَبٍ فَاحْكُمْ بِهَذَا تُصِـــبِ

الشرح:

ذكر الناظم في هذه الأبيات أن أصحاب الثلثين أربعة أصناف وهم:

الصنف الأول: البنات

ويستحق البنات الثلثين بشرطين: **الأول**: أن يكنّ اثنتين فأكثر، **والثاني**: عدم المعصب لهن وهو أخوهن، قال تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ ﴿١١﴾﴾ ، ومما يدل على أن البنتين الثلثين حديث جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالاً ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك فنزلت: آية الميراث، فبعث رسول الله ﷺ إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك([1])، وهذه صورتها:

24		
3	زوجة	1/8
8	بنت	2/3
8	بنت	
5	عم	ع

[1]) أخرجه أبوداود في سننه كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب، رقم الحديث 2891 ، جـــ3 ص 120 وأخرجه الترمذي في سننه أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات، رقم الحديث 2092، جـ3 ص485

وقال ابن عبد البر: ولا أعلم في هذا خلافاً بين علماء المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن بن عباس انه قال: للأنثيين النصف كما للبنت الواحدة حتى تكون البنات أكثر من اثنتين فيكون لهن الثلثان، وهذه الرواية منكرة عند أهل العلم قاطبة كلهم ينكرها ويدفعها بما رواه ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن بن عباس أنه جعل للبنتين الثلثين([1]).

مثال: هلك هالك عن خمسة بنات، وعم، وهذه صورتها:

3		
2	خمسة بنات	2/3
1	عم	ع

الصنف الثاني: بنات الابن

وترث بنات الابن الثلثان بثلاث شروط:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن.

الشرط الثاني: عدم المعصب لهن وهو أخوهن.

الشرط الثالث: أن يكنّ اثنتين فأكثر، ودليل إرث بنات الابن الثلثين إنما هو القياس على بنات، أو دخولهما في لفظ البنات، بناءً على أن اللفظ يستعمل في حقيقته ومجازه(2).

قال ابن قدامة: ففرض للبنات كلهن الثلثين، وبنات الصلب، وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد، فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب، لا يزدن عليه([3]).

---

[1]) الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2000م جـ 5 ص323

[2]) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مصطفى البغا وزملاءه الناشر: دار القلم الطبعة: 4، 1413 هـ - 1992 م جـ5 ص87

[3]) المغني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، جـ6 ص273

مثال: هلك هالك وترك بنتي ابن، وأخ لأب، وهذه صورتها:

		3
2/3	بنت ابن بنت ابن	1 1
ع	أخ لأب	1

الصنف الثالث: الأختان الشقيقتان فأكثر

الأخوات الشقائق يأخذن الثلثين بأربعة شروط:

الشرط الأول: أن يكنّ اثنتين فأكثر لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ﴾

الشرط الثاني: عدم المعصب لهن، وهو الأخ الشقيق فأكثر، فلو أن هناك أخ شقيق واحدًا كان أو أكثر لم يرثن الثلثين إجماعًا، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾ سورة النساء الآية176.

الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث للميت مطلقاً.

الشرط الرابع: عدم الأصل الوارث اتفاقاً على الأب وعلى خلاف في الجد، مثاله: هالك عن شقيقتين، وابن عم لأب، فللشقيقتين الثلثان لتمام الشروط والباقي للعم تعصيباً، وهذه صورتها:

		3
2/3	اخت شقيقة أخت شقيقة	1 1
ع	ابن عم لأب	1

الصنف الرابع: الأخوات لأب

والأخوات لأب يأخذن الثلثين بخمسة شروط:

الشرط الأول: أن يكنّ اثنتين فأكثر.

الشرط الثاني: عدم المعصب لهن، وهو الأخ لأب فأكثر.

الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث للميت مطلقاً.

الشرط الرابع: عدم الأصل الوارث اتفاقا على الأب، وعلى خلاف في الجد.

الشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق ولو واحدًا ذكرًا كان أو أنثى لم ترث الأخوات لأب الثلثين، بل يحجبن بالذكران وكذا بالشقيقتين إلا إن كان معهن من يعصبهن، والأصل في ميراثهم هو الأصل في ميراث الإخوة لأبوين لأن الاسم يتناول النوعين إجماعاً إلا أن الإخوة لأبوين يقدمون لقوة قربهم فإنهم يدلون بجهتين جهة الأبوة والأمومة وهؤلاء الإخوة لأب يدلون بجهة واحدة، ويقال لهم أولاد العلاّت؛ لأنهم بنو رجل واحد من أمهات شتى، **قال ابن رجب**: والأخوات للأبوين أو للأب يدلون بذكر، فيرثن بالتعصيب مع إخوتهن بالاتفاق، وبانفرادهن مع البنات عند الجمهور(1).

مثال: هلك هالك وترك عن زوجة، وأربع أخوات لأب، وعم، وهذه صورتها:

		12
1/4	زوجة	3
2/3	أخت لأب/4	8
ع	عم	1

[1]) جامع العلوم والحكم، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، الناشر: مؤسسة الرسالة جـ 2 ص434

مثال آخر: هالك عن أختين لأب، وابن أخ لأب، فلأختين الثلثان لتمام الشروط والباقي لابن الأخ لأب تعصيباً، وهذه صورتها:

		3
2/3	اخت لأب أخت لأب	1 1
ع	ابن أخ لأب	1

أسئلة وتمارين:

1. متى ترث البنات الثلثين في الميراث؟
2. متى ترث بنات الابن الثلثين؟
3. متى ترث الأخوات الشقيقات الثلثين؟
4. ما حكم ميراث الأخوات لأب من الثلثين؟
5. ما دليل القرآني على إرث البنات الثلثين؟
6. أين ورد إرث الأخوات الثلثين في القرآن؟
7. أذكر دليلاً من السنة على إرث البنات الثلثين؟
8. هالك هلك عن: بنتين، وأخ لأب؟
9. هلكت هالكة عن زوج، وثلاث بنات، وعم؟
10. هلك هالك عن بنتا ابن، وأخ شقيق؟
11. هلكت هالكة عن أختين شقيقتين، وابن أخ لأب؟
12. هلك هالك عن أربع أخوات لأب، وعم شقيق؟
13. هلك هالك عن تسع بنات، وعم لأب؟

بَابُ الثُّلُث

وَالثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لاَ وَلَـدْ ... وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُوْ عَدَدْ
كَـاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَـيْنِ أَوْ ثَـلاَثِ ... حُكْمُ الذُّكُوْرِ فِيْهِ كَالإِنَـاثِ
وَلاَ ابْـنُ ابْـنٍ مَعَهَـا أَوْ بِنْتُـهُ ... فَفَرْضُهَا الثُّلْـثُ كَمَـا بَيَّنْتُـهُ
وَإِنْ يَكُـنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ ... فَثُلُـثُ الْبَـاقِيْ لَهَـا مُرَتَّـبُ
وَهَكَـذَا مَـعْ زَوْجَـةٍ فَصَـاعِدَا ... فَلاَ تَكُنْ عَنِ الْعُلُـوْمِ قَاعِـدَا
وَهْـوَ لِلاِثْنَـيْنِ أَوِ اثْنَتَـيْنِ ... مِـنْ وَلَـدِ الأُمِّ بِغَـيرِ مَـيْنِ
وَهَكَـذَا إِنْ كَثُـرُوْا أَوْ زَادُوْا ... فَمَا لَهُـمْ فِيْمَـا سِـوَاهُ زَادُ
وَيَسْـتَوِي الإِنَـاثُ وَالـذُّكُوْرُ ... فِيْهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْـطُوْرُ

الشرح:

ذكر الناظم رحمه الله أن أصحاب الثلث صنفان من الورثة، وهما:

الصنف الأول: الأم

وترث الأم الثلث بثلاثة شروط:

الشرط الأول: عدم وجود الفرع الوارث للميت، ذكراً كان أو أنثى، مثل الابـن، أو البنت، وابن الابن، وبنت الابن، مهما نزلا، بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ﴾(سورة النساء الآية11)، **قال ابن المنذر**: وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث(1).

الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة، من الذكور فقط، أو من الإناث فقط، أو مـن الذكور والإناث، يعني ولو كانوا مختلفين.

---

[1]) الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ص70

الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العُمريتين، نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذًا بهذه الشروط الثلاثة ترث الأم الثلث كاملاً، فأما إن كانت من إحدى العُمريتين حينئذٍ ترث الثلث، ولكن الفقهاء عبروا عن ذلك بثلث الباقي تأدباً مع القرآن الكريم، **والعمريتان هما**: زوج، وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، فأصل المسألة الأولى من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي وهو واحد، والباقي للأب تعصيباً وهو اثنان، وهذه صورتها:

		6
1/2	زوج	3
1/3	أم	1
ع	أب	2

وأصل المسألة الثانية: من اثنا عشر للزوجة ثلاثة، وللأم ثلث الباقي وهو ثلاثة، والباقي ستة للأب تعصيباً، وهذه صورتها:

		12
1/4	زوجة	3
1/3	أم	3
ع	أب	6

وخالف هذه المسألة ابن عباس رضي الله عنهما فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: "للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل" فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه، لا أرى أن أفضل أماً على أب، وكان ابن عباس: يجعل لها الثلث من جميع المال(1).

---

[1]) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه كتاب الفرائض رقم الأثر 19020 جـ10، ص253

وقال إبراهيم النخعي: خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج ،وللأم الثلث من رأس المال، وللأب ما بقي([1]).

وسميا بالغراوين لاشتهارهما كالكوكب الأغر؛ لأن الأم غرت فقيل لها الثلث الباقي، وهو في الحقيقة سدس، وسميا بالعمريتين؛ لقضاء عمر بهما، وبالغريبتين لغرابتهما من مسائل الفرائض، وبالغريمتين، لأن كلا من الزوجين كالغريب صاحب الدين والأبوين كالورثة يأخذان ما فضل([2]).

الحكمة من إعطاء الأم ثلث الباقي:

والحكمة من إعطاء الأم ثلث الباقي في هاتين المسألتين: أنها لو أعطيت الثلث كاملاً لزم تفضيلها على الأب في المسألة الأولى، إذ تأخذ سهمين، وهو الثلث، ويأخذ الأب سهماً واحدا، وهو الباقي، أما في المسألة الثانية فإن الأب يفضلها قليلا، إذ تأخذ الأم أربعة، وهو ثلث التركة، ويأخذ الأب خمسة أسهم، وهي الباقي، والمعهود في الشريعة أن الرجل والمرأة إذا تساويا في الدرجة كان للمرأة في الميراث نصف نصيب الرجل غالباً، كالبنت مع الابن، والأخت مع الأخ، وهكذا، وبناء عليه، وتمشيا مع هذه القاعدة أعطيت الأم ثلث الباقي كما قضى عمر رضي الله عنه بذلك، ووافقه جمهور الصحابة([3]).

مثال: هلك هالك عن: أم، وعم، وهذه صورتها:

		3
1/3	أم	1
ع	عم	2

فلأم الثلث لعدم الفرع الوارث، ولعدم جمع من الإخوة، وما بقي فللعم تعصيباً.

---

[1]) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه كتاب الفرائض رقم الأثر 19018 جـ10، ص253

[2]) الكنوز الملية في الفرائض الجلية، عبد العزيز بن محمد، الطبعة الثالثة، تاريخ النشر 1418هـ ص23 ـ 24

[3]) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، الدكتور مُصطفى البُغا وزملاءه، جـ5 ص96

الصنف الثاني: الذي يرث الثلث هم الإخوة لأم

ويستحقون الثلث بثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكونوا اثنين فأكثر ذكرين كانوا أو أنثيين، أو ذكرًا وأنثى، أو أكثر من ذلك يعني مطلقًا دون تفصيل.

الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا.

الشرط الثالث: عدم الأصل من الذكور الوارث، يعني الأب والجد.

والدليل على استحقاقهم الثلث لهذه الشروط قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ ﴿١٢﴾﴾، معنى الآية ﴿وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ أي من أم، **قال القرطبي** عند تفسير هذه الآية: فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عنى بها الإخوة لـــلأم(1)، **وقال ابن المنذر**: وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم (2)، **وقال الشنقيطي**: أجمعو على أن قولـــه ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً ﴿١٢﴾﴾الآية: أنهـــا في إخـــوة الأم(3)، **وقال ابن المنذر**: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى، وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جـــد أبي أب، وإن بعـــد([4])، **وقال ابن قدامة**: وجملة ذلك، أن ولد الأم، ذكرهم وأنثاهم، يسقطون بأربعة؛ بالولد، وولد الابن، والأب، والجد أب الأب وإن علا، أجمع على هذا أهل العلم، فلا نعلم أحدا منهم خالف هذا([5]).

---

[1]) الجامع لأحكام القرآن أبو عبد الله محمد أحمد القرطبي جـــ 5 ص78

[2]) الإجماع: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ص71

[3]) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي، الناشر: دار الفكر جـــ1 ص228

[4]) الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ص71

[5]) المغني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، جـــ 6 ص268

ما يفارق به الإخوة لأم سائر الورثة:

قال الحافظ ابن كثير: وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه، **أحدها**: أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، **الثاني**: أن ذكرهم وأنثاهم سواء، **الثالث**: أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب، ولا جد، ولا ولد، ولا ولد ابن، **الرابع**: أنهم لا يزادون على الثلث، وإن كثر ذكورهم وإناثهم، **الخامس** أنهم يحجبون مع من أدلوا به نقصاناً([1]).

أمثلة:

هالكة عن زوج وأخ لأم، وأخت لأم، وأخ شقيق، فلزوج النصف، والأخوين لأم الثلث، والباقي للأخ، وهذه صورتها:

		6
1/2	زوج	3
1/3	أخ لأم	1
	أخت لأم	1
ع	أخ شقيق	1

هالك عن أخ لأم، وأخت لأم، وعم، فللإخوة لأم الثلث، والباقي للعم لأب، وهذه صورتها:

		3
1/3	أخ لأم	1
	أخت لأم	
ع	عم	2

[1]) تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، الناشر: دار الكتب العلمية، جـ2 ص230

هالك عن زوجة وأربع إخوة لأم وعم فلزوجة الربع، وللإخوة لأم الثلث، والباقي للعـــم تعصيباً، وهذه صورتها:

		12
1/4	زوجة	3
1/3	4/ إخوة لأم	4
ع	عم لأب	5

أسئلة وتمارين:

1. أذكر أصحاب الثلث، مع شروطهم؟
2. متى تأخذ الأم ثلث الباقي؟
3. ما الحكمة من إعطاء الأم ثلث الباقي؟
5. أذكر أسماء العمريتين؟
6. أذكر ما يفارق الأخوة لأم سائر الورثة؟
7. حلل المسائل الآتية:

هلكت هالكة عن: زوج، وأم، وبنت، وعم؟

هلك هالك عن: زوجة، وأم، وأخت شقيقة، وعم؟

هلك هالك عن: أم، وأخت لأب، وعم شقيق؟

هلكت هالكة عن: زوج، وبنت ابن، وأخ لأب؟

هلك هالك عن: إخوة لأم، وعم لأب؟

هلك هالك عن: أخت لأم وأخ لأم، وأخت شقيقة، وعم؟

هلكت هالكة عن: زوج، وأم، وعم؟

بَابُ السُّدُس

وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِـــنَ الْعَـــدَدْ ... أَبٌ وَأُمٌّ ثُمَّ بِنْتُ ابْـــنٍ وَجَـــدّْ
وَالأُخْتُ بِنْتُ الأَبِ ثُـــمَّ الْجَـــدَّهْ ... وَوَلَـــدُ الأُمِّ تَمَـــامُ الْعِـــدَّهْ
فَـــالأَبُ يَسْـــتَحِقُّهُ مَـــعَ الْوَلَـــدْ ... وَهَكَذَا الأُمُّ بِتَنْزِيْـــلِ الصَّـــمَدْ
وَهَكَذَا مَعْ وَلَـــدِ الابْـــنِ الَّـــذِيْ ... مَا زَالَ يَقْفُوْ إِثْـــرَهُ وَيَحْتَـــذِيْ
وَهْوَ لَهَـــا أَيْضًـــا مَـــعَ الإِثْنَـــيْنِ ... مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَـــذَيْنِ
وَالْجَدُّ مِثْـــلُ الأَبِ عِنْـــدَ فَقْـــدِهِ ... فِي حَوْزِ مَـــا يُصِـــيْبُهُ وَمَـــدِّهِ
إِلاَّ إِذَا كَـــانَ هُنَـــاكَ إِخْـــوَهْ ... لِكَوْنِهِمْ فِي الْقُرْبِ وَهْوَ أُسْوَهْ
أَوْ أَبَـــوَانِ مَعْهُمَـــا زَوْجٌ وَرِثْ ... فَالأُمُّ لِلثُّلْثِ مَعَ الْجَدِّ تَـــرِثْ
وَهَكَـــذَا لَـــيْسَ شَـــبِيْهًا بِـــالأَبِ ... فِي زَوْجَـــةِ الْمَيْـــتِ وَأُمٍّ وَأَبِ
وَحُكْمُـــهُ وَحُكْمُهُـــمْ سَـــيَاتِي ... مُكَمَّلَ الْبَيَـــانِ فِي الْحَـــالاَتِ
وَبِنْتُ الابْنِ تَأْخُـــذُ السُّـــدْسَ إِذَا ... كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى
وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِـــي ... بِالأَبَوَيْنِ يَـــا أُخَـــيَّ أَدْلَـــتِ
وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَـــدَّةٍ فِي النَّسَـــبِ ... وَاحِـــدَةً كَانَـــتْ لأُمٍّ أو أَبِ
وَوَلَـــدُ الأُمِّ يَنَـــالُ السُّدْسَـــا ... وَالشَّرْطُ فِي إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَـــى
وَإِنْ تَسَـــاوَى نَسَـــبُ الْجَـــدَّاتِ ... وَكُـــنَّ كُلُّهُـــنَّ وَارِثَـــاتِ
فَالسُّـــدْسُ بَيْـــنَهُنَّ بِالسَّـــوِيَّهْ ... فِي الْقِسْمَةِ الْعَادِلَـــةِ الشَّـــرْعِيَّهْ
وَإِنْ تَكُـــنْ قُرْبَـــى لأُمٍّ حَجَبَـــتْ ... أَمَّ أَبٍ بُعْدَى وَسُدْسًا سَـــلَبَتْ
وَإِنْ تَكُـــنْ بِـــالْعَكْسِ فَـــالْقَوْلاَنِ ... فِي كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوْصَانِ
لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّـــحِيْحِ ... وَاتَّفَقَ الْجُلُّ عَلَى التَّصْـــحِيْحِ

وَكُلُّ مَــنْ أَدْلَــتْ بِغَيْــرِ وَارِثِ فَمَا لَهَا حَظٌّ مِــنَ الْمَــوَارِثِ
وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِــذَاتِ الْقُــرْبِ فِي الْمَذْهَبِ الأَوْلَى فَقُلْ لِيْ حَسْبِي
وَقَدْ تَنَاهَــتْ قِسْــمَةُ الْفُــرُوْضِ مِنْ غَيْرِ إِشْــكَالٍ وَلاَ غُمُــوْضِ

الشرح:

ذكر الناظم في هذه الأبيات أن السدس يستحق سبعة أفراد من الورثة وهم: 1. الأب، 2. الأم، 3. الجد، 4. بنت الابن، 5. الأخت لأب، 6. ولد الأم، 7. الجدة.

الصنف الأول: الأب

ويرث الأب السدس بشرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث للميت: كابنه وابنته، وابن ابنه وبنت ابنه لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (١١)

وللأب في الميراث ثلاث حالات وهي:

الحالة الأولى: أن يرث بالفرض فقط: وفرضه السدس، إن كان للميت فرع وارث ذكر.

مثال: هلك هالك عن أب، وابن، وهذه صورتها:

		6
1/6	أب	1
ع	ابن	5

مثال آخر: هلك هالك وترك أب، وابن ابن، وهذه صورتها:

		6
1/6	أب	1
ع	ابن ابن	5

للأب السدس، لوجود فرع وارث ذكر، وما بقي فلابن ابن تعصيباً.

الحالة الثاني: أن يرث بالتعصيب فقط: فيشترط فيها أن لا يكون للميت فرع وارث مطلقاً لا من الذكور ولا من الإناث، وحينها لا **يخلو الأب من إحدى حالين**:

1. أن ينفرد الأب، كهالك عن أب فقط، فالمال كله له، أو يكون معه من لا يرث مع وجود الأب، فيأخذ حينها جميع المال كهالك عن أب، وأخ، فالمال للأب، والأخ لا يرث معه، وهذه صورتها:

ع	أب	المال كله
م	أخ شقيق	م

2. أن يكون مع الأب صاحب فرض فيأخذ صاحب الفرض فرضه والباقي يأخذه الأب تعصيباً، كهالك عن زوجة، وأب، فللزوجة الربع؛ العدم وجود فرع الوارث، والباقي للأب تعصيباً، وهذه صورتها:

		4
1/4	زوجة	1
ع	أب	3

الحالة الثالثة: أن يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً: وذلك مع الفرع الوارث الأنثى، فيأخذ السدس فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود الفرع الوارث المؤنث: وهو البنت وبنت الابن مهما نزل أبوها، كمن ترك أباً وبنتاً، فيأخذ الأب السدس فرضه، والبنت النصف، والباقي للأب أيضاً، والدليل قوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ﴾ ﴿١١﴾ دلت هذه الآية على أن نصيب الأب السدس فقط إذا كان للميت ولد سواء كان ذكرا أو أنثى، وإن كان الولد ذكراً، فهو عاصب بنفسه يستحق الباقي، ويقدم الابن على الأب في العصبة؛ لأن جهة البُنوة مقدمة على جهة الأبوة، وإن كان للميت أنثى أخذ

الأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً؛ لأنه أولى رجل ذكر، فيستحق الباقي للحديث النبيﷺ أنه قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر"([1])،([2]).

كما لو مات شخص عن بنت، وأب وهذه صورتها:

		6
1/2	بنت	3
ع +1/6	أب	1+2=3 أخذه فرضاً وتعصيباً

الصنف الثاني: الأم

وتأخذ الأم السدس بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون للميت فرع وارث " كابن، وبنت، وابن ابن، وبنت ابن وإن نزلوا"، بدليل قوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾، دلت هذه الآية على أن الأم ترث السدس عند أن يكون مع الميت ولد أو أكثر سواء كان الولد ذكراً أو أنثى، وأيضاً ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فله حكم ولد الميت، والحكمة في أنها لا ترث إلا السدس وكذا زوجها هي ما قاله السهيلي: أن الحكمة في إعطاء الوالدين ذلك والتسوية بينهما ليستمرا فيه فلا يجحف بهما إن كثرت الأولاد مثلا وسوى بينهما في ذلك مع وجود الولد أو الإخوة لما يستحقه كل منهما على الميت من التربية ونحوها(3).

مثال: هلك هالك عن: أم، وابن، وهذه صورتها:

		6
1/6	أم	1
ع	ابن	5

---

[1]) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم الحديث 6732، ج8 ص 150 وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم الحديث 1615، جـ3 ص 1233

[2]) الفقه الإسلامي وأدلته د وهبة مصطفى الزحيلي، الناشر: دار الفكر الطبعة الرابعة جـ 10 ص 7755

[3]) فتح الباري، أحمد بن على حجر العسقلاني الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379 جـ12 ص23

مثال آخر: هلك هالك عن أم، وبنت، وعم، وهذه صورتها:

		6
1/6	أم	1
1/2	بنت	3
ع	عم	2

مثال آخر: هلك هالك وترك زوجة، وأم، وبنت ابن، وابن ابن، وهذه صورتها:

		24
1/8	زوجة	3
1/6	أم	4
ع	ابن ابن بنت ابن	17

الشرط الثاني: وجود عدد من الأخوة أو الأخوات: اثنان فما فوق سواء ذكوراً أو إناثاً: لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ ١١﴾، أفادت الآية الكريمة أن الأم ترث السدس عند وجود الإخوة، سواء كانوا من الأبوين أومن الأب، أومن الأم، **وقال ابن رشد**: وأجمعوا من هذا الباب على أن الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس([1]).

ونقل غير هؤلاء الإجماع على هذا، وقد وقع الخلاف في أخوين هل يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس، **قال ابن قدامة**: لها السدس، إذا لم يجتمع الشرطان، بل كان للميت ولد، أو ولد ابن، أو اثنان من الإخوة والأخوات في قول جمهور الفقهاء ([2])، وخالف هذه المسألة ابن عباس رضي الله عنه فقال: لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس من الإخوة والأخوات إلا ثلاثة وحكي ذلك عن معاذ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ

---

[1]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد القرطبي، الناشر: دار الحديث، جـ 4 ص127

[2]) المغني لابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الناشر: جـ 6 ص276

﴿١١﴾، وأقل الجمع ثلاثة، وروي أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله عنه ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي، ومضى في البلدان، وتوارث الناس به([1])، وقصة مجيء ابن عباس إلى عثمان يجادله في شأن الأخوين وأنهما لا يحجبان الأم، فهذه قصة ضعيفة، وقول الجمهور هو الراجح في هذه المسألة، وقد جاء بسند حسن عند الحاكم في المستدرك أن زيد بن ثابت قال: الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا (2).

مثال: هلك هالك عن أم، وخمسة أخ شقيق، وهذه صورتها:

		6
1/6	أم	1
ع	خمسة أخ شقيق	5

مثال 2: هلك هالك عن أم، وخمسة أخ لأب، وهذه صورتها:

		6
1/6	أم	1
ع	خمسة أخ لأب	5

مثال3: هلك هالك وترك أم، وأخوين لأم، وعم، وهذه صورتها:

		6
1/6	أم	1
1/3	أخ لأم أخ لأم	1 1
ع	عم	3

[1]) المغني لابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، جـ 6 ص276

[2]) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب الفرائض، رقم حديث 7961

مثال4: هلك هالك عن أم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وهذه صورتها:

		6
1/6	أم	1
1/2	أخت شقيقة	3
1/6	أخت لأب	1
1/6	أخت لأم	1

الصنف الثالث: بنت الابن، فأكثر

وتأخذ بنت الابن أو بنات الابن السدس بشرطين:

الشرط الأول: عدم الفرع الأعلى سوى البنت صاحبة النصف، فإنها لا ترث السُدُس إلا معها تكمِلة للثلثين، وكذلك كل بنت ابن وإن نزلت أو تعدّدت لها سدس المال مع البنت أو بنت الابن التي أعلى منها([1])، **قال ابن المنذر:** وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات ابن أو بنات ابن: فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين([2]).

الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوها.

مثال: هلك هالك عن بنت، وبنت ابن، وعم، وهذه صورتها:

		6
1/2	بنت	3
1/6	بنت ابن	1
ع	عم	2

---

[1]) مباحث في علم المواريث، الدكتور مصطفى مسلم، الناشر: دار المنارة للنشر والتوزيع، الطبعة: الخامسة، تاريخ النشر 1425 هـ - 2004 م ص31

[2]) الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ص70

مثال آخر: هلك هالك عن بنت ابن، وبنت ابن ابن، وعم، وهذه صورتها:

		6
1/2	بنت ابن	3
1/6	بنت ابن ابن	1
ع	أخ شقيق	2

مثال آخر: هلك عن بنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، وعم، وهذه صورتها:

		6
1/2	بنت ابن ابن	3
1/6	بنت ابن ابن ابن	1
ع	أخ لاب	2

وهذا هو مراد الناظم بقوله:

وَبِنْتُ الابْنِ تَأْخُـــذُ السُّـــدْسَ إِذَا كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى

أي تأخذ بنت الابن السدس عند وجودها مع بنت الصلب؛ حيث تأخذ بنـــت الصـــلب النصف، ويعطى لبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وهذا مثال يحتذى به، وإذا وجـــدت بنت ابن مع بنت ابن ابن، فإن بنت ابن تأخذ النصف، بينما تأخذ بنت ابن ابن الســـدس، وكذلك الحكم إذا وجدت بنت ابن ابن مع بنت ابن ابن ابن؛ فتأخذ بنت ابن ابن النصف، وتأخذ بنت ابن ابن ابن السدس تكملة الثلثين، وقد ذكرنا أمثلة ذلك في الجداول السابقة؛ فليراجعها القارئ".

الصنف الرابع: الجد

المراد بالجد: هو أبو الأب وإن علا ويستحق السدس بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون للميت فرع وارث.

الشرط الثاني: عدم وجود الأب وهذ الشرط ذكر الناظم بقوله "والجد مثل الأب عند فقده"، مثال: هلك هالك عن جد، وابن، وهذه صورتها:

		6
1/6	الجد	1
ع	ابن	5

والجد في الميراث يترل مترلة الأب إلا في ثلاث حالات منها:

الحالة الأولى: عند وجود الاخوة، والفرق بين الجد والأب في هذه الحالة هو أن الأب يحجب الاخوة، والجد لا يحجبهم يشاركهم، ويشاركونه؛ لأن الجد والاخوة قربهم من الميت سواء، كل يأتي إلى الميت عن طريق الأب.

الحالة الثانية: في الصورة التي تأخذ فيها الأم ثلث الباقي مع الأب، تأخذ الثلث كاملاً مع الجد فإذا وجد: زوج وأم وجد (بدل الأب هنا جد) فالأم تأخذ الثلث كاملاً وهذه صورتها:

		6
1/2	زوج	3
1/3	أم	2
ع	الجد	1

الحالة الثالثة: زوجة، وأم، وجد، فالأم تأخذ ثلث المال كاملاً، والجد يأخذ الباقي، وهذه صورتها:

1/4	زوجة	3
1/3	أم	4
ع	الجد	5
		12

قال ابن رجب الحنبلي: جمهور العلماء على أن الأم لها الثلث مع الجد مطلقاً([1]).

الصنف الخامس: أخت لأب

وتأخذ الأخت لأب السدس بشروط خمسة:

الشرط الأول: أن لا يكون للميت فرع وارث،كالبنت، والابن، وابن الابن، وبنت الابن.

الشرط الثاني: أن لا يكون للميت أصل وارث، كالأب اتفاقاً، والجد على خلاف.

الشرط الثالث: أن لا يكون للميت أخ شقيق.

الشرط الرابع: أن تكون معها أخت شقيقة واحدة.

الشرط الخامس: أن لا يكون معها أخ لأب يعصبها.

مثال: هلك هالك عن أخت شقيقة، وأخت لأب، وعم، وهذه صورتها:

1/2	أخت شقيقة	3
1/6	أخت لأب	1
ع	عم	2
		6

[1]) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، ص431

مثال اخر: هلك هالك عن أخت شقيقة، وأختان لأب، وعم، وهذه صورتها:

1/2	أخت شقيقة	3	6
1/6	أختان لأب	1	2
ع	عم	2	4
		× 2	12
		6	6

الصنف السادس: الجدة

وترث الجدة أو الجدات السدس بشرط واحد وهو عدم الأم.

لقد وردت بعض الأحاديث على ميراث الجدة، كحديث المغيرة بن شعبة أنه أخبر أبابكر الصديق ﷺ أن رسول الله ﷺ ورث الجدة السدس فأمضاه أبوبكر، ولكن الحديث في صحته كلام، وقد ورد أحاديث أخرى في ميراث الجدة لكن في أسانيدهما شيء، وقد نقل **الإمام ابن المنذر** الإجماع على أن للجدة السدس حيث قال: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم([1])، **وقال ابن قدامة المقدسي**: أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس، وإن كثرن([2])، **وقال الماوردي**: لا خلاف أن الجدات لا يرثن مع الأم سواء من كن منهن من قبل الأب أو من قبل الأم؛ لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن لأمرين: **أحدهما**: أنها مباشرة للولادة بخلافهن، **والثاني**: أن الولادة فيها معلومة وفي غيرها مظنونة فلفوقها بهذين أحجبت جميع الجدات([3]).

---

[1]) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإجماع، بتحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، ص72

[2]) أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، المغني لابن قدامة، جـ6 ص300

[3]) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد البغدادي الشهير بالماوردي، جـ8 ص94

أنواع الجدات:

الجدات في علم الفرائض أربع:

1ـ جدة: أم أم

2ـ جدة: أم الأب

3ـ جدة: أم أب أب

4ـ جدة: أم أب الأم

وأن الجدتان الأولى والثانية وارثان بالإجماع، وأن الجدة الثالثة وارثة على الصحيح، وأن الجدة الرابعة غير وارثة بالإجماع.

أحكام الجدات:

1. إن انفردت واحدة أخذت السدس كاملاً بلا نزاع إذا لم يكن ثَمَّ أم، مثال: هلك هالك عن جدة، وابن، وهذه صورتها:

		6
1/6	جدة	1
ع	ابن	5

2. تشتركان في السدس إذا اجتمعتا وتساويا مثل: أم أم أم، وأم أم أب، وأم أب أب، وهذه صورتها:

		6
$\frac{1}{6}$	أم أم أم أم أم أب أم أب أب	1

وهو ما قاله الناظم رحمه الله":

وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ ... وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ

فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّهْ ... فِي الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ

3. الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة من جهتها مثل: أم أم، وأم أم أم، وهذه صورتها:

		6
1/6	أم أم	1
م	أم أم أم	م

4. الجدة القريبة من جهة الأم تحجب الجدة البعيدة من جهة الأب مثل: أم أم، وأم أم أب، وهذه صوراها:

		6
1/6	أم أم	1
م	أم أم أب	م

وهو ما أشار الناظم بقوله "رحمه الله".

وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ أَمَّ أَبٍ بُعْدَى وَسُدْسًا سَلَبَتْ

5. الجدة القريبة من جهة الأب لا تحجب الجدة البعيدة من جهة الأم، مثل: أم أب، وأم أم أم، وهذه صورتها:

		6
1/6	أم أب أم أم أم	1

وهو ما قال الناظم رحمه الله:

وَإِنْ تَكُنْ بِالْعَكْسِ فَالْقَوْلاَنِ في كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوْصَانِ

لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّحِيْحِ وَاتَّفَقَ الْجُلُّ عَلَى التَّصْحِيْحِ

قوله: (واتفق الجل) يعني الجل معظم الشافعية، وكذلك المالكية على التصحيح لا تسقط البعدى من جهة الأم بالقربى من جهة الأب، بل يشتركان في السدس، على الصحيح؛ لأن التي من قبل الأم هي الأصل، وبه قطع المالكية.

والقول الثاني: تسقط البعدى من جهة الأم، وبه قطع الحنفية، لبعدها.

الصنف السابع: الإخوة لأم

يستحق الإخوة لأم السدس بثلاثة شروط:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث كالبنت، والابن، وابن ابن وبنت الابن.

الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور كالأب والجد.

الشرط الثالث: أن يكون منفردا.

مثال: هلك هالك عن أخ لأم، وعم، وهذه صورتها:

		6
1/6	أخ لأم	1
ع	عم	5

مثال آخر: هلكت هالكة عن اخت لأم، وأخ شقيق، وهذه صورتها:

		6
1/6	أخت لأم	1
ع	أخ شقيق	5

أسئلة وتمارين:

1. من هم أصحاب السدس في الميراث؟ وما شروط كل منهم؟
2. ما الحالات الثلاث للأب في الميراث أذكرها مع الأمثلة؟
3. الجد مثل الأب في الميراث إلا في ثلاثة حالات ما هي؟
4. هات دليلاً من القرآن على ميراث كلاً من: الأب، الأم، الإخوة لأم؟
5. ما أنواع الجدات في الميراث؟
6. بين أحكام الجدات في الميراث؟
7. حلل المسائل الآتية:

هلك هالك عن: أب، وأم، وابن؟

هلك هالك عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وعم؟

هلكت هالكة عن: زوج، وأم أم، وأم أب، وعم؟

هلك هالك عن: بنت، وبنت ابن، وأم، وجد؟

هلكت هالكة عن: زوج، وأخ لأم، وأم أم أب، وأخ شقيق؟

حالات ميراث أصحاب الفروض

الوارث	حالاته
الأب	1. السدس: عند وجود الفرع الوارث المذكر . 2. التعصيب: عند عدم الفرع الوارث مطلقاً. 3. السدس والتعصيب: عند وجود الفرع الوراث المؤنث.
الجد الصحيح	1. السدس: عند وجود الفرع الوارث المذكر . 2. التعصيب: عند عدم الفرع الوارث مطلقاً. 3. السدس والتعصيب: عند وجود الفرع الوراث المؤنث. 4. الحجب: يحجب الجد بالأب، كما يحجب بالجد الأقرب.
الأم	1. السدس: عند وجود الفرع الوراث. 2. الثلث: إذا لم يكن للميت فرع وارث، ولا عدد من الإخوة. 3. ثلث الباقي: عند اجتماع الأبوين مع أحد الزوجين.
الجدة	1. السدس: للواحدة أو أكثر إذا تساوين في الدرجة. 2. تحجب مطلقاً: بالأم، وبالجدة القربى.
الزوج	1. النصف: عند عدم الفرع الوارث للزوجة. 2. الربع: عند وجود الفرع الوارث للزوجة.
الزوجة	1. الربع: عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج. 2. الثمن: عند وجود الفرع الوارث للزوج.
البنت	1. النصف: للواحدة إذا لم يكن معها معصب. 2. الثلثان: للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن معصب. 3.التعصيب: مع الابن فأكثر وهي عصبة بالغير.

بنات الابن	1. النصف: بشرط أن تكون منفردة، وعدم المعصب (ابن الابن). 2. الثلثان: بشرط التعدد اثنان فأكثر، وعدم المعصب لهن. 3. التعصيب: مع ابن ابن فأكثر بشرط أن يكون في درجتها. 4. السدس: بشرط وجود بنت واحدة وعدم وجود معصب. 5. الحجب: تحجب بنت الابن فأكثر حجب حرمان بالابن فأكثر وبالبنتين فأكثر.
الأخت الشقيقة	1. النصف: للواحدة إذا لم يوجد معها معصب. 2. الثلثان: بشرط التعدد اثنين فأكثر، وعدم المعصب(الأخ الشقيق) 3. التعصيب بالغير: إذا كان معها أخ شقيق. 4. التعصيب مع الغير: وذلك مع الفرع الوارث المؤنث. 5. الحجب: تحجب الأخت الشقيقة فأكثر حجب حرمان بالابن، وابن الابن، والأب، والجد في بعض المذاهب.
الأخت لأب	1. النصف: للواحدة عند عدم البنت الصلبية. 2. الثلثان: بشرط التعدد، وعدم المعصب، وعدم العصبة مع الغير. 3. السدس: إذا كانت معها أخت شقيقة واحدة تكملة للثلثين. 4. التعصيب بالغير: إذا كان معها أخ لأب. 5. التعصيب مع الغير: مع البنت أو بنت الابن فتأخذ الباقي. 6. الحجب: تحجب الأخت لأب حجب حرمان بالأب والابن وإن نزل وبالأخ الشقيق والأخت الشقيقة التي صارت عصبة، وتحجب بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معها معصب.
الإخوة والأخوات لأم	1. السدس: للواحد مذكراً كان أو مؤنثاً. 2. الثلث: للأكثر من واحد مذكراً كان أو مؤنثاً . 3. الحجب: يحجب الإخوة لأم بالأصل المذكر، وبالفرع الوارث.

بَابُ التَّعْصِيْب

وَحُــقَّ أَنْ نَشْــرَعَ فِي التَّعْصِــيْبِ ... بِكُلِّ قَــوْلٍ مُــوْجَزٍ مُصِــيْبِ
فَكُلُّ مَــنْ أَحْــرَزَ كُــلَّ الْمَــالِ ... مِــنَ الْقَرَابَــاتِ أَوِ الْمَــوَالِي
أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَــهْ ... فَهْوَ أَخُو الْعُصُــوْبَةِ الْمُفَضَّــلَهْ
كَــالأَبِ وَالْجَــدِّ وَجَــدِّ الْجَــدِّ ... وَالاِبْــنِ عِنْــدَ قُرْبِــهِ وَالْبُعْــدِ
وَالأَخِ وَابْــــنِ الأَخِ وَالأَعْمَــــامِ ... وَالسَّيِّدِ الْمُعْتِــقِ ذِي الإِنْعَــامِ
وَهَكَــــذَا بَنُــــوْهُمُ جَمِيْعَــــا ... فَكُــنْ لِمَــا أَذْكُــرُهُ سَــمِيْعَا
وَمَا لِــذِي الْبُعْــدِ مَــعَ الْقَرِيْــبِ ... فِي الإِرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلاَ نَصِــيْبِ
وَالأَخُ وَالْعَــــــــمُّ لأُمٍّ وَأَبِ ... أَوْلَى مِنَ الْمُدْلِيْ بِشَطْرِ النَّسَــبِ
وَالاِبْــنُ وَالأَخُ مَــعَ الإِنَــاثِ ... يُعَصِّــــبَانِهِنَّ فِي الْمِيْــــرَاثِ
وَالأَخَــوَاتُ إِنْ تَكُــنْ بَنَــاتُ ... فَهُــنَّ مَعْهُــنَّ مُعَصَّــبَاتُ
وَلَيْسَ فِي النِّسَــاءِ طُــرًّا عَصَــبَهْ ... إِلاَّ الَّتِيْ مَنَّــتْ بِعِتْــقِ الرَّقَبَــهْ

الشرح:

ذكر الناظم رحمه الله هنا التعصيب تعريفه وأنواعه:

أولاً: تعريف العصبة لغة : مصدر عصَّب يعصب تعصيباً، وهو مشتق من العصب، بمعنى : الشد والتقوية، أو الإحاطة، و (عصبة) الرجل بنوه وقرابته لأبيه سموا بذلك؛ لأنهم (عصبوا) به بالتخفيف أي أحاطوا به: فالأب طرف، والابن طرف، والعم جانب، والأخ جانب([1]).

[1]) مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، الناشر: المكتبة العصرية، ص210

تعريف العصبة اصطلاحاً: من يرث بغير تقدير([1]).

وقول الناظم: "فَهْوَ أَخُو الْعُصُوْبَةِ الْمُفَضَّلَهْ" أي على غيرها من بقية العصبات، أو المفضلة على الفرض **قال العلامة البقري**: وقد اختلف في الإرث بالفرض والتعصيب: أيهما أفضل وأقوى، على قولين، جوز الشيخ ابن الهائم بأنه بالفرض أقوى، لتقدمه ولعدم سقوطه بضيق التركة، وجوز الرشيدي في شرح الجعبرية عكسه؛ لأنه به يستحق كل المال؛ ولأن ذا الفرض إنما فرض له لضعفه، لئلا يسقطه القوي، ولهذا كان أكثر من فرض له الإناث، وكان أكثر من يرث بالتعصيب الذكور، فالأصل في الذكور التعصيب، والأصل في النساء الفرض، فالتعصيب أقوى من الفرض؛ لأنه أصل في الأقوى، وهذا هو المعتمد([2]).

أقسام العصبة:

تنقسم العصبة إلى قسمين القسم الأول: عصبة نسبية، والقسم الثاني: عصبة سببية.

أقسام العصبة النسبية:

والعصبة النسبية على ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.

النوع الأول: عصبة بالنفس:

عصبة بالنفس هم كل قريب ذكر لا يد خل في نسبته إلى الميت أنثى، ويتم الانتساب إلى الميت إما مباشر، كالأب والابن، وإما بطريق غير مباشر كابن الابن، وعددهم أربعة عشر وهم:

الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، وإن نزلا، والمعتق، والمعتقة.

[1]) مباحث في علم المواريث، الدكتور مصطفى مسلم، لناشر: دار المنارة للنشر والتوزيع، ص35

[2]) شرح الرحبية في علم الفرائض مع حاشيتها للعلامة محمد بن قاسم البقري، ص 68

جهات العصبة بالنفس:

تنقسم العصبة بالنفس إلى أربع جهات، وهي:

جهة البنوة:	وتشمل الابن، وابن الابن وإن نزل.
جهة الأبوة:	وتشمل الأب، والجد، وإن علا.
جهة الأخوة:	وتشمل الأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب.
جهة العمومة:	وتشمل العم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب.

أحكام العصبة بالنفس إذا اجتمعوا:

إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم أربع حالات وهي:

الحالة الأولى: أن يتحدا في الجهة والدرجة، والقوة، فحينئذ يشتركان في الميراث، أي في العصبة، كما لو اجتمع أربعة أبناء، أو خمسة أشقاء، أو ثلاثة أعمام لأب.

الحالة الثانية: أن يختلفا في الجهة فيقدم في الميراث الأقرب جهة، مثل أن يجتمع أب، وابن، فالابن مقدم على الأب، لأنه أقرب جهة.

الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهة، ويختلفا في الدرجة، مثل أن يجتمع ابن، وابن ابن، فيقدم الابن على ابن الابن؛ لأنه أقرب درجة.

الحالة الرابعة: أن يتحدا في الجهة والدرجة، ويختلفا في القوة، بحيث يكون أحدهما أقوى من الآخر فيقدم الأقوى مثل أخ شقيق، وأخ لأب، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب؛ لأن أدلى بجهتين وهم الأب والأم، وأما الأخ لأب فقدم جهة واحدة وهي الأب.

وإلى ذلك أشار العالم الفرضي (الجعبري) رحمه الله تعالى – بقوله:

فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

ومعنى كلام الناظم أنك تقدم أولا الأقدم جهة، فإذا استووا في الجهة تقدم الأقرب وهو الأرفع درجة، ثم إذا استووا في الجهة والدرجة تقدم الأقوى([1])، **قال المازري**: الأخ الشقيق

---

[1]) شرح حديث ابن عباس في الفرائض، عبد المحسن بن محمد المنيف، ص122

مع الأخ للأب فإن الإجماع على أن الشقيق أولى بالميراث من الأخ للأب؛ لأنهما اشتركا في الأخوة من الأب، وزاد الشقيق أخوة من الأم فهي أخوة كلها فكأنها أخوة أقوى من أخوة، فلهذا قدم الشقيق باتفاق([1])، **وقال ابن عبد البر**: لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف من المسلمين أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث([2]).

وقال الإمام النووي: يقدم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب فإذا خلف بنتاً وأخاً وعماً فللبنت النصف فرضاً والباقي للأخ، ولا شيء للعم([3]).

كيفية توريث العصبة بالنفس:

لتوريث العصبة ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن لا يوجد معه صاحب فرض البتة، فهذا يحرز كل المال إذا لم يكن معه صاحب فرض، كمن ترك خمسة ابنا وهذه صورتها:

		5
ع	خمسة ابناء	لكل ابن يأخذ واحد

الحالة الثانية: أن يبقى شيء بعد أصحاب الفروض حينئذٍ يكون له ما أبقاه أصحاب الفروض وهذا هو الذي أشار الناظم بقوله: "أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ"، **وقال ابن بطال**: وأجمعوا أن ما فضل من المال عن أصحاب الفرائض فهو للعصبة([4]).

---

[1]) المعلم بفوائد مسلم، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي، جـ2 ص336

[2]) الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، جـ5 ص333

[3]) المنهاج شرح صحيح مسلم، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، جـ11 ص53

[4]) شرح صحيح البخاري، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، جـ8 ص365

وقال الإمام النووي: وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات [1]، مثال: هلك هالك عن زوجة، وأخ شقيق، وهذه صورتها:

		4
1/4	زوجة	1
ع	أخ شقيق	5

مثال آخر: هلكت هالكة عن زوج، وأخ لأب، وهذه صورتها:

		4
1/2	زوج	1
ع	أخ لأب	5

الحالة الثالثة: أن لا يبقى له شيء بعد الفروض حينئذٍ يسقط ليس له شيء، وهذا يشمل العصبة بالنفس جميعاً إلا ثلاثة: الابن، والأب، والجد عند فقد الأب، مثال: هلكت هالكة عن زوج، وأخت شقيقة، وعم، وهذه صورتها:

		2
1/2	زوج	1
1/2	أخت شقيقة	1
ع	عم	.

ثانياً: العصبة بالغير:

العصبة بالغير هي: كل أنثى ذات فرض إذا وجد معها أخوها، فإنها تصير عصبة به.

وهي منحصرة في أربعة من الورثة وكلهن من الإناث وهن:

البنت الصلبية:	يعصبها	الابن فأكثر.

[1] المنهاج شرح صحيح مسلم، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، جـ11 ص53

بنت الابن:	يعصبها	ابن الابن فأكثر.
الأخت الشقيقة:	يعصبها	الأخ الشقيق فأكثر.
الأخت لأب:	يعصبها	الأخ لأب فأكثر.

دليل العصبة بالغير:

ودليل هذا التعصيب قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ ﴿١١﴾﴾ وقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ ﴿١٧٦﴾﴾ وقاسوا بنات الابن على البنات، والأخوة رجالاً ونساء، تشمل الأشقاء، ومن الأب([1])، **وأما الإجماع**: فقد حكاه غير واحد من أهل العلم منهم ابن رشد في كتابه بداية المجتهد حيث قال: وأجمع المسلمون على أن ميراث الأولاد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكوراً وإناثاً معاً هو أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين([2]).

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل خط الأنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض، إذا كان معهم من له فرض المعلوم، بدئ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد: للذكر مثل حظ الأنثيين([3]).

وقال ابن حزم: ومن ترك ابناً وابنة، أو ابناً وابنتين فصاعدا، أو ابنة وابناً فأكثر، أو اثنين وبنتين فأكثر: فللذكر سهمان، وللأنثى سهم، هذا نص القرآن، وإجماع متيقن([4]).

الحكمة من تضعيف حق الذكر على الأنثى:

هناك حكمة عظيمة في تفضيل الذكر على الأنثى في الإرث، وهذه الحكمة قد جهلها العلمانيون والملاحدة ومن لا عقل له الذين ينادون في كل مرة في الشاشات بتسوية المرأة بالرجل في الميراث، **يقول الحافظ ابن كثير**: فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث

---

[1]) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، جـ5 ص101

[2]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد القرطبي، الناشر: دار الحديث، جـ4 ص125

[3]) الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ص69

[4]) المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، جـ 8 ص286

للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكُلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى([1]).

وقال جمال الدين القاسمي: وجه الحكمة في تضعيف نصيب الذكر هو احتياجه إلى مؤنة النفقة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق، فهو إلى المال أحوج؛ ولأنه لو كمل نصيبها، مع أنها قليلة العقل، كثيرة الشهوة لأتلفته في الشهوات إسرافاً؛ ولأنها قد تنفق على نفسها فقط، وهو على نفسه وزوجته([2]).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث، كما قال تعالى: ﴿وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ ١٧٦﴾، وقد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه يبين لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لئلا يضلوا، فمن سوى بينهما فيه فهو ضال قطعاً، ثم بين أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه بقوله: ﴿وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ١٧٦﴾([3]).

وقال ولي الله الدهلوي: إن الذكر يفضل على الأنثى إذا كانا في منزلة واحدة أبداً لاختصاص الذكور بحماية البيضة والذب عن الذمار؛ ولأن الرجال عليهم انفاقات كثيرة، فهم أحق ما يكون شبه المجان، بخلاف النساء فإنهن كل على أزواجهن أو آبائهن أو

---

[1]) تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، جـ2 ص225

[2]) محاسن التأويل، محمد جمال الدين بن محمد القاسمي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى – تاريخ النشر 1418 هـ جـ3 ص38

[3]) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي، الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر، عام النشر : 1415 هـ - 1995 مـ ، جـ 3 ، ص24

أبنائهن، وهو قوله تعالى: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ ﴿٣٤﴾﴾([1]).

وقال الشيخ أبي نصر محمد بن عبد الله: إحداث ضلالة التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث كانت في عهد حكم مصطفى أتاتورك وهو زعيم ملحد لا يؤمن بالله رباً ولا بالإسلام ديناً ولا بمحمد رسولاً، ثم سرت هذه الضلالة إلى بعض الدول، وقد ماتت هذه الضلالة و لم يبق لها أثر والحمد لله، ولاشك أن من استباح التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث فهو كافر، وكيف لا وهو مكذب بما نطق به القرآن وبما أرسل الله به رسوله ومقبل على حكم الطاغوت؟ وقد قال بعد قوله: ﴿وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ﴿١٧٦﴾﴾، فالقائلون بالتسوية بين الرجال والنساء في الميراث ضلوا ـــ ورب محمد ـــ فلاشك في ضلالهم، فهل من توبة إلى الله وإنابة إليه؟([2]).

أمثلة عصبة بالغير:

مثال 1: هلكت هالكة عن: زوج، وابن، وبنت، وهذه صورتها:

		4
1/4	زوج	1
ع	ابن	2
	بنت	1

[1]) حجة الله البالغة، أحمد بن عبد الرحيم المعروف بالشاه ولي الله الدهلوي، جـ2 ص185

[2]) إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء، أبي نصر محمد بن عبد الله الإمام، الطبعة الأولى، تاريخ النشر 1425هـ ـــ 2004م ص54

مثال2: هلك هالك عن: أم، وابني ابن، وبنت ابن، وهذه صورتها:

		6
1/6	أم	1
ع	ابن ابن	2
	ابن ابن	2
	بنت ابن	1

مثال3: هلك هالك عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخ شقيق، وهذه صورتها:

		4
4/1	زوجة	1
ع	أخت شقيقة	1
	أخ شقيق	2

مثال4: هلك هالك عن جدة، وأخت لأب، وأخوان لأب، وهذه صورتها:

		6
1/6	جدة	1
ع	أخت لأب	1
	أخ لأب	2
	أخ لأب	2

ثالثاً: العصبة مع الغير

العصبة مع الغير: هي الأخت الشقيقة، أو الأخت من الأب، مع البنت، أو بنت الابن فإذا ترك الميت بنتين، أختاً شقيقة أو لأب، ورثت البنتان الثلثين بالفرض كما سبق، وأخذت الأخت الشقيقة، أو لأب، الثلث الباقي بالتعصيب، ومثل هذا الأخوات الشقيقات أو لأب مع بنت الابن أو بنات الابن([1]).

[1]) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، الدكتور مصطفى ديب البغا، جـ5 ص102

دليل العصبة مع الغير:

ففي البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت، وابنة ابن، وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: "لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم"([1])، **قال ابن بطال**: وفي حديث ابن مسعود بيان ما عليه جماعة العلماء إلا ما شذ في أن الأخوات عصبة للبنات يرثون ما فضل عن البنات[2].

وقال القرطبي: والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات وإن لم يكن معهن أخ[3]، وهذا هو ما أشار عليه لناظم بقوله:

وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصَّبَاتُ

أمثلة عصبة مع الغير:

مثال1: هلك هالك عن بنت، وأخت شقيقة، وهذه صورتها:

		2
1/2	بنت	1
ع	أخت شقيقة	1

---

[1]) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث ابنة الابن مع بنت رقم حديث 6736، وأخرجه الدارمي 2/348-349، والترمذي (2093) ، وابن الجارود (962) ، وأبو يعلى (5108) و (5295) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/392، والشاشي (911) و (912) ، والطبراني في "الكبير" (9869)

[2]) شرح صحيح البخاري لابن بطال دار النشر: مكتبة الرشد الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م جـ8 ص355

[3]) الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد أحمد القرطبي جـ 6 ص29

مثال2: هلك هالك عن بنت، وبنت ابن، وأخت لأب، وهذه صورتها:

		6
1/2	بنت	3
1/6	بنت ابن	1
ع	أخت لأب	2

مثال3: هلك هالك عن بنت، وبنت ابن، وأختين شقيقتين، وهذه صورتها:

		6
1/2	بنت	3
1/6	بنت ابن	1
ع	أخت شقيقة أخت شقيقة	1 1

مثال4: هلك هالك عن بنتي ابن، وأخت لأب، وهذه صورتها:

		3
2/3	بنت ابن بنت ابن	1 1
ع	أخت لأب	1

مثال5: هلك هالك عن بنتي ابن ابن، وأخت شقيقة، وهذه صورتها:

		3
2/3	بنت ابن ابن بنت ابن ابن	1 1
ع	أخت شقيقة	1

القسم الثاني: عصبة سببية:

والعصبة السببية هم المعتق ذكراً كان أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، وهم أقربـــاء المعتق الذكور، الذين لا يدخل في نسبهم إليه أنثى، ويشترط لإرث العصبة السببية شرطان:

1. عدم استغراق الفروض المسألة.
2. عدم وجود عصبة نسبية التي تقدم ذكرها.

مثال1: هلك هالك عن: جدة، ومعتق، وهذه صورتها:

		6
1/6	جدة	1
ع	معتق	5

مثال2: هلك هالك عن أخ لأم، ومعتقة، وهذه صورتها:

		6
1/6	أخ لأم	1
ع	معتقة	5

مثال3: هلك هالك عن: أخت لأم، وابن معتق، وهذه صورتها:

		6
1/6	أخت لأم	1
ع	ابن معتق	5

مثال4: هلك هالك عن زوجة، وأخ شقيق للمعتق، وهذه صورتها:

		4
1/4	زوجة	1
ع	أخ شقيق للمعتق	3

أسئلة وتمارين:

1. عرف التعصيب لغة واصطلاحاً؟
2. أذكر أقسام العصبة؟
3. أذكر أحوال العصبة؟
4. بين أقسام العصبة النسبية؟
5. عرف العصبة بالنفس اصطلاحاً؟
6. أذكر جهات العصبة بالنفس؟
7. ما الحكم إذا وقع تزاحم العصبات ؟
8. عرف العصبة بالغير مع ذكر دليلها؟
9. ما الحكمة من تضعيف حق الذكر على الأنثى؟
10. عرف العصبة مع الغير مع ذكر الدليل؟
11. هات امثلة فيها عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير؟
12. بين أنواع العصبة فيما يأتي:

هالكة عن: بنت، وبنت ابن، وابن ابن.

هالك عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ لأب.

هالكة عن: أم، وبنت، وأب.

هالكة عن: أم، وأخوين لأم، ومعتق.

هالك عن: بنتي ابن، وأخت لأب.

هالكة عن: أم، وأخ لأم، وأخ شقيق.

هالكة عن: أخت شقيقة، وابن عم لأب.

هالك عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وعم شقيق.

هالكة عن: ثلاث بنات، وابن.

هالكة عن: بنت، وأختين وأخ أشقاء.

بَابُ الْحَجْب

وَالْجَدُّ مَحْجُوْبٌ عَنِ الْمِيْرَاثِ ... بِالأَبِ فِي أَحْوَالِهِ الثَّلاَثِ
وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِهَهْ ... بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ
وَهَكَذَا ابْنُ الإِبْنِ بِالإِبْنِ فَلاَ ... تَبْغِ عَنِ الْحُكْمِ الصَّحِيْحِ مَعْدِلاَ
وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ بِالْبَنِيْنَا ... وَبِالأَبِ الأَدْنَى كَمَا رَوِيْنَا
أَوْ بِبَنِي الْبَنِيْنَ كَيْفَ كَانُوا ... سِيَّانِ فِيْهِ الْجَمْعُ وَالْوِحْدَانُ
وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ بِالإِسْقَاطِ ... بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ
وَبِالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الإِبْنِ ... جَمْعًا وَوِحْدَانًا فَقُلْ لِيْ زِدْنِي
ثُمَّ بَنَاتُ الإِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى ... حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فَتَى
إِلاَّ إِذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ ... مِنْ وَلَدِ الإِبْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا
وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ اللاَّتِي ... يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِنَ الْجِهَاتِ
إِذَا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا ... أَسْقَطْنَ أَوْلاَدَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا
وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا ... عَصَّبَهُنَّ بَاطِنًا وَظَاهِرَا
وَلَيْسَ إِبْنُ الأَخِ بِالْمُعَصِّبِ ... مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ فِي النَّسَبِ

الشرح:

ذكر الناظم هذه الأبيات باب الحجب وهو باب عظيم في الفرائض، حتى قال بعض الفقهاء: يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، ومراد الفقهاء أن من لم يتقن هذا لا يحل له الفتوى في باب الفرائض.

أولا: تعريف الحجب لغة:

الحجب لغة: المنع " وفي مختار الصحاح حجبه" منعه عن الدخول وبابه نصر([1]).

والحجب شرعاً: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظية([2]).

مثال: هلكت هالكة عن زوج، وبنت، وأخ لأم، وهذه صورتها:

		4
1/4	زوج	1
1/2	بنت	2
م	أخ لأم	محجوب

ثانياً: أقسام الحجب:

ينقسم الحجب إلى قسمين: القسم الأول: حجب بالأوصاف، والقسم الثاني: حجب بالأشخاص.

القسم الأول حجب الأوصاف: هو حجب عن الميراث بالكلية، لوجود وصف قائم بالوارث يمنعه من الميراث كالرق، والقتل، واختلاف الدين.

القسم الثاني: حجب بالأشخاص، وينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: حجب حرمان، والقسم الثاني: حجب نقصان.

أولاً: تعريف حجب الحرمان: هو منع الشخص من الميراث بالكلية، مثل حجب ابن الابن بالابن.

ثانياً: تعريف حجب النقصان: هو منع الشخص من أوفر حظيه، مثل حجب الأم من الثلث إلى السدس؛ لوجود الفرع الوارث، وحجب الزوج من النصف إلى الربع بالفرع الوارث .

---

[1]) مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، ص210

[2]) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، الدكتور مصطفى ديب البغا، جـ5 ص105

ثالثاً: الانتقالات

1. **انتقال من فرض إلى فرض أقل منه**: وهذا في حق من له فرضان، وهم خمسة:

الزوجان، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.

2. **انتقال من التعصيب إلى الفرض**: وهذا يكون في حق الأب والجد فقط، مثال:

		6
1/6	أب	1
ع	ابن	5

3. **انتقال من الفرض إلى التعصيب**: وهذا في حق ذوات النصف، مثال: هلك هالك عن: زوجة، وأخت شقيقة وأخ شقيق، وهذه صورتها:

		4
1/4	زوجة	1
ع	أخت شقيقة	1
	أخ شقيق	2

4. **انتقال من تعصيب إلى تعصيب**: وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، فإن للأخت -مثلا- مع البنت: الباقي، وهو النصف، ولو كان معها أخوها لتحولت إلى معصية بالغير، فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، مثال: هلك هالك عن: بنت، وأخت لأب، وأخ لأب، وهذه صورتها:

		2
1/2	بنت	1
ع	أخ لأب	1
	أخت لأب	

رابعاً: الازدحامات:

الازدحامات ثلاثة:

1- ازدحام في الفرض: وهذا يكون في سبعة من الورثة وهم: الجدة، والزوجة، والعدد من البنات، وبنات الابن، والأخوات من الأبوين، والأخوات لأب، والإخوة لأم، مثال:

		24
1/8	ثلاثة زوجات	3
2/3	أربع بنات ابن	16
ع	عم	5

2- ازدحام في التعصيب: وهذا يكون في حق كل عاصب، مثال: هلك هالك عن: خمسة ابناء، وجد، وهذه صورتها:

		6
1/6	جد	1
ع	خمسة أبناء	5

مثال آخر: هلكت هالكة عن أم، وسبعة أخ شقيق وهذه صورتها:

		6
1/6	أم	1
ع	سبعة أخ شقيق	5

3- ازدحام في العول: وهذا يكون في حق أصحاب الفروض، إذا تزاحموا في الفريضة الواحدة؛ لأنه ليس بعضهم أحق بالإرث من بعض، فيلحق النقص جميعهم، حتى يتمكن من قسمتها، مثال: ماتت وتركت عن زوج، وأختان لأب، وأخت لأم، وهذه صورتها:

		8/6
1/2	زوج	3
1/2	أخت لأب أخت لأب	2 2
1/6	أخت لأم	1

خامساً: أقسام الوَرَثَة

تنقسم الورثة بالنسبة إلي حجب الحرمان أربعة أقسام وهي:

1 – الذين لا يُحجبون ولا يَحجبون غيرهم، وهم: الزوجان.

2 – الذين لا يُحجبون ويَحجبون غيرهم، وهم: الأبوان والولدان.

3 – قسم يُحجبون ولا يَحجبون غيرهم، وهم: الإِخوة لأُم.

4 – قسم يُحجبون ويَحجبون غيرهم، وهم: بقية الورثة.

سادساً قواعد في حجب الحرمان

1. كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، يستثنى من ذلك الإخوة لأم، وأم الأب.
2. كل من أدلى بأنثى لا يرث مثل ابن البنت، وابن الأخت؛ يستثنى من ذلك الإخوة لأم.
3. ستة من الوارثين لا يحجبون حجب حرمان، وهم: الوالدان، والولدان، والزوجان.
4. الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواش.
5. إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم الأقدم جهة، فإن استويا قدم الأقرب درجة، فان استويا قدم الأقوى درجة.

جدول المحجوبين من الرجال

المحجوب	الحاجب
1 – ابن الابن	الابن وكل ابن ابن أقرب.
2 – الجد	الأب وكل جد أقرب.
3 – الأخ الشقيق	الابن، ابن الابن، الأب، والجد على خلاف في بعض المذاهب.
4 – الأخ لأب	الابن، ابن الابن، الأب، والجد في بعض المذاهب، الأخ الشقيق، الأُخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.
5 – الأخ لأُم	الابن، ابن الابن، بنت، بنت الابن، الأب، الجد.
6 – ابن الأخ الشقيق	الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأُخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير.
7 – ابن الأخ لأب	الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأُخت الشقيقة، والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير وابن الأخ الشقيق.
8 – العم الشقيق	الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأُخت الشقيقة، والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب.
9 – العم لأب	الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأُخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق.
10 – ابن العم الشقيق	الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأُخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب.
11 – ابن العم لأب	الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأُخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق.
12 – المعتق	ويحجبه كل عصبة نَسَبية التي ذكرناها

جدول المحجوبات من النساء

المحجوب	الحاجب
1 – بنت الابن	الابن، والبنتان.
2 – الجدة (أُم الأب)	الأُم، وكل جدة قريبة، والأب في بعض المذاهب
3 – الجدة (أُم الأُم)	الأُم، وكل جدة قريبة.
4 – الأُخت الشقيقة	الابن، وابن الابن، والأب، والجد في بعض المذاهب.
5 – الأُخت لأب	الابن، ابن الابن، الأب، الجد في بعض المذاهب، والأخ الشقيق، والأُخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، والأُختان الشقيقتان إن لم يكن معها أخ مبارك.
6 – الأُخت لأُم	الابن، ابن الابن، بنت، بنت الابن، الأب، الجد.
7 – المعتقة	كل عصبة نَسَبية التي تم ذكرها سابقاً.

الأخ المبارك والأخ المشئوم:

والأخ المبارك هو الأخ الذي لولاه لسقطت أخته مثال: هلك هالك عن بنتين وأم، وبنت ابن، وابن ابن، وهذه صورتها:

		6
$\frac{2}{3}$	بنت بنت	2 2
$\frac{1}{6}$	أم	1
ع	ابن ابن بنت ابن	الباقي 1

وبنت ابن لولا وجود ابن الابن ما ورثت، ويسمى هذا الأخ المبارك.

مثال آخر: هلك هالك عن بنتين، وبنت ابن، وهذه صورتها:

		3
2 3	بنت بنت	1 1
م	بنت ابن	محجوبة بالبنات
ع	عم	1

في هذا المثال بنت الابن محجوبة ولا ترث؛ لاستغراق البنات الثلثين، وعدم وجود المعصب لها.

أمثلة أخرى: هلك هالك عن أختين شقيقتين، وأخت لأب، وأخ لأب، وهذه صورتها:

		3
2 3	أخت شقيقة أخت شقيقة	1 1
ع	أخ لأب أخت لأب	الباقي 1

أخت لأب و لولا وجود أخيها ما ورثت:

مثال آخر: هلك هالك عن أختين شقيقتين، وأخت لأب، وعم، وهذه صورتها:

		3
2 3	أختان شقيقتان	2
م	أخت لأب	محجوبة بالأخوات
ع	عم	1

في هذا المثال أخت لأب محجوبة ولا ترث؛ لاستغراق الأخوات الثلثين، وعدم وجود المعصب لها.

الأخ المشؤوم:

هو الأخ الذي لولاه لورثت أخته.

أمثلة: هلكت هالك عن زوج، وأم، وأب، وبنت، وبنت ابن وهذه صورتها:

		15/12
1/4	زوج	3
1/2	بنت	6
1/6	بنت ابن	2
1/6	أم	2
1/6	أب	2

فلو كان معهم ابن ابن سقط وسقطت معه بنت ابن، لاستغراق الفروض التركة، وتكون إذ ذاك عائلة لثلاثة عشر، فلولاه لورثت كما بينا فهو أخ مشؤوم عليها.

مثال آخر: هلكت هالكة عن: زوج، وأخت شقيقة، وأحت لأب، وأخ لأب وهذه صورتها:

		7/6
$\frac{1}{2}$	زوج	3
$\frac{1}{2}$	أخت شقيقة	3
$\frac{1}{6}$	أخت لأب	1

فلوكان معها أخ لأب سقط وسقطت معه لتعصيبه إياها، والعاصب يسقط إذا استغرقت أصحاب الفروض التركة، فهو أخ مشؤوم عليها لولاه لورثت.

وهذا هو الذي ذكره الناظم رحمه الله بقوله:

ثُمَّ بَنَاتُ الإِبْـــنِ يَسْـــقُطْنَ مَتَـــى ... حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَـــا فَتَـــى

إِلاَّ إِذَا عَصَّـــــــبَهُنَّ الـــــــذَّكَرُ ... مِنْ وَلَدِ الإِبْنِ عَلَى مَا ذَكَـــرُوا

وَمِـــثْلُهُنَّ الأَخَـــوَاتُ اللاَّتِـــي ... يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِـــنَ الْجِهَـــاتِ

إِذَا أَخَـــذْنَ فَرْضَـــهُنَّ وَافِيَـــا ... أَسْقَطْنَ أَوْلاَدَ الأَبِ الْبَوَاكِيَـــا

وَإِنْ يَكُـــنْ أَخٌ لَهُـــنَّ حَاضِـــرَا ... عَصَّـــبَهُنَّ بَاطِنًـــا وَظَـــاهِرَا

ولذا قال الإمام ابن المنذر: وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر([1]).

ملاحظة:

قال الناظم رحمه الله

وَلَـــيْسَ إِبْـــنُ الأَخِ بِالْمُعَصِّـــبِ ... مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَـــهُ فِي النَّسَـــبِ

أي ابن الأخ لأب لا يعصب الأخت لأب؛ لأنه لا يعصب أخته بنـــت أخ لأب الـــتي في درجته، وكذلك ابن الأخ الشقيق لا يعصب الأخت الشقيقة، كما لا يعصب أخته التي في درجته، فكيف يعصب من هي فوقه في الدرجة؟ مثال هلك هالك وترك أختين شقيقتين، وأخت لأب، وابن أخ لأب، وهذه صورتها:

		3
2 3	أختان شقيقتان	2
م	أخت لأب	م
ع	ابن أخ لأب	1

[1]) الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ص72

أسئلة وتمارين:

1. عرف الحجب لغة واصطلاحاً؟
2. أذكر أقسام الحجب؟
3. ما المراد حجب الأوصاف؟
4. أذكر أنواع حجب الأشخاص؟
5. عرف حجب الحرمان وحجب النقصان؟
6. أذكر الأشخاص الذين لا يحجبون حجب حرمان؟
7. أذكر أنواع الانتقالات، والازدحام؟
8. أذكر أقسام الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان؟
9. ما المراد الأخ المبارك، والأخ المشؤم؟
10. هات بعضاً من المحجوب والحاجب من الرجال، والنساء؟

حلل المسائل الآتية:

توفي عن: بنت/ وابن أخ شقيق/ وابن أخ لأب؟

توفي عن: 4 زوجات/ و3 بنات/ و5 عم شقيق؟

توفيت عن: بنت ابن/ وأب/ وأب أب؟

توفي عن: بنت/ وأخت شقيقة وأخ شقيق/ وأخ لأب؟

هلك عن: 5 بنت/ و3 أخت شقيقة/ وأخ لأب/ وعم شقيق؟

هلكت عن: زوج/ وبنت ابن/ وابن ابن ابن/ وأب أب/ وعم لأب؟

توفي عن: زوجة/ وأم أم أم/ وابن ابن عم لأب/ وعم لأب الشقيق؟

هلكت عن: زوج/ وأم أب/ وأم أم أم/ وأم/ و2 أخ شقيق؟ وأب؟

هلك عن: أم أب أب/ وأم أم أم أم/ وأخ لأب/ وابن أخ شقيق؟

توفي عن: أم/ وبنت/ وبنت ابن/ وأخت شقيقة/ وعم لأب؟

بَابُ الْمُشَرَّكَة

وَإِنْ تَجِـــدْ زَوْجًـــا وَأُمًّـــا وَرِثَـــا ... وَإِخْوَةً لِـــلأُمِّ حَـــازُوا الثُّلُثَـــا
وَإِخْـــــوَةً أَيْضًـــــا لأُمٍّ وَأَبِ ... وَاسْتَغْرَقُوا الْمَالَ بِفَرْضِ النُّصُبِ
فَـــــاجْعَلْهُمُ كُلُّهُـــــمُ لأُمِّ ... وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَـــرًا فِي الْـــيَمِّ
وَاقْسِمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّرِكَـــهْ ... فَهَـــذِهِ الْمَسْـــأَلَةُ الْمُشْـــتَرَكَهْ

الشرح:

المشركة وتسمّى أيضا: المشتركة، "وتسمّى اليمية "نسبة إلى اليم" وتســـمّى "الحجريـــة"؛ لأنهم قالوا هب إن أبانا حجرًا في اليمِّ، " وتسمّى الحمارية": نسبة للحمار؛ لأنهم قـــالوا: هب إن أبانا حمارًا ونسبت إلى ذلك، " وتسمّى المنبرية"؛ لأنها عرضت على عمـــر وهـــو يخطب على المنبر، وتسمى أيضاً عمرية لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأركانهـــا أربعة وهي: زوج، وذو سدس "من جدة أو أم"، وإخوة لأم، وأخ شقيق فأكثر.

الخلاف في المشركة:

الخلاف في المشركة. اختلف في تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث في هـــذه المسألة على قولين:

القول الأول: انهم لا يشركون، وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منـــهم علي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبو موســـى الأشـــعري، والشـــعبي، والثوري، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.

القول الثاني: أنهم يشركون، وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وهو قول مالك والشافعي، وإسحاق([1]).

---

[1]) الفرائض، عبد الكريم بن محمد بن عبد العزيز اللاحم، ص97

استدل أصحاب القول الأول ما يلي:

ا- قول الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ ﴿١٢﴾﴾، **قال ابن القيم الجوزية**: وهؤلاء ولد الأم فلو أدخلنا معهم ولد الأبوين لم يكونوا شركاء في الثلث بل يزاحمهم فيه غيرهم، فإن قيل بل ولد الأبوين منهم إلغاء لقرابة الأب قيل هذا وهم لأن الله سبحانه قال في أول الآية "﴿وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ﴾ ثم قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فذكر حكم واحدهم وجماعتهم حكماً يختص به الجماعة منهم كما يختص به واحدهم([1]).

واستدل أصحاب القول الثاني ما يلي:

1- ما رواه الحكم بن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا، قال: " كيف قضيت؟ " قال: جعلته للإخوة من الأم، و لم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا، قال: " تلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا"([2]).

2- ومنها ما قاله زيد بن ثابت في المشركة: "هبوا أباهم كان حمارا، ما زادهم الأب إلا قرباً، وأشرك بينهم في الثلث"([3]).

---

[1]) إعلام الموقعين عن رب العالمين، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين، جـ1 ص355

[2]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب المشتركة، رقم 12467

[3]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب المشتركة، رقم 12473

3ـ ومنها ما رواه الشعبي: أن عمر، وعلي، وعبد الله، وزيد، رضي الله عنهم، في أم وزوج وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم: "أن الإخوة من الأب والأم شركاء للإخوة من الأم في ثلثهم، وذلك أنهم قالوا هم بنو أم كلهم و لم يزدهم الأب إلا قرباً فهم شركاء في الثلث"([1]).

شروط المشركة

1. وجود أم، أو جدة فأكثر للميت ترث السدس.
2. عدم الفرع الوارث للميت مطلقاً.
3. عدم الأصل الوارث الذكر للميت.
4. كون الزوج ذكراً لا انثى.
5. كون ولد الأم عدداً لا فرداً.
6. كون ولد الأبوين ذكوراً، أو مع إناث، لا إناثاً محضاً.

صورة المسالة المشركة على اصحاب القول الأول: وهو مذهب الحنفية والحنابلة:

		6
$\frac{1}{2}$	زوج	3
$\frac{1}{6}$	أم	1
$\frac{1}{3}$	أخوين لأم	2
ع	أخ شقيق	.

[1]) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الفرائض رقم 7970، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب المشركة، رقم 12475 ، جـ6 ص419

صورة المسألة المشركة على أصحاب القول الثاني: وهو مذهب المالكية والشافعية:

		×3	6	18
$\frac{1}{2}$	زوج		3	9
$\frac{1}{6}$	أم		1	3
$\frac{1}{3}$	أخوين لأم أخ شقيق		2	6 لكل أخ يأخذ اثنان

أسئلة:

1. أذكر أسماء المشركة؟
2. لماذا سمي المشركة الحمارية أو الحجرية؟
3. أذكر أركان المشركة؟
4. أذكر أقوال العلماء في المشركة مع ذكر استدلالهم؟
5. أذكر شروط المشركة؟

حلل المسائل الآتية:

هلكت عن: زوج، وجدة، وأختان لأم، وأخوان شقيقان؟

هلكت عن: زوج، وأم، وأخ لأم، وأخ وأخت شقيقان؟

هلكت عن زوج، وجدتان، وأخت لأم، وأخ شقيق؟

هلكت عن: زوج، وأم، وأخوان لأم، وأخ شقيق؟

هلكت عن: زوج وأم، وثلاثة إخوة لأم، وأخت شقيقة؟

هلكت عن: زوج، وأم، وأخوان لأم، وأخوان لأب؟

بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَة

وَنَبْتَـــدِي الآنَ بِمَـــا أَرَدْنَـــا ... فِي الْجَـــدِّ وَالإِخْـــوَةِ إِذْ وَعَـــدْنَا
فَأَلْقِ نَحْـــوَ مَـــا أَقُـــوْلُ السَّـــمْعَا ... وَاجْمَعْ حَوَاشِي الْكَلِمَاتِ جَمْعَا
وَاعْلَمْ بِـــأَنَّ الْجَـــدَّ ذُو أَحْـــوَالِ ... أُنْبِيْـــكَ عَـــنْهُنَّ عَلَـــى التَّـــوَالِي
يُقَاسِـــمُ الإِخْـــوَةَ فِـــيْهِنَّ إِذَا ... لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْـــهِ بِـــالأَذَى
فَتَـــارَةً يَأْخُـــذُ ثُلْثًـــا كَـــامِلاَ ... إِنْ كَانَ بِالْقِسْـــمَةِ عَنْـــهُ نَـــازِلاَ
إِنْ لَمْ يَكُـــنْ هُنَـــاكَ ذُوْ سِـــهَامِ ... فَاقْنَعْ بِإِيْضَاحِيْ عَـــنِ اسْـــتِفْهَامِ
وَتَـــارَةً يَأْخُـــذُ ثُلْـــثَ الْبَـــاقِي ... بَعْـــدَ ذَوِي الْفُـــرُوْضِ وَالأَرْزَاقِ
هَذَا إِذَا مَـــا كَانَـــتِ الْمُقَاسَـــمَهْ ... تُنْقِصُـــهُ عَـــنْ ذَاكَ بِالْمُزَاحَمَـــهْ
وَتَـــارَةً يَأْخُـــذُ سُـــدْسَ الْمَـــالِ ... وَلَـــيْسَ عَنْـــهُ نَـــازِلاً بِحَـــالِ
وَهْوَ مَعَ الإِنَـــاثِ عِنْـــدَ الْقَسْـــمِ ... مِثْـــلُ أَخٍ فِي سَـــهْمِهِ وَالْحُكْـــمِ
إِلاَّ مَـــعَ الأُمِّ فَـــلاَ يَحْجُبُهَـــا ... بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَـــا يَصْـــحَبُهَا
وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ مـــعَ الأَعْـــدَادِ ... وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَـــعَ الأَجْـــدَادِ
وَاحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْـــدَ الْعَـــدِّ ... حُكْمَكَ فِيْهِمْ عِنْدَ فَقْـــدِ الْجَـــدِّ

الشرح:

ذكر الناظم هنا ميراث الجد والإخوة، ولمراد بالإخوة هنا إخوة الأشقاء والإخوة لأب دون إخوة لأم فإن الجد يجب الإخوة لأم باتفاق العلماء، والمراد بالجد هنا أيضاً الجد الصحيح.

حكم ميراث الجد والإخوة:

اختلف العلماء في ميراث الجد مع الإخوة على قولين:

القول الأول: ذهبوا إلى أن الجد مثل الأب مطلقًا، يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لام وهو ما ذهب إليه أبي بكر الصديق، وابن عباس، وابن الزبير، وجمع من الصحابة والتابعين وهو مذهب أبو حنيفة، ومال إلى هذا القول الإمام البخاري في صحيحه حيث قال: "ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي ﷺ متوافرون"، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة.

القول الثاني: ذهبوا إلى توريث الإخوة مع الجد وهو ما ذهب إليه عمر بن الخطاب([1])، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود وغيرهم، وهو مذهب لمالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، ومحمد ابن الحسن صاحبا أبو حنيفة.

استدلّ أصحاب القول الأول بما يلي:

أولاً: أن الله سمى الجد أباً كما في قوله تعالى: ﴿مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ﴿٧٨﴾﴾، وقوله تعالى: ﴿وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ﴾، واستدلوا أيضاً قوله ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"([2])، ووجه الدلالة من الحديث أنها إذا ازدحمت الفروض سقطت العصبة ومنهم الأخوة، وأما الجد فإذا لم يرث بالتعصيب ورث بالفرض([3])، **قال ابن قدامة**: والجد أولى من الأخ، بدليل المعنى والحكم؛ أما المعنى فإنه له

---

[1]) عن إسحاق بن سويد: أنه سمع عبد الله بن بريدة أنه سمع أبا عياض: أنه سمع زيد بن ثابت يقول: إنه دخل على عمر بن الخطاب في الليلة التي قبض فيها فقال له زيد: إني قد رأيت أن أنتقص الجد؟ فقال له عمر: لو كنت منتقصا أحدا لأحد لانتقصت الإخوة للجد، أليس بنو عبد الله بن عمر يرثونني دون إخوتي، فما بالي لا أرثهم دون إخوتهم، لئن أصبحت لأقولنّ فيه؟ قال: فمات من ليلته، قال ابن حزم: فهذا آخر قول عمر – رضي الله عنه – وإسناده في غاية الصحة.

[2]) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه رقم الحديث 6732

[3]) الفرائض الميسرة، سعد بن سعيد الحجري، ص73

قرابة إيلاد وبعضية كالأب، وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دونه، ولا يسقطه أحد إلا الأب([1]).

ثانياً: قياساً على ابن الابن الذي يترل مترلة الابن عند عدم الابن، ولهذا كان ابن عباس يقول: "ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابناً، ولا يجعل أبا الأب أباً"([2]).

واستدلّ أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ــ قوله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾﴾، **قال أبو الحسين العمراني الشافعي**: فجعل للرجال والنساء الأقارب نصيباً، والإخوة والأخوات للأب إذا اجتمعوا مع الجد فهم من الأقارب، فمن قال: لا نصيب لهم، فقد ترك ظاهر القرآن.... ولأن الجد والأخ على مترلة واحدة من الميت؛ لأن الجد أبو أبيه، والأخ ابن أبيه، والجد له تعصيب ورحم، والأخ له تعصيب من غير رحم فلم يسقطه الجد، كالابن والبنت إذا اجتمعا([3]).

2ــ ما أخرجه الدارمي في سننه عن أبي إسحاق، قال: دخلت على شريح، وعنده عامر، وإبراهيم، وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا: العالية، تركت زوجها، وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها، فقال لي: هل من أخت؟ قلت: لا. قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، قال: فجهدت على أن يجيبني، فلم يجبني إلا بذلك، فقال إبراهيم، وعامر، وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها، قال: فأتيت عبيدة السلماني – وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد، رفعهم إلى عبيدة، ففرض – فسألته، فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود، في هذا: "جعل

---

[1]) المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، جـ6 ص307

[2]) المغني لابن قدامة، جـ6 ص308

[3]) البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، جـ9 ص91

للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي، السدس من رأس المال، ولـــلأخ ســـهم، وللجد سهم"([1]).

3ــ ومنها قاله السهيلي: الجد أصل ولكن الأخ في الميراث أقوى سبباً منه؛ لأنه يدلي بولاية الأب فالولادة أقوى الأسباب في الميراث فإن قال الجد وأنا أيضا ولدت الميت قيل له إنمـــا ولدت والده وأبوه ولد الإخوة فصار سببهم قوياً وولد الولد ليس ولداً إلا بواســـطة وإن شاركه في مطلق الولدية([2]).

4ــ ميراث الإخوة ثبت بالكتاب والسنة فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع، أو قياس، **قال الإمام الشافعي**: ميراث الإخوة ثابت في الكتاب، ولا ميراث للجد في الكتاب، وميراث الإخوة أثبت في السنة من ميراث الجد([3]).

حالات الجد مع الإخوة في الميراث:

للجد مع الإخوة الأشقاء، أو لأب، ذكوراً كانوا أو إناثاً حالتان:

الحالة الأولى: أن لا يكون مع الجد، ومع الإخوة صاحب فرض.

الحالة الثانية:

أن يكون معهم صاحب فرض، وأصحاب الفروض الذين يتصور اجتماعهم مـــع الجـــد والإخوة هم ستة: "الزوج، والزوجة، والأم، والجدة، والبنت، وبنت ابن".

أحكام الحالة الأولى:

للجد في هذه الحالة، مع الإخوة حكمان، يأخذ بالأفضل له منهما.

الأول: ثلث جميع التركة، إذا كان خيراً له.

الثاني: المقاسمة، إذا كان ذلك خيراً له من ثلث المال.

---

[1]) أخرجه الدارمي في سننه، كتاب الفرائض رقم2969، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح اسناده صحيح.

[2]) فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، جـــ12 ص23

[3]) الرسالة، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المكي، ص594

أفضلية المقاسمة للجد :

وتكون المقاسمة أفضل للجد، وأنفع له من الثلث، وضابطها: أن يكون الإخوة أقل من مثليه، وذلك محصور في خمس صور وهي:

الصورة الأولى: مات شخص عن: جد، وأخ شقيق.

		2
ع	جد	1
	أخ شقيق	1

وفي هذه الصورة أخذ الجد نصف المال بالمقاسمة.

الصورة الثانية: مات شخص عن: جد، وأخت شقيقة.

		3
ع	جد	2
	أخت شقيقة	1

الصورة الثالثة: مات شخص عن: جد، وأختان شقيقتان.

		4
ع	جد	2
	أختان شقيقتان	2

الصورة الرابعة: مات شخص عن: جد وثلاث أخوات شقيقات

		5
ع	جد	2
	3/ أخوات شقيقات	3

وفي هذه الصورة أخذ الجد خمسي المال وهو أكثر من الثلث.

الصورة الخامسة: مات شخص عن جد وأخ شقيق، وأخت شقيقة.

		5
ع	جد	2
	أخ وأخت	2 1

أفضلية الثلث للجد:

ويكون ثلث التركة أفضل للجد، وأنفع له من المقاسمة، إذا كان الإخوة أكثر من مثليه، بمعنى أن يكون الجد مع أكثر من أخوين، لهذا الحالة صور كثيرة منها:

الصورة الأولى: مات شخص عن: جد، وثلاث إخوة وهذه صورتها:

		×3	3	9
1/3	جد		1	3
ع	أخ أخ أخ		2	2 2 2

الصورة الثانية: مات شخص عن: جد، وأربع إخوة أشقاء، وهذه صورتها:

		×2	3	6
1/3	جد		1	2
ع	أخ شقيق أخ شقيق أخ شقيق أخ شقيق		2	1 1 1 1

الصورة الثالثة: مات شخص عن جد، وأختين، وأخوين شقيقين، وهذه صورتها:

		×3	9
1/3	جد	1	3
ع	أخ شقيق	2	2
	أخ شقيق		2
	أختان شقيقتان		1
			1

استواء المقاسمة وثلث التركة:

وهذا إنما يكون حيثما يكون الأخوة مثلي الجد، ويصح هذا في ثلاث صور فقط:

الصورة الأولى: جد وأخوان، فلو أخذ بالقاسمة لكان له ثلث التركة، ولو أخذ بالفرض لأخذ الثلث أيضاً: مثال: هلك هالك عن: جد، وأخوين شقيقين، وهذه صورتها:

		3
ع	جد	1
	2/ اخ شقيق	2

الصورة الثانية: جد وأخ واثنان أخوات، في هذه الصورة يستوي ثلث المال مع المقاسمة.

أولا: مثال استواء ثلث المال مع المقاسمة:

		×2	6
1/3	جد	1	2
ع	أخ شقيق	2	2
	أخت شقيقة		1
	أخت شقيقة		1

ثانياً: مثال استواء المقاسمة مع ثلث المال:

		6
ع	جد	2
	أخ	2
	أخت شقيقة	1
	أخت شقيقة	1

الصورة الثالثة: مات شخص عن جد، وأربع أخوات شقيقات وهذه صورتها:

	×2	3	6
1/3	جد	1	2
ع	أخت شقيقة	2	1
	أخت شقيقة		1
	أخت شقيقة		1
	أخت شقيقة		1

أحكام الحالة الثانية:

إذا كان مع الجد والأخوة صاحب فرض، فإنه لا يخلو الحال عن أربع صور:

الصورة الأولى: ان لا يبقى بعد اصحاب الفروض شيء فيعطى الجد السدس وتعول المسألة، ويسقط الإخوة والاخوات مثاله: ماتت عن: زوج وبنتين، وأم، وجد، وأخ شقيق وهذه صورتها:

		15/12
$\frac{1}{4}$	زوج	3
$\frac{2}{3}$	2/ بنت	8
$\frac{1}{6}$	أم	2
$\frac{1}{6}$	جد	2
	أخ شقيق	.

الصورة الثانية: أن يبقى بعد أصحاب الفروض أقل من سدس المال فيعطى الجد السدس كاملاً ويكون في المسألة عول ويسقط الإخوة والأخوات مثاله: ماتت عن: زوج، وبنتين وجد، وأخ شقيق وهذه صورتها:

		13/12
$\frac{1}{4}$	زوج	3
$\frac{2}{3}$	2/ بنت	8
$\frac{1}{6}$	جد	2
	أخ شقيق	.

الصورة الثالثة: أن يبقى بعد أصحاب الفروض سدس التركة فقط، فيأخذ الجد، ويسقط الإخوة والأخوات، مثال ماتت عن: زوج، وأم، وجد، وأخ شقيق وهذه صورتها:

		6
$\frac{1}{2}$	زوج	3
$\frac{1}{3}$	أم	2
$\frac{1}{6}$	جد	1
	أخ شقيق	.

الصورة الرابعة: أن يبقى بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس فيعطى الجد الأفضل له من بين ثلاث حالات:

الحالة الأولى: المقاسمة مع الإخوة في الباقي فيكون بمنزلة ذكر من الإخوة.

الحالة الثانية: أن يكون ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض أفضل له.

الحالة الثالثة: إما أن يعطى السدس من جميع التركة.

الحالة الأولى المقاسمة:

تكون المقاسمة أفضل وأحظ للجد إذا كان الإخوة أقل من مثليه مثال: مات شخص عن زوج، وجد وأخ شقيق وهذه صورتها:

		×2	2	4
$\frac{1}{2}$		زوج	1	2
ع		جد	1	1
		أخ شقيق		1

الحالة الثانية: أن يكون ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض أفضل له وذلك إذا كان الإخوة أكثر من مثليه مثال: مات شخص عن جدة، وجد، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وهذه صورتها:

		×3	6	18
$\frac{1}{6}$		جدة	1	3
$\frac{1}{3}$ الباقي		جد	5	5
ع		أخ شقيق		4
		أخ شقيق		4
		أخت شقيقة		2

الحالة الثالثة: أن يكون سدس جميع المال أفضل له مثال: ماتت عن زوج وجدة، وجد، وثلاث إخوة أشقاء، وهذه صورتها:

		×3	6	18
$\frac{1}{2}$	زوج		3	9
$\frac{1}{6}$	جدة		1	3
$\frac{1}{6}$	جد		1	3
ع	3/ أخ شقيق		1	3

وقد يستوي للجد المقاسمة وثلث الباقي وهما أفضل وأحظ له من سدس المال مثال مات شخص عن زوجة، وجد، وأخوين شقيقين وهذه صورتها:

		4
$\frac{1}{4}$	زوجة	1
	جد	1
ع	أ خ شقيق أخ شقيق	1 1

في هذا المثال يستوي للجد المقاسمة وثلث الباقي وهما أحظ له من سدس جميع المال فله واحد بالمقاسمة، أو بفرض ثلث الباقي.

ثانياً: أن يستوي للجد ثلث الباقي وسدس جميع المال وهما أفضل له من المقاسمة، مثال هلكت هالكة عن زوج وجد، وثلاثة إخوة أشقاء، وهذه صورتها:

		×3 6	18
$\frac{1}{2}$	زوج	3	9
$\frac{1}{6}$	جد	1	3
ع	أخ شقيق أخ شقيق أخ شقيق	2	2 2 2

ثالثاً: أن يستوي للجد المقاسمة والسدس وهما أحظ له من ثلث الباقي مثال هلك هالك عن بنتين، وجد، وأخ شقيق، وهذه صورتها:

		6
$\frac{2}{3}$	بنت بنت	4
$\frac{1}{6}$	جد	1
ع	أخ شقيق	1

رابعاً: أن تستوي للجد الأمور الثلاثة: المقاسمة، وثلث الباقي، والسدس، مثال: هلكت هالكة عن زوج، وجد، وأخوين وهذه صورتها:

		6
$\frac{1}{2}$	زوج	3
$\frac{1}{6}$	جد	1
ع	أخوان شقيقان	2

قال الناظم:

وَهْـوَ مَـعَ الإِنَـاثِ عِنْـدَ الْقَسْـمِ مِثْـلُ أَخٍ فِي سَـهْمِهِ وَالْحُكْـمِ

هذا البيت يقصد الناظم رحمه الله أن الجد مع الإناث في هذا الباب كحكم الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، وكالأخ لأب مع الأخت لأب في قسم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، مثال مات شخص عن جد، وأخت شقيقة، فلجد اثنان، وللأخت واحد وهذه صورتها:

		3
ع	جد	2
	أخت شقيقة	1

مثال آخر: مات شخص عن جد، وأخت لأب، فلجد اثنان، وللأخت واحد وهذه صورتها:

		3
ع	جد	2
	أخت لأب	1

قوله:

إِلاَّ مَـــــعَ الأُمِّ فَـــــلاَ يَحْجُبُهَـــــا بَلْ ثُلُثُ الْمَـــالِ لَهَـــا يَصْـــحَبُهَا

الجد يكون كالأخ مع الاناث إلا في مسألة الأم فلا يحجب بل ثلث المال يصحبها

مثال: مات شخص عن أم، وجد، وأخت شقيقة وهذه صورتها:

			3×	3	9
1/3	أم			1	3
ع	جد			2	4
	أخت شقيقة				2

قال الناظم:

وَاحْسُبْ بَنِـــي الأَبِ مـــعَ الأَعْـــدَادِ وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَـــعَ الأَجْـــدَادِ

وَاحْكُمْ عَلَـــى الإِخْـــوَةِ بَعْـــدَ الْعَـــدِّ حُكْمَكَ فِيْهِمْ عِنْدَ فَقْـــدِ الْجَـــدِّ

ذكر الناظم هنا مسألة المعادة: وهي عد الإخوة لأب مع الأشقاء على الجد، ويشـــترط في هذه الحالة أن يكون الإخوة والأخوات الأشقاء أقل من مثلي الجد ليكونوا في حاجـــة إلى الإخوة والأخوات لأب؛ لمزاحمة الجد بهم، مثال: مات شخص عن جد، وأخ شـــقيق وأخ لأب، وهذه صورتها:

		3
1/3	جد	1
ع	أخ شقيق	2
	أخ لأب	م

بَابُ الأَكْدَرِيَّة

وَالأُخْتُ لاَ فَرْضَ مَعَ الْجَـدِّ لَهَـا ... فِيْمَـا عَـدَا مَسْـأَلَةٍ كَمَّلَهَـا

زَوْجٌ وَأُمٌّ وَهُمَـا تَمَامُهَـا ... فَـاعْلَمْ فَخَيْـرُ أُمَّـةٍ عَلاَّمُهَـا

تُعْـرَفُ يَـا صَـاحِ بِالأَكْدَرِيَّـهْ ... وَهْـيَ بِـأَنْ تَعْرِفَهَـا حَرِيَّـهْ

فَيُفْرَضُ النِّصْفُ لَهَا وَالسُّدْسُ لَـهْ ... حَتَّى تَعُولَ بِالْفُرُوْضِ الْمُجْمَلَـهْ

ثُـمَّ يَعُـوْدَانِ إِلَـى الْمُقَاسَـمَهْ ... كَمَا مَضَى فَاحْفَظْهُ وَاشْكُرْ نَاظِمَهْ

الشرح

ذكر الناظم هذه الأبيات المسألة الأكدرية: وسبب تسميتها بالأكدرية: قيل؛ لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصول التي وضعها لتوريث الإخوة مع الجد؛ إذا الأصل هنا سقوط الإخوة معه إذا لم يبق شيء، وقيل: ؛لأن زيد بن ثابت كدّر على الأخت بإعطائها النصف، ثم استرجاع بعضه منها، وقيل غير ذلك.

أركان المسألة:

أركانها: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة، أو أخت لأب، وهذه صورتها:

		×3	6/عالت إلى 9	27
$\frac{1}{2}$	زوج		3	9
$\frac{1}{3}$	أم		2	6
$\frac{1}{6}$	الجد		1	8
$\frac{1}{2}$	أخت شقيقة		3	4

فأصل المسألة من ستة للزوج، ثلاثة، وللأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت الشقيقة، ثلاثة أسهم، وتعول المسألة إلى تسعة، والأخت الشقيقة أخذت ثلاث أضعاف الجد، فضم زيد سهام الأخت إلى سهام الجد فصار المجموع أربعة سهام، وقسمها بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصحح المسألة فتصبح من سبع وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، والباقي اثنا عشر، للجد ثمانية، وللأخت أربعة، هذا هو مذهب زيد بن ثابت.

أسئلة وتمارين:

1. ما المقصود بالجد والإخوة في باب الميراث؟
2. أذكر اختلاف العلماء في مسألة ميراث الجد مع الإخوة؟
3. ما هي الحالات المحتملة لميراث الجد مع الإخوة؟
4. من هم الورثة الذين يمكن أن يجتمعوا مع الجد والإخوة في الميراث؟
5. هل يعامل الجد معاملة الأب في أخذ الأم ثلث الباقي؟
6. إذا اعتبر الجد كأخ في الميراث، هل يحجب نصيب الأم من الثلث إلى السدس؟
7. متى تكون المقاسمة هي الأفضل للجد؟
8. متى يكون أخذ ثلث التركة هو الأنسب للجد؟
9. متى يحق للجد أن يأخذ ثلث الباقي بعد فرض الوارث الآخر؟
10. هل يعصب الجد الأخت فيصبح نصيبها كالأخ؟
11. هل يرث أولاد الأم مع الجد أم أن الجد يحجبهم؟
12. ما سبب تسمية المسألة الأكدرية بهذا الاسم؟
13. ما هي أركان المسألة الأكدرية؟

حلل المسائل الآتية:

هلك هالك عن أم، وجد، وأخ؟

هلك هالك عن زوجة، وجد وثلاثة إخوة؟

هلكت هالكة عن جد، وأخ شقيق، وأخ لأب؟

هلك هالك عن جد، وأخت شقيقة، وأخ شقيق؟

بَابُ الْحِسَاب

وَإِنْ تُـــرِدْ مَعْرِفَـــةَ الْحِسَـــابِ ... لِتَهْتَـــدِيْ بِـــهِ إِلَـــى الصَّـــوَابِ

وَتَعْـــرِفَ الْقِسْـــمَةَ وَالتَّفْصِـــيْلاَ ... وَتَعْلَـــمَ التَّصْـــحِيْحَ وَالتَّأْصِـــيْلاَ

فَاسْـــتَخْرِجِ الأُصُـــوْلَ فِي الْمَسَـــائِلِ ... وَلاَ تَكُنْ عَـــنْ حِفْظِهَـــا بِـــذَاهِلِ

فَـــإِنَّهُنَّ سَـــبْعَةٌ أُصُـــوْلُ ... ثَلاَثَـــةٌ مِـــنْهُنَّ قَـــدْ تَعُـــوْلُ

وَبَعْـــدَهَا أَرْبَعَـــةٌ تَمَـــامُ ... لاَ عَـــوْلَ يَعْرُوْهَـــا وَلاَ انْـــثِلاَمُ

فَالسُّدْسُ مِـــنْ سِـــتَّةِ أَسْـــهُمٍ يُـــرَى ... وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنِ اثْنَـــيْ عَشَـــرَا

وَالـــثُّمْنُ إِنْ ضُـــمَّ إِلَيْـــهِ السُّـــدْسُ ... فَأَصْلُهُ الصَّـــادِقُ فِيْـــهِ الْحَـــدْسُ

أَرْبَعَـــةٌ يَتْبَعُهَـــا عِشْـــرُوْنَا ... يَعْرِفُهَـــا الْحُسَّـــابُ أَجْمَعُوْنَـــا

فَهَـــذِهِ الثَّلاَثَـــةُ الأُصُـــوْلُ ... إِنْ كَثُـــرَتْ فُرُوْضُـــهَا تَعُـــوْلُ

فَتَبْلُـــغُ السِّـــتَّةُ عَقْـــدَ الْعَشَـــرَهْ ... فِي صُـــوْرَةٍ مَعْرُوْفَـــةٍ مُشْـــتَهِرَهْ

وَتَلْحَـــقُ الَّتِـــيْ تَلِيْهَـــا بِـــالأَثَرْ ... فِي الْعُوْلِ إِفْرَادًا إِلَى سَـــبْعَ عَشَـــرْ

وَالْعَـــدَدُ الثَّالِـــثُ قَـــدْ يَعُـــوْلُ ... بِثُمْنِـــهِ فَاعْمَـــلْ بِمَـــا أَقُـــوْلُ

وَالنِّصْـــفُ وَالْبَـــاقِيْ أَوِ النِّصْـــفَانِ ... أَصْـــلُهُمَا فِي حُكْمِهِـــمْ إِثْنَـــانِ

وَالثُّلْـــثُ مِـــنْ ثَلاَثَـــةٍ يَكُـــوْنُ ... وَالرُّبْـــعُ مِـــنْ أَرْبَعَـــةٍ مَسْـــنُوْنُ

وَالـــثُّمْنُ إِنْ كَـــانَ فَمِـــنْ ثَمَانِيَـــهْ ... فَهَـــذِهِ هِـــيَ الأُصُـــوْلُ الثَّانِيَـــهْ

لاَ يَـــدْخُلُ الْعَـــوْلُ عَلَيْهَـــا فَـــاعْلَمِ ... ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيْحَ فِيْهَـــا تَسْـــلَمِ

وَإِنْ تَكُـــنْ مِـــنْ أَصْـــلِهَا تَصِـــحُّ ... فَتَرْكُ تَطْوِيْـــلِ الْحِسَـــابِ رِبْـــحُ

فَأَعْطِ كُـــلاًّ سَـــهْمَهُ مِـــنْ أَصْـــلِهَا ... مُكَمَّلاً أَوْ عَـــائِلاً مِـــنْ عَوْلِهَـــا

الشرح

أولا: تعريف الحساب:

الحساب في اللغة: مصدر حسب يحسب، بفتح السين بالماضي، وضمها بالمضارع.

واصطلاحا: علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية.

والمراد بالحساب في علم الفرائض: معرفة تأصيل المسائل وتصحيحها، ومعرفة قسمة التركة بين الورثة، وأصل كل مسألة؛ هو أقل عدد يصح منه فرضها، أو فروضها([1]).

ثانياً: أصول المسائل للعصبات:

إذا كان الورثة كلهم عصبات، فأصل المسألة لها ثلاثة حالات وهي:

الحالة الأولى: إذا كان الوراث واحداً فقط كأب، أو ابن، أو أخ، فلا حاجة لتأصيل المسألة؛ لأن التركة كلها له.

الحالة الثانية: إذا كان الورثة عصبة فقط وكانوا أكثر من واحد، وكلهم ذكور، كثلاثة أبناء، أو خمسة إخوة، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، مثال: هلك هالك وترك عن أربعة أبناء وهذه صورتها:

		4
ع	أربعة أبناء	1/4

الحالة الثالثة: أذا كان الورثة عصبة فقط وكانوا أكثر من واحد ولكنهم ذكور وإناث، فالمسألة من عدد الرؤوس، بشرط احتساب الذكر برأسين، والأنثى برأس، مثال: هلك هالك عن خمسة ابن، وسبع بنات، وهذه صورتها:

		17
ع	خمسة أبناء	10/ يأخذ كل ابن اثنان
	سبع بنات	7/ وتأخذ كل بنت واحد

[1]) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، دكتور مصطفى ديب البغا وزملاءه جـ5 ص138

أصول المسائل عند الفروض:

معرفة أصل المسألة، ضروري لكل باحث في علم الفرائض.

وقد وضع علماء الميراث قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء أو تعب وذلك بحصر الفروض في نوعين وهي كالآتي:

النوع الأول: الثمن، الربع، النصف.

النوع الثاني: السدس، الثلثان، الثلث.

فإذا كانت الفروض من النوع الأول فقط فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها.

مثاله: إذا كانت في المسألة "نصف وربع" فالمسألة من أربعة. مثال: هلكت هالكة عن زوج وبنت، وهذه صورتها:

		4
1/4	زوج	1
1/2	بنت	2
ع	عم	1

إذا كانت الفروض من النوع الثاني فقط فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها.

مثاله: إذا كان في المسألة "ثلث وسدس" فالمسألة من ستة مثال: هلك هالك عـــن أخ لأم، وأم، وعم.

		6
1/3	أم	2
1/6	أخ لأم	1
ع	عم	3

أما إذا كان في المسألة فرضان أو أكثر مختلطين أحدهما من النوع الأول والآخر من النـــوع الثاني فاحفظ هذه القاعدة.

القاعدة:

1 - إذا اختلط "النصف" من النوع الأول، بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (ستة)، مثال: زوج، وأخوين لأم، وعم، وهذه صورتها:

		6
1/2	زوج	3
1/3	أخوين لأم	2
ع	عم	1

2- إذا اختلط (الربع) من النوع الأول، بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (اثني عشر)، مثال: هلك هالك عن زوجة، وأم، وإخوة أشقاء، وهذه صورتها:

		12
1/4	زوجة	3
1/6	أم	2
ع	7/ إخوة أشقاء	7

3 - إذا اختلط (الثمن) من النوع الأول، بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (أربعة وعشرين)، مثال: هلك هالك عن زوجة، وبنت، وأم، وعم، وهذه صورتها.

		24
1/8	زوجة	3
1/6	أم	4
1/2	بنت	12
ع	عم	5

أقسام أصول المسائل:

أقسام أصول مسائل الفرائض المتفق عليها سبعة وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة عشرون.

وتنقسم إلى قسمين: قسم منها قد يعول، وهو ثلاثة أصول وهي: 6، 12، 24.

وقسم منها لا يعول، وهو الأربعة الباقية وهي: 2، 3، 4، 8.

ثانيا: تعريف العول:

العول في اللغة، يأتي بمعنى الارتفاع، والزيادة.

تعريف العول اصطلاحا: زيادة مجموع السهام عن أصل المسألة، ويلزم منه نقصان من مقادير أنصباء الورثة من التركة.

وقوع العول:

لم يقع العول في مسائل الفرائض في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم –، ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وأول من قال بالعول، ووقع في زمانه، عمر بن الخطاب – رضي الله عنه –.فقد وقعت في عهده مسألة ضاق أصلها عن فروضها، فشاور – رضي الله عنه – الصحابة فيها، فأشار عليه زيد بن ثابت – رضي الله عنه – بالعول فوافق ذلك رأي عمر ثم قال: "والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم قدم الله، ولا أيكم أخر، قال: "وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص"([1]).

الأصول التي تعول:

الأصول التي تعول ثلاثة هي: ستة، واثنا عشر، وأربعة عشرون.

أولاً: عول الستة

تعول الستة أربع مرات فتعول إلى "7، 8، 9، 10.

---

[1]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض، رقم الأثر 12457 وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك في كتاب الفرائض، وقال حديث صحيح، وسكت عنه الذهبي.

عول الستة إلى سبعة: ماتت عن "زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب" وهذه صورتها:

		7/6
1/2	زوج	3
1/2	أخت شقيقة	3
1/6	أخت لأب	1

عول الستة إلى ثمانية مثال ماتت عن زوج، وأختين شقيقتين وهذه صورتها:

		8/6
1/2	زوج	3
2/3	أختين شقيقتين	4
1/6	أم	1

عول الستة إلى تسعة كما لو ماتت عن زوج، وأختين شقيقتين، وأم، وأخ لأم وهذه صورتها:

		9/6
1/2	زوج	3
2/3	أختين شقيقتين	4
1/6	أم	1
1/6	أخ لأم	1

عول الستة إلى عشرة كما إذا ماتت عن زوج، وأختين لأم، وأم، وأختين لأب وهذه صورتها:

		10/6
1/2	زوج	3
2/3	أختين لأب	4
1/6	جدة	1
1/3	أختين لأم	2

ثانيا: عول الاثني عشر

عول الاثنا عشر إلى ثلاثة عشر :كما لو مات عن زوجة، وأختين لأب، وأم وهذه صورتها:

		13/12
1/4	زوجة	3
2/3	أختين لأب	8
1/6	أم	2

عول الاثنا عشر إلى خمس عشر: كما لو مات عن زوجة، وأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وهذه صورتها:

		15/12
1/4	زوجة	3
1/2	أخت شقيقة	6
1/6	أم	2
1/6	أخت لأب	2
1/6	أخت لأم	2

عول الاثنا عشر إلى سبعة عشر كما لو مات عن زوجة، وجدتين، وثمان أخوات لأب، وأربع أخوات لأم وهذه صورتها:

		17/12
1/4	زوجة	3
1/6	جدة/2	2
2/3	ثمان أخوات	8
1/2	أربع أخوات لأم	4

ثالثاً: عول الأربعة والعشرون

تعول الأربعة والعشرون عولاً واحد إلى سبعة وعشرون وذلك في مسألة شهيرة تسمى المنبرية؛ لأن الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه حكم فيها وهو على المنبر فقال: صار ثمنها تسعاً وهذه صورتها:

		27/24
1/8	زوجة	3
1/6+ع	أب	4
1/6	أم	4
2/3	بنت2	16

أنواع مسائل الفرائض:

أنواع مسائل الفرائض ثلاثة أنواع وهي :

1. **الفريضة العادلة**: وهي التي إذا جمعت سهام أصحاب الفروض فيها ساوت أصلها وهذه صورتها:

		6
$\frac{1}{2}$	زوج	3
$\frac{1}{3}$	أم	2
$\frac{1}{6}$	أخ لأم	1

2. **الفريضة الناقصة** وهي التي إذا جمعت سهام أصحاب الفروض فيها نقصت عن أصلها وهذه صورتها:

		8
$\frac{1}{8}$	زوجة	1
$\frac{1}{2}$	بنت ابن	4
ع	عم	3

3ـ **الفريضة العائلة او الزائدة**: وهي التي إذا جمعت سهام أصحاب الفـــروض زادت على أصلها، وهذه صورتها:

		13/12
$\frac{1}{4}$	زوجة	3
$\frac{2}{3}$	4/ أخوات شقيقات	8
$\frac{1}{6}$	أم	2

مثال أخر:

		27/24
$\frac{1}{8}$	زوجة	3
$\frac{2}{3}$	4/ بنات ابن	16
$\frac{1}{6}$	أم	4
$\frac{1}{6}$ ع	أب	4

أسئلة:

1. ما معنى الحساب في اللغة والاصطلاح؟
2. ما معنى العول لغة واصطلاحاً؟
3. أذكر أنواع مسائل الفرائض؟
4. أذكر الأصول العائلة والأصول غير العائلة؟

استخرج أصول المسائل الآتية:

هالك عن: أخ لأب وبنت.

هالكة عن: زوج وأخت شقيقة

هالكة عن: زوج أم جد

هالك عن: أم وأخوين لأم وأخت شقيقة

هالكة عن: ثلاث أبناء وبنت.

هالك عن: أم، وأخوين لأم، وأخت لأب.

هالكة عن: زوج، وأخت لأب، وأخ لأم، وابن أخ لأب.

هالك عن: زوجة، وأخت لأم، وأخت لأب، وجدة.

هات مثالاً لمسألة عادلة في الميراث؟

هات مثالاً لمسألة ناقصة في الميراث؟

هات مثالاً لمسألة عائلة في الميراث؟

هات أمثلة لمسائل يعول فيها أصلها من 7 إلى 10؟

هات أمثلة لمسائل يعول فيها أصلها من 12 إلى 17؟

هات أمثلة لمسائل يعول فيها أصله من 24 إلى 27؟

إذا اجتمع النصف والربع في مسألة فما أصل المسألة؟

إذا اجتمع السدس والثلث في مسألة، فكيف يكون أصل المسألة؟

إذا اجتمع الربع والثلث في مسألة فما أصل المسألة؟

إذا اجتمع الثمن والسدس في مسألة فكيف يكون أصل المسألة؟

بَابُ السِّهَام

وَإِنْ تَرَ السِّـــهَامَ لَيسْـــتَ تَنْقَسِـــمْ ... عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ
وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ فِي الْعَمَلْ ... بِالْوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ الزَّلَـــلْ
وَارْدُدْ إِلَى الْوَفْـــقِ الَّـــذِيْ يُوَافِـــقُ ... وَاضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ فَأَنْتَ الْحَاذِقُ
إِنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِـــدًا أَوْ أَكْثَـــرَا ... فَاحفَظْ وَدَعْ عَنْكَ الجِدالَ والْمِـــرَا
وَإِنْ تَرَ الْكَسْـــرَ عَلَـــى أَجْنَـــاسِ ... فَإِنَّهَا فِي الْحُكْمِ عِنْـــدَ النَّـــاسِ
تُحْصَـــــرُ فِي أَرْبَعَـــــةٍ أَقْسَـــــامِ ... يَعْرِفُهَـــا الْمَـــاهِرُ فِي الأَحْكَـــامِ
مُمَاثِـــلٌ مِـــنْ بَعْـــدِهِ مُنَاسِـــبُ ... وَبَعْـــدَهُ مُوَافِـــقٌ مُصَـــاحِبُ
وَالرَّابِـــعُ الْمُبَـــايِنُ الْمُخَـــالِفُ ... يُنْبِيْكَ عَنْ تَفْصِـــيْلِهِنَّ الْعَـــارِفُ
فَخُـــذْ مِـــنَ الْمُمَـــاثِلَيْنِ وَاحِـــدَا ... وَخُذْ مِنَ الْمُنَاسِـــبَيْنِ الزَّائِـــدَا
وَاضْرِبْ جَمِيْعَ الْوَفْقِ فِي الْمُوَافِـــقِ ... وَاسْلُكْ بِذَاكَ أَنْهَـــجَ الطَّرَائِـــقِ
وَخُـــذْ جَمِيْـــعَ الْعَـــدَدِ الْمُبَـــايِنِ ... وَاضْرِبْهُ فِي الثَّـــانِيْ وَلاَ تُـــدَاهِنِ
فَذَاكَ جُـــزْءُ السَّـــهْمِ فَاحْفَظَنْـــهُ ... وَاحْذَرْ هُدِيْتَ أَنْ تَزِيْـــغَ عَنْـــهُ
وَاضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ الَّـــذِيْ تَأَصَّـــلاَ ... وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّـــلاَ
وَاقْسِـــمْهُ فَالْقَسْـــمُ إِذًا صَـــحِيْحُ ... يَعْرِفُـــهُ الأَعْجَـــمُ وَالْفَصِـــيْحُ
فَهَـــذِهِ مِـــنَ الْحِسَـــابِ جُمَـــلُ ... يَـــأْتِيْ عَلَـــى مِثَـــالِهِنَّ الْعَمَـــلُ
مِنْ غَيْـــرِ تَطْوِيْـــلٍ وَلاَ اعْتِسَـــافِ ... فَاقْنَعْ بِمَا بُـــيِّنَ فَهْـــوَ كَـــافِي

الشرح:

ذكر الناظم هنا رحمه الله التصحيح والانكسار.

أولاً: تعريف تصحيح المسائل والانكسار، والفريق وجزء السهم.

التصحيح: هو تحصيل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة بدون كسر.

الإنكسار: هو أن يوجد في المسألة سهم أو أكثر لا يقبل القسمة بدون كسر على رؤوس الفريق.

الفريق: هو الجماعة الذين اشتركوا في فرض واحد أو فيما بقي بعد أصحاب الفروض.

وتعريف جزء السهم: هو نصيب السهم الواحد من أصل المسألة أو من عولها إن كانت عائلة، وهو الناتج من النظر بين سهام الفريق ورؤوسهم([1]).

ثانياً: النسب الأربعة:

النسب الأربعة تنحصر في التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين.

1. التماثل اصطلاحاً هو تساوى الأعداد في القيمة مثل "3،3" و"8"8" وإذا كانت السهام متماثلة مع عددا الرؤوس فلا تحتاج المسألة إلى تصحيح، مثال هلك هالك عن ثلاث زوجات، وأربع بنت ابن، وجدتان، وعم، وهذه صورتها:

24		
3	3 / زوجة	1/8
16	4/ بنت ابن	2/3
4	2/ جدة	1/6
1	عم	ع

ويلاحظ في هذه المسألة أن أكثر أنواع المستحقين للميراث متعددة، ومع ذلك لم تحتج المسألة إلى تصحيح؛ لانقسام كل نصيب على مستحقيه كما رأيت.

[1]) مباحث في علم المواريث، الدكتور مصطفى مسلم، لناشر: دار المنارة للنشر والتوزيع، ص64

2. التداخل: هو أن ينقسم العدد الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة دون باق للقسمة مثل "8،4" و"9،3"، وإذا كانت السهام متداخلة مع عدد الرؤوس فلا تحتاج المسألة إلى تصحيح، مثال: هلكت هالكة عن زوج، وأم، وبنتين، وأخ لأب، وهذه صورتها:

13/12		
3	زوج	1/4
2	أم	1/6
8	بنتين	2/3
.	أخ لأب	ع

3. التوافق: وهو أن ينقسم العددان على عدد ثالث مشترك غير الواحد، مثل (6، 8) فالموفق لهما اثنان، ويقال متوافقان بالنصف، وفي حالة التوافق بين السهام وعدد الرؤوس نأخذ وفق عدد الرؤوس وهو حاصل قسمة عدد الرؤوس على العدد الموفق بينهما، ثم نضرب بأصل المسألة، مثاله: هلك هالك عن أم، وعشر بنات ابن، وعم، وهذه صورتها:

30	6	×5	
5	1	أم	1/6
20	4	عشر بنات ابن	2/3
5	1	أخ شقيق	ع

ويلاحظ أن سهام البنات لا تنقسم عليهن، وأن بينها وبين عددهن توافقاً في النصف فيؤخذ وفق عدد رؤوسهن وهو نصفه خمسة، فيكون جزء سهم المسألة، وتضرب به، فتصبح سهام التركة ثلاثون: للأم منها خمسة، وللبنات عشرون وهي منقسمة عليهن لكل سهمان، والأخ الشقيق خمسة.

4. التباين وهو ألا يقسم أحد العددين على الآخر، ولا يقسمهما عدد آخر؛ لعدم الاشتراك بينهما، مثل"4،7" "2،3" و "4،3"، فإذا وقع التباين بين عدد الرؤوس والسهام، فنضرب أصل المسألة في عدد الرؤوس كاملاً، مثاله: هلك هالك عن زوجة، وخمس بنات، وعم، وهذه صورتها:

120	24	×5	
15	3	زوجة	1/8
80	16	خمس بنات	2/3
25	5	عم	ع

ثالثاً: المسائل التي فيها انكسار على الرؤوس لا تخلو من أربع حالات:

الحالة الأولى: أن يكون الانكسار فريق واحد.

الحالة الثانية: أن يكون الانكسار على فريقين.

الحالة الثالثة: أن يكون الانكسار على ثلاثة فرق وهو نهاية الانكسار عند الإمام مالك.

الحالة الرابعة: أن يكون الانكسار على أربع فرق وهو نهاية الانكسار عند الجمهور.

مثال: الانكسار على فريق واحد مثال ذلك: هلك هالك عن أم، وخمسة أعمام، وهذه صورتها:

15	3	×5	
5	1	أم	1/3
10	2	خمسة أعمام	ع

للأم الثلث لعدم الفرع الوارث، ولعدم جمع من الإخوة، وللأعمام عصبة، أصل المسألة ثلاثة واحد للأم، والباقي اثنان للأعمام، ويلاحظ أن سهام الأعمام لا تنقسم على رؤوسهم وبينهما تباين فنضرب عدد الرؤوس أصل سهام المسألة 5×3 تساوي 15 فنقسم للأم خمسة، وللأعمام 10 يأخذ كل عم اثنان.

أن يكون الانكسار في المسألة على أكثر من فريق أي على فريقين من الورثة، أو ثلاثة، أو أربعة، ولا يكون الانكسار في مسائل الفرائض على أكثر من ذلك، هنا من أجل تصحيح المسألة، لابد من النظر بين رؤوس كل فريق، وسهامه، ثم نحفظ رؤوس كل فريق عند المباينة، أو وفقها عند الموافقة.

ثم بعد هذا ننظر بين هذه المحفوظات بالنسب الأربع: التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين فإن تماثلت أخذنا مثلاً واحداً، وضربنا به أصل المسألة.

وإن تداخلت أخذنا الأكبر منها، وضربنا به أصل المسألة.

وإن توافقت، أخذنا الوفق وضربنا به كامل العدد الآخر، وضربنا بالحاصل أصل المسألة.

وإذا تباينت ضربنا الرؤوس بعضها ببعض، ثم ضربنا بالحاصل أصل المسألة، ومنه تصح تلك المسألة.

مثال: الانكسار على فريقين في حال تماثل المحفوظات وهذه صورتها:

المحفوظات			×5	6	30
	$\frac{1}{6}$	أم		1	5
5	$\frac{1}{3}$	خمسة أخوة لأم		2	2/10
5	ع	خمسة أعمام		2	2/10

مثال: الانكسار على فريقين في حال تداخل المحفوظات وهذه صورتها:

المحفوظات			×4	6	24
	$\frac{1}{6}$	أم		1	4
2	$\frac{1}{3}$	أربعة إخوة لأم		2	2/8
4	ع	أربعة أعمام		3	3/12

مثال: الانكسار على فريقين في حال توافق المحفوظات، وهذه صورتها:

المحفوظات		×30	6	180
	1/6	أم	1	30
15	1/3	خمسة عشر أخ لأم	2	4/60
10	ع	عشرة أعمام	3	9/90

مثال: الانكسار على فريقين في حال تباين المحفوظات، وهذه صورتها:

المحفوظات		×6	6	36
	1/6	أم	1	6
3	1/3	ثلاثة أخ لأم	2	4/12
2	ع	ستة أعمام	3	3/18

مثال: الانكسار على ثلاث فرق وهذه صورتها:

المحفوظات		×30	12	360
2	1/4	2/ زوجة	3	90
5	1/3	خمسة أخوات لأم	4	120
3	ع	ثلاثة اخ لأب	5	150

مثال آخر: هلك هالك عن زوجتين، وثلاث بنات، وستة إخوة أشقاء، وهذه صورتها:

المحفوظات		×6	24	144
2	$\frac{1}{8}$	2/زوجة	3	18
3	$\frac{2}{3}$	3/ بنات	16	96
6	ع	6/إخوة أشقاء	5	30

مثال: الانكسار على أربع فرق وهذه صورتها:

المحفوظات		×6	12	72
2	$\frac{1}{4}$	2/ زوجة	3	18
3	$\frac{1}{6}$	3/ جدات	2	12
3	$\frac{1}{3}$	ستة إخوة لأم	4	24
2	ع	2/ عم	3	18

مثال آخر: هلك هالك عن ثلاث زوجات، وخمسة إخوة لأم، وسبع أعمام، وهذه صورتها:

المحفوظات		×60	12	720
4	$\frac{1}{4}$	4/ زوجة	3	180
3	$\frac{1}{6}$	3/ جدة	2	120
5	$\frac{1}{3}$	5/ إخوة لأم	4	240
2	ع	7/ عم	3	180

تقسيم التركة

المراد من التركة: ما بقي من المال والحقوق التي توزع على الورثة.

وتنقسم التركة إلى قسمين:

الأول: ما يمكن قسمته لذاته كالدراهم، والمكيلات، والمزروعات، والموزونات، فإنها تقسم بالعد ونحوه.

الثاني: ما لا يمكن قسمته لذاته كالعقارات، والحيوانات، والسيارات، فإنها لا تقسم بالعد.

ولقسمة التركات أوجه كثيرة نذكر بعضاً منها:

استخراج قيمة السهم:

وذلك باتباع المراحل التالية:

1. تقسم المبلغ، أو قيمة العين على أصل المسألة، فالناتج يسمى قيمة السهم الواحد في هذه التركة.

2. نضرب سهام كل وارث بقية السهم، والناتج هو حصة ذلك الوارث من التركة.

مثال: ماتت امرأة عن زوج، وبنت ابن، وأب، وتركت 3600 دولار، وهذه صورتها:

		12
4/1	زوج	3
2/1	بنت ابن	6
6/1+ع	أب	3=1+2

قيمة السهم3600÷12=300 دولار

نصيب الزوج: 3× 300= 900 دولار.

نصيب بنت الابن: 6×300=1800 دولار.

نصيب الأب: 3× 300= 900 دولار.

وهناك طريقة أخرى وهي:

أن نضرب نصيب كل وارث بالتركة، ثم نقسم الحاصل على أصل المسألة، مثال: هلـــك هالك عن زوجة، وبنت، وأم، وعم، وترك4800 دولار وهذه صورتها:

		24
1/8	زوجة	3
1/2	بنت	12
1/6	أم	4
ع	عم	5

نصيب الزوجة: 3×4800= 14400÷24= 600 دولار.

نصيب البنت: 12×4800= 57600÷24= 2400 دولار.

تصيب الأم: 4× 4800= 19200 ÷24 = 800 دولار.

نصيب العم: 5× 4800 =24000÷ 24= 1000 دولار.

مثال أخر: مات رجل عن: زوجة، وأم، وعم، وترك 6000 دولار، وهذه صورتها:

		12
1/4	زوجة	3
1/3	أم	4
ع	عم	5

نصيب الزوجة: 3×6000=18000÷12=1500 دولار.

نصيب الأم: 4×6000= 24000÷12= 2000 دولار.

نصيب العم: 5×6000 =30000÷ 12= 2500 دولار.

ومنها: أن تنسب سهام كل وارث من المسألة إليها، وتأخذ من التركة بتلك النسبة، فالمأخوذ حصته مثال: هلك هالك عن: زوجة، وبنت، وعم وترك 1000دولار وهـــذه صورتها:

		8
1/8	زوجة	1
1/2	بنت	4
ع	أخ شقيق	3

فالزوجة لها الثمن فاقسم الثمن على 1000 دولار يخرج لك 125 دولار.

البنت لها النصف فاقسم 1000 دولار، يخرج لك 500 دولار.

بقي 375 دولار يأخذ الأخ الشقيق عصبة.

أسئلة وتمارين:

1. عرف التصحيح اصطلاحاً؟
2. عرف الانكسار اصطلاحاً؟
3. ما المراد بالفريق، وجزء السهم؟
4. كم تنحصر النسب الأربعة؟
5. كم عدد المسائل التي فيه انكسار على الرؤوس؟
6. ما المراد تقسيم التركة؟ مع ذكر أقسامها؟
7. هات مسألة تتماثل فيها مخارج فروض الورثة؟
8. هات مسألة تتداخل فيها مخارج فروض الورثة؟
9. هات مثالاً لمسألة تتفق فيها مخارج فروض الورثة؟
10. هات مثالاً لمسألة تتباين فيها مخارج فروض الورثة؟
11. هلك هالك عن زوجتين، وجدتان، وخمسة إخوة لأم، وسبعة أعمام؟
12. هلك هالك عن زوجة، وجد، وابن ابن، وترك 8000 دولار اقسم المال بين الورثة؟

بَابُ الْمُنَاسَخَة

وَإِنْ يَمُتْ آخَــرُ قَبْــلَ الْقِسْــمَهْ فَصَحِّحِ الْحِسَابَ وَاعْرِفْ سهْمه
وَاجْعَلْ لَهُ مَسْــأَلَةً أُخْــرَى كَمَــا قَدْ بُيِّنَ التَّفْصِيْلُ فِيْمَــا قُــدِّمَا
وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَــا تَنْقَسِــمْ فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ بِهَذَا قَدْ حُكِمْ
وَانْظُــرْ فَــإِنْ وَافَقَــتِ السِّــهَامَا فَخُذْ هُــدِيْتَ وَفْقَهَــا تَمَامَــا
وَاضْرِبْهُ أَوْ جَمِيْعَهَــا فِي السَّــابِقَهْ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَــا مُوَافَقَــهْ
وَكُلُّ سَــهْمٍ فِي جَمِيْــعِ الثَّانِيَــهْ يُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقِهَــا عَلاَنِيَــهْ
وَأَسْهُمُ الأُخْــرَى فَفِــي السِّــهَامِ تُضْــرَبُ أَوْ فِي وَفْقِهَــا تَمَــامِ
فَهَــذِهِ طَرِيْقَــةُ الْمُنَاسَــخَهْ فَارْقَ بِهَا رُتْبَةَ فَضْلٍ شَــامِخَهْ

الشرح:

أولاً: تعريف المناسخة:

المناسخة مأخوذة من النسخ، والنسخ لغة يطبق على معان، منها:

الإزالة، تقول: نسخت الشمس الظل، وانتسخته: أي إزالته، أما المناسخة في الاصــطلاح: هي أن يموت الإنسان، فلم تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث أو أكثــر، وسميــت مناسخة؛ لأن المسألة الأولى انتسخت بالثانية، أو؛ لأن المال ينتقل فيهــا مــن وارث إلى وارث([1]).

[1]) شرح الرحبية في علم الفرائض، لسبط المارديني مع حاشية البقري، ص120

ثانياً: حالات المناسخة:

للمناسخة حالات كثيرة منها:

الحالة الاولى: أن يكون ورثة الميت الثاني هم باقي ورثة الميت الثاني، مثل أن يموت شخص عن عشرة أبناء ثم ماتوا كلهم واحدا تلو الأخر و لم يبق سوى أربعة، نقسم المسألة وكأن الأب مات عن أربعة أبناء وهذه صورتها:

	4
4 أبناء	1/4

الحالة الثانية:

أن يكون ورثة الميت الثاني هم باقي ورثة الميت الأول لكن مع اختلافهم في الاستحقاق بين المسألتين وذلك مثل أن يموت شخص عن زوجة وبنتين وعم، ثم تموت احدى البنتين عن بنت و أختها وعن أمها التي هي الزوجة في المسألة الأولى، وهنا نحتاج إلى مسألتين: مسألة للميت الأول، ومسألة للميت الثاني وجامعة بينهما وهذه صورتها:

	3			4		الجامعة
	24			6		72
1/8	زوجة	3	1/6	أم	1	13
2/3	بنت بنت	8 8	ع ت	أخت شقيقة	2	32
ع	عم	5	—	—	—	15
			1/2	بنت	3	12

الحالة الثالثة:

أن يكون ورثة الميت الثاني بعض من ورثة الأول مع ورثة جدد للميت الثاني، كهالك عن زوجة وبنت منها وابن ابن وقبل قسمة التركة ماتت الزوجة عن زوج وابن منه وعن من في المسألة وهذه صورتها:

			4	1	الجامعة
			8	4	32
$\frac{1}{8}$	زوجة	1	ت	—	—
$\frac{1}{2}$	بنت	4	بنت	1	17
ع	ابن ابن	3	ـــ	ـــ	12

$\frac{1}{4}$	زوج	1	1
ع	ابن	2	2

امثلة بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته ثمانية وهذه صورتها:

		12				الجامعة
		3	36		3	36
2/3	بنت	2	8			8
	بنت		8			8
	بنت		8			8
ع	أخت شقيقة	1	3	ت		
	أخت شقيقة		3	أخت شقيقة	1	4
	أخ شقيق		6	أخ شقيق	2	8

امثلة بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته توافق وهذه صورتها:

	1		2		
12	6		6		
		ت	3	زوج	1/2
4			2	أم	1/3
2			1	عم	ع
1	1	أم (1/6)			
2	2	أخوين لأم (1/3)			
3	3	أخ لأب (ع)			

امثلة بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته تباين وهذه صورتها:

	3		4		
24	4		6		
		ت	3	زوج	1/2
8			2	أم	1/3
4			1	عم	ع
3	1	زوجة (1/4)			
9	3	أخ لأب (ع)			

مناسخة أكثر من ميتين:

	1		2	1		8		
96	6		48	24		6		
					ت	3	زوج	1/2
32	-		16	-		2	أم	1/3
16	-		8	-		1	عم	ع
		ت	3	3	زوجة (1/8)			
8	-		4	4	أب (1/6)			
34	-		17	17	ابن (ع)			
1	1	أم (1/6)						
1	1	أخ لأم (1/6)						
4	4	أخ شقيق (ع)						

مثال آخر:

	4		1	4		6			
144	3		144	12		24			
26			26	2	أم (1/6)	3		زوجة	1/8
					ت	8	16	بنت	2/3
48			48		أخت ش (ح)	8		بنت	
30			30		عم الأب (ح)	5		عم	ع
		ت	12	3	زوج (1/4)				
28			28	7	ابن (ع)				
4	1	أم (1/3)							
8	2	عم (ع)							

مثال آخر: مناسخة من أربعة ميّت

	3			20	3		5	1		4		
2400	20	4		120	5		24	12		6		
									ت	3	زوج	1/2
800				40			8			2	أم	1/3
400				20			4			1	عم	ع
						ت	3	3	زوجة (1/4)			
400				20			4	4	أم (1/3)			
500				25			5	5	جد (ع)			
			ت	3	1	بنت (ع)						
120				6	2	ابن (ع)						
120				6	2	ابن (ع)						
15	5	1	زوج (1/4)									
45	15	3	5 أبناء (ع)									

طريقة إجراء المناسخة:

لا حاجة لإجراء المناسخة في الحالة الأولى، ونحتاج إليها في الحالات الباقية، وفق الخطوات التالية:

أولاً: نعمل مسألة للميت الأول ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح، ونعطي كل وارث نصيبه بما فيهم الميت الثاني سهامه من المسألة الأولى، وبأعداد صحيحة.

ثانياً: نعمل مسألة جديدة خاصة بالميت الثاني، ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح، ليأخذ كل وارث سهامه أعداد صحيحة([1]).

ثالثاً: نحتاج إلى مسألة (جامعة) تجمع بين المسألتين الأولى والثانية ويتم استخراج الجامعة بالمقارنة الحسابية بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين تصحيح مسألة ورثته من المسألة الثانية، وبعد المقارنة لا يخلو الحال من أمرين: أ ــ انقسام سهام الميت الثاني على مسألته، بمعنى أن يكون بين سهام الميت الثاني ومسألة ورثته تماثلاً، وفي هذه الحالة لا تحتاج إلى عمل تصحيح، ويكون ما صحت منه مسألة الميت الأول هو الجامعة للمسألتين.

ب ــ عدم انقسام سهام الميت الثاني على مسألته.

وفي هذه الحالة يكون النظر بين سهام الميت الثاني ومسألته بنظرين: الموافقة والمباينة.

فإن كان بين سهام الميت الثاني ومسألة ورثته موافقة:

فاضرب وفق مسألة الميت الثاني في كامل مسألة الميت الأول والناتج هو الجامعة للمسألتين.

وإن كان بين سهام الميت الثاني ومسألة ورثته تباين:

فاضرب جميع مسألة الميت الثاني في جميع مسألة الميت الأول والناتج من هذا الضرب هو الجامعة للمسألتين([1]).

طريقة استخراج نصيب كل وارث من المسألتين:

ولاستخراج نصيب كل فرد من الجامعة علينا اتباع الآتي:

1. كل من له شيء في الأولى أخذه مضروباً في وفق المسألة الثانية عند التوافق، أو أخذه مضروباً في جميع الثانية عند التباين.
2. ومن له شيء في الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام مورثه عند التوافق، أو أخذه مضروباً في جميع سهام مورثه عند التباين.

---

[1]) المعتمد في الفقه الشافعي، الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي، جـ4، ص 461ــ462

[1]) إعانة الطالب في بداية علم الفرائض، أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل، ص133

أسئلة وتمارين:

1. عرف المناسخة لغة واصطلاحاً؟
2. أذكر حالات المناسخة؟
3. أذكر طريقة إجراء المناسخة؟

حلل المسائل الآتية:

مات رجل عن سبعة أبناء تعاقبوا موتاً إلى أن بقي منهم ثلاثة

مات ميت عن ثلاث أبناء وقبل قسمة التركة توفي الأكبر عن زوجة وبنت وابن، ومات الأصغر عن ثلاث بنات وابنين.

هلك هالك عن زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وقبل قسمة التركة ماتت الأخت لأب عن زوج وبنتين وعمن في المسألة.

هالك عن: بنتين وأخت شقيقة، ثم توفيت البنت الكبرى عن زوج وأم وابن.

هالكة عن: زوج، وأخ لأم، وأخ شقيق، ثم مات الأخ لأم قبل قسمة التركة عن زوجة وبنت، وعم.

هالك عن أم، وابن، وبنت، وقبل قسمة التركة توفيت البنت عن زوج وهؤلاء.

هالك عن زوجة، وبنت، وأب ثم ماتت البنت وتركت من في المسألة الأولى.

هالك عن زوجة، وأم، وعم، ثم مات العم قبل قسمة التركة عن زوجة، وأم، وابن.

هالكة عن زوج، وابن، وأب، ثم مات الابن عن زوجة، وعمن في المسألة الأولى.

هالكة عن زوج، وأب، وابن ابن، ثم مات الزوج قبل قسمة التركة عن زوجتين، وبنت وعم.

هالك عن زوجتين، وجد، وجدة، ثم مات الزوجة الأولى قبل قسمة التركة عن زوج، وأب، ثم مات الزوج قبل قسمة التركة عن زوجة، وأم، وبنت، وعم.

بَابُ مِيْرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُوْدِ وَالْحَمْل

وَإِنْ يَكُـــنْ فِي مُسْـــتَحِقِّ الْمَـــالِ ... خُنْثَى صَـــحِيْحٌ بَـــيِّنُ الإِشْـــكَالِ

فَاقْسِـــمْ عَلَـــى الأَقَـــلِّ وَالْيَقِـــيْنِ ... تَحْـــظَ بِحَـــقِّ الْقِسْـــمَةِ الْمُبِـــيْنِ

وَاحْكُمْ عَلَى الْمَفْقُوْدِ حُكْـــمَ الخُنْثَـــى ... إِنْ ذَكَـــرًا كَـــانَ أَوْ هُـــوَ أُنْثَـــى

وَهَكَـــذَا حُكْـــمُ ذَوَاتِ الْحَمْـــلِ ... فَـــابْنِ عَلَـــى الْيَقِـــيْنِ وَالأَقَـــلِّ

الشرح:

ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات ميراث الخنثى المشكل، والمفقود، والحمل.

نبدأ أولا: ميراث الخنثى المشكل:

تعريف الخنثى لغة مأخوذ من الانخناث، وهو: التثني والتكسر، أو من: خنث الطعـــام إذا اشتبه أمره، فلم يخلص طعمه، واصطلاحاً: هو آدمي له آلة ذكورة، وآلة أنوثة، أو له ثقبة لا تشبه واحدة منهما، يخرج منها البول([1]).

أقسام الخنثى:

والخنثى المشكل قسمان: قسم له آلة الرجال وآلة النساء جميعاً، وقسم له ثقبة لا تشبه آلة من الآلتين.

ما يتضح به أمر الخنثى:

ذكر الفقهاء السابقون علامات يتضح من خلالها أمر الخنثى المشكل، ومن هذه العلامات:

1. **البول**: قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة([2]).

وإن بال من الآلتين جميعاً فالحكم للأسبق منهما، فإن تساويا في السبق فالعبرة بأكثرهمـــا نزولاً.

---

[1]) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، الناشر: دار القلم، جـــ5، ص127

[2]) الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الناشر، دار المسلم للنشر والتوزيع، ص75

2. العلامات التي تظهر عند البلوغ وهي على نوعين:

النوع الأول: علامات تختص بالرجال، وهي نبات اللحية، وخروج المني من الذكر.

النوع الثاني: علامات تختص بالنساء، وهي: الحيض، والحمل، وتفلك الثديين.

تصور الخنثى في الورثة:

ولا يتصور أن يكون الخنثى المشكل زوجاً ولا زوجة، ولا يتصور أن يكون أبا ولا جدا ولا أماً ولا جدة؛ لأنه لو كان واحدا من هؤلاء، لكان واضحاً.

فالخنثى المشكل إذاً منحصر في أربع جهات: هي:

البنوة، والأخوة، والعمومة، والولاء.

حالات ميراث الخنثى المشكل:

الخنثى المشكل خمس حالات في الميراث وهي:

الحالة الأولى: أن يكون الخنثى لا يرث بحال؛ لأنه محجوب حجب حرمان من أحد الورثة الموجودين، سواء كان الخنثى ذكراً أم أنثى، فلا يؤثر وجوده على الورثة كما لو كان الخنثى أخاً مع وجود الأب، أو لوكان الخنثى ولد ابن مع وجود الابن، أو كان الخنثى ولداً لأم مع وجود الفرع الوارث.

الحالة الثانية: أن يكون الخنثى لا يختلف ميراثه بين كونه ذكراً أو انثى، كولد الأم مثال مات شخص عن: ولد لأم خنثى، وعم لأب، وهذه صورتها:

		6
$\frac{1}{6}$	ولد الأم "خنثى"	1
ع	عم لأب	5

إذا جعلناه أختاً لأم، فلا اختلاف هنا؛ فتأخذ السدس، وفي هذه الحالة لا يختلف ميراث الخنثى سواء جُعل ذكراً أو أنثى إذا كان أخاً لأم.

وتشمل هذه الحالة إذا كان الخنثى ولدا لأبوين، أو ولد لأب مع وجود بنت فأكثر، أو بنت ابن فأكثر، فالخنثى يرث بالتعصيب سواء كان ذكراً أم أنثى، وهذه صورتها:

		2
$\frac{1}{2}$	بنت	1
ع	أخ شقيق "خنثى"	1

ومثلها بنت ابن، مع أخت شقيقة، وهذه صورتها:

		2
$\frac{1}{2}$	بنت ابن	1
ع	أخت شقيقة	1

الحالة الثالثة: أن يكون الخنثى هو الوارث الوحيد ويحجب من معه حجب حرمان فيأخذ الخنثى جميع المال، ويمنع الورثة من أخذ شيء، كما لو كان الخنثى ولد للميت مع وجود أخ لأم، أو أخت لأم وهذه صورتها.

ولد "خنثى"	المال كله لولد الخنثى سواء جعل ابناً أو بنتاً؛ لأن أخ لأم محجوب في كل حال.
اخ لأم	محجوب.

الحالة الربعة: أن يرث الخنثى باعتباره ذكراً فقط، أو أنثى فقط، أي يرث على أحد التقديرين ولا يرث على التقدير الثاني، وهذا مثالها هلكت هالكة عن زوج، وأخت شقيقة، وولد أب خنثى، وهذه صورتها:

			الجامعة	2		7	
			14	7/6		2	
$\frac{1}{2}$	زوج	1	$\frac{1}{2}$	زوج	3	6	
$\frac{1}{2}$	أخت شقيقة	1	$\frac{1}{2}$	أخت شقيقة	3	6	
ع	ولد أب خنثى		$\frac{1}{6}$	أخت لأب	1	0	
		باعتباره ذكراً		باعتباره انثى		الموقوف 2	

مثال إرث الخنثى باعتباره ذكراً، وعدم إرثه باعتباره أنثى هلك هالك عن زوجة، وبنت، وولد أخ شقيق "خنثى" وهذه صورتها:

					الموزع	8	8
				8		8	8
$\frac{1}{8}$	زوجة	1	$\frac{1}{8}$	زوجة	1	1	
$\frac{1}{2}$	بنت	4	$\frac{1}{2}$	بنت	3	4	
ع	ولد أخ شقيق "خنثى	3	م	بنت أخ شقيق	لا ترث لأنها من ذوي الأرحام	0	
		باعتباره ذكراً		باعتباره أنثى		الموقوف3	

الحالة الخامسة: أن يرث الخنثى مطلقاً أي باعتباره ذكراً أو انثى على كلا التقـــديرين، لكن يختلف ميراثه بحسب أحد الاعتبارين على الأخر، ففي هذه الحالة نعمل مسألتين الأولى باعتبار الخنثى ذكراً، والثانية باعتباره انثى، ثم نعمل جامعة في طرفين، ونختار الأقل مباشرة للخنثى وللورثة، والفارق يبقي موقوفاً وهذه صورتها:

الموزع

	24			24		24
1/8	زوجة	3	1/8	زوجة	3	3
1/6	أم	4	1/6	أم	4	4
1/6	أب	4	ع 1/6	أب	4=1+4	4
ع	ابن (خنثى)	13	1/2	بنت (خنثى)	12	12
باعتباره ذكرا			باعتباره انثى			الموقوف 1

أسئلة وتمارين:

1. عرف الخنثى لغة واصطلاحاً؟
2. ما أقسام الخنثى؟
3. هل هناك أشخاص لا يتصور أن يكونوا خنثى أذكرهم؟
4. ما حالات ميراث الخنثى المشكل؟
5. توفي شخص عن زوجة وولد خنثى، وبنت، كيف يقسم الميراث؟
6. توفي شخص عن أخ لأم خنثى، وأخت لأم، وعم، كيف يقسم الميراث؟
7. هلك هالك عن ولد خنثى، وأخ شقيق.

ثانيا: ميراث المفقود:

المفقود في اللغة: مأخوذ من: فقدت الشيء، إذا عدمته، و اصطلاحاً هو: من غاب عن وطنه، وطالت غيبته، وانقطع خبره، وجهل حاله، فلا يعرف أحي هو، أو ميت؟.

قال الإمام الشافعي: المفقود هو من لا يسمع له بذكر([1]).

وقال الإمام النووي: المفقود هو من انقطع خبره، وجهل حاله في سفر، أو حضر في قتال أو عند انكسار سفينة أو غيرها، وفي معناه الأسير الذي انقطع خبره([2]).

وعرفه ابن الهمام الحنفي بقوله: المفقود هو الغائب الذي لا يدرى حياته ولا موته([3]).

وأحسن تعريف هو تعريف الموصلي في كتابه الاختيار حيث قال: المفقود هو الذي غاب عن أهله وبلده أو أسره العدو و لم يدر أحي هو أم ميت فلا يعلم مكانه ومضى على ذلك زمان فهو معدوم بهذا الاعتبار([4]).

---

[1]) الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، الناشر: دار المعرفة – بيروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر: 1410هـ/1990م، جـ6 ص182

[2]) روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان الطبعة: الثالثة، 1412هـ / 1991م، جـ6 ص34

[3]) فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، جـ6 ص141

[4]) الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا)، الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها)، تاريخ النشر: 1356 هـ - 1937 م، جـ3 ص37

أنواع المفقود:

والمفقود نوع واحد عند فقهاء الحنفية والشافعية فلم يقسموا المفقود إلى عدة أنواع، وأما فقهاء المالكية فقد قسموا المفقود إلى أربعة أقسام:

الأول: المفقود في بلاد المسلمين.

الثاني: المفقود في دار الحرب، ويلحق به الأسير ، ومن يشك في أمره أفقد في دار الحرب أم في دار الإسلام، والمفقود في بلاد الحرب فحكمه حكم الأسير لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله حتى يعلم موته، أو يأتي عليه من الزمان ما لا يحيا إلى مثله([1]).

الثالث: المفقود في قتال المسلمين مع الكفار.

الرابع: المفقود في قتال المسلمين بعضهم مع بعض([2]).

كيفية توريث المفقود:

لتوريث المفقود ثلاث حالات منها:

الحالة الأولى: أن يكون المفقود لا يرث بحال؛ لأنه محجوب حجب حرمان من أحد الورثة الموجودين وذلك مثل لو مات شخص عن أخ مفقود مع وجود ابن للميت، وهذه صورتها:

ابن	المال كله للابن
اخ شقيق مفقود	محجوب.

الحالة الثانية: أن يكون المفقود هو الوارث الوحيد، ويحجب الموجودين حجب حرمان، وهي عكس الحالة الأولى، فتوقف التركة بأكملها للمفقود كما لو مات شخص عن أخ شقيق، وابن مفقود.

---

[1]) المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، تاريخ النشر 1408 هـ - 1988 م، جـ1 ، ص533

[2]) التاج والإكليل لمختصر خليل، : محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1416هـ-1994م، جـ5 ص496

الحالة الثالثة: أن يشارك المفقود الورثة الموجودين في الميراث ففي هذه الحالة نعمل مسألتين، الأولى باعتبار المفقود حياً، ويعطي حظه وميراثه موقوفاً، والثاني باعتبار المفقود ميتاً، مثال: هلك هالك عن زوجة، وأم، وأب، وابن مفقود، وهذه صورتها:

الموزع

		24			12		24
1/8	زوجة	3	1/4	زوجة	3	3	
1/6	أم	4	1/3	أم	3	4	
1/6	أب	4	ع	أب	6	4	
ع	ابن مفقود	17		ابن مفقود	0	0	

باعتباره الحياة — باعتباره الموت — الموقوف 17

أسئلة وتمارين:

1. ما تعريف المفقود اصطلاحاً في المذاهب الأربعة؟
2. أذكر أنواع المفقود عند المالكية؟
3. ما الحالات الثلاث لتوريث المفقود في الفقه؟
4. هلك رجل عن زوجة، وابن، وبنت مفقودة؟
5. هلك شخص عن زوجة وأخ لأم وأخ شقيق مفقود، وعم، كيف يقسم ميراثه؟
6. توفيت امرأة عن زوج، وابن مفقود، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، فكيف يوزع ميراثها؟
7. هلك هالك عن: زوجة، وابن ابن مفقود، وأخ لأم.
8. ماتت امرأة عن زوج، وأم، وأخ شقيق، وبنت مفقودة.
9. مات شخص عن زوجة، وأم، وأخ لأب، وابن مفقود.

ثالثاً: ميراث الحمل

تعريف الحمل اصطلاحاً: هو ما في بطن الأم من ولد ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو متعدداً.

شروط إرث الحمل:

الحمل يرث إذا توافرت فيه الشروط المعتبرة له، ويتحقق إرث الحمل بشرطين:

الشرط الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث.

الشرط الثاني: أن يولد حيًّا حياة مستقرة.

وعلامة حياته بعد وضعه: بكاؤه، أو تثاؤبه، أو مصه الثدي، أو العطاس، أو الحركة الشديدة.

أكثر مدة الحمل:

اختلف العلماء في أكثر مدة الحمل على أقوال:

القول الأول: أنها سنتان، وهو مذهب الحنفية.

القول الثاني: أنها تسعة أشهر

القول الثالث: أنها أربع سنين، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة، والمشهور عند المالكية، وقد وجد حمل لأربع سنين، قال الإمام الشافعي: محمد بن عجلان بقي في بطن أمه أربع سنين، وقال الإمام أحمد بن حنبل: نساء بني عجلان يحملن لأربع سنين.

والراجح لا حد لأكثر مدة الحمل والله أعلم.

تقدير تعدد الحمل:

اختلف العلماء في تقدير عدد الحمل على أربعة أقوال:

القول الأول: ذهب الإمام أحمد بن حنبل وبعضاً من أصحاب أبي حنيفة، إلى أنه يقدر ما في بطن الحامل باثنين.

القول الثاني: المعتمد من مذهب الشافعي لا تقدير لعدد الحمل، **قال العلامة البقري**: لا ضابط لعدد الحمل عندنا على الأصح لما حكي عن الإمام الشافعي نفعنا الله به أنه قال:

جالست شيخاً لأستفيد منه، فإذا بخمسة كهول قبلوا رأسه ودخلوا الخباء، ثم بخمسة شبان فعلوا كذلك، ثم خمسة منحطين، ثم خمسة أحداث، فسألته عنهم، فقال: كلهم أولادي، وكل خمسة منهم في بطن، وأمهم واحدة، فيجيئون كل يوم يسلمون علي ويزورونها، وخمسة أخرى في المهد. ويقال إن امرأة ولدت اثني عشر في بطن واحدة، فرفع أمرها للسلطان، فطلبها وأولادها، ثم ردهم عليها إلا واحدا، ولم تعلم به حتى خرجت من القصر، فلما علمت به صاحت صيحة اهتزت حيطان القصر، فقيل لها: أليس لك في هؤلاء الأحد عشر كفاية؟ فقالت: ما صحت أنا، وإنما صاحت أحشائي التي ربوا فيها.

وقال الماوردي رحمه الله: أخبرني رجل ورد علي من اليمن، وكان من أهل الفضل والدين: أن امرأة باليمن وضعت حملا كالكرش، فظن أن لا ولد فيه، فألقي في الطريق، فلما طلعت عليه الشمس حمي وتحرك وانشق، فخرج منه سبعة أولاد، ذكورا عاشوا جميعا، وكانوا خلقا سويا، إلا أنه قال: كان في أعضائهم قصر، وصارعني رجل منهم فصرعني، فكنت أعير باليمن بأنه صرعك سبع رجل، **وحكى القاضي حسين:** أن واحدا من سلاطين بغداد، كانت له امرأة لا تلد إلا إناثا، فحملت مرة، فقال لها: إن ولدت أنثى لأقتلنك، ففزعت، وتضرعت إلى الله تعالى، فولدت أربعين ذكرا، كل منهم قدر أصبع، فكبروا وركبوا فرسانا مع أبيهم في سوق بغداد([1]).

كيفية ميراث الحمل:

تختلف كيفية ميراث الحمل حسب الحالات الخمسة التالية:

الحالة الأولى: أن يكون الحمل هو الوارث الوحيد، وذلك مثل لو مات شخص عن زوجة ابنه حاملاً، وله أخ لأم.

الحالة الثانية: أن يكون الحمل محجوب عن الإرث، كما لو مات شخص عن زوجة، أم حامل، أب، فالحمل إما أخ أو أخت وفي جميع الأحوال فهو محجوب بالأب.

---

[1]) شرح الرحبية في علم الفرائض مع حاشية البقري، ص 136

الحالة الثالثة: أن يكون الحمل وارث ولا يتغير ميراثه: كما لو مات شخص وترك زوجة، وأماً حاملاً بأخ لأم" فلو جعل هذا الحمل ذكراً أو انثى فلا يتغير ميراثه.

الحالة الرابعة: أن يكون الحمل وارث باعتباره ذكراً ولا يرث باعتباره أنثى، ففي هذه الحالة نحتاج لعمل مسألتين لكل تقدير، ثم جامعة ونعطي الورثة الأقل المتقين، ويوقف الباقي، وهذه صورتها:

الموزع

4				4		4	
1		1	زوجة	$\frac{1}{4}$	1	زوجة	$\frac{1}{4}$
0		3	ابن أخ لأب	ع	م	ابن أخ لأب	م
0		0	بنت أخ شقيق(حمل)	م	3	ابن أخ شقيق (حمل)	ع
الموقوف 3		باعتباره أنثى				باعتباره ذكرا	

الحالة الخامسة: الحمل وارث على كلا التقديرين لكن يختلف نصيبه، مثال لو مات رجل عن زوجة حامل، وأب، وأم، فإن ظهر الحمل أنثى فلها النصف، وإن أكثر فلها ثلثان، وإن كان ذكراً أو أنثى وذكر فأكثر، فلهم الباقي عصبة، وفي جميع الحالات لا يختلف نصيب الزوجة والأم، ولكن يختلف نصيب الأب فقط، فإن جاء الحمل أنثى واحدة فيأخذ السدس، والباقي تعصيباً، وله خمسة من أربع وعشرين، وإن كان الحمل بنتين فأكثر تضرر؛ لأن المسألة تعول.

أسئلة وتمارين:

1. ما هي شروط الحمل؟
2. ما هي أقوال العلماء في أكثر مدة الحمل؟
3. ما هي تقديرات تعدد الحمل عند المذاهب الفقهية؟
4. كيف يتم ميراث الحمل؟
5. هلك هالك عن: زوجة حامل، وأم، وجد، كيف يقسم المال؟

بَابُ مِيْرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى وَالْحَرْقَى

وَإِنْ يَمُتْ قَــوْمٌ بِهَــدْمٍ أَوْغَــرَقْ أَوْ حَادِثٍ عَمَّ الْجَمِيْعَ كَالْحَرَقْ
وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَــمُ حَــالُ السَّــابِقِ فَلاَ تُوَرِّثْ زَاهِقًا مِــنْ زَاهِــقِ
وَعُــدَّهُمْ كَــأَنَّهُمْ أَجَانِــبُ فَهَكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيْدُ الصَّــائِبُ

الشرح

ذكر الناظم في هذه الأبيات ميراث الغرقى والهدمى، والحرقى.

والغرق هو الهلاك بالماء.

اولا: حالات ميراث الغرقى:

حالات ميراث الغرقى خمس حالات:

الحالة الأولى: أن يعلم موت السابق منهم بيقين، فالمتأخر يرث المتقدم.

الحالة الثانية: أن يتأكد موتهم جميعاً بيقين معاً فلا يرث أحدهم من الآخر.

الحالة الثالثة أن يعرف موت السابق وموت اللاحق، ثم ينسى الأمر فهنا يوقف الميراث إلى البيان.

الحالة الرابعة: أن يعرف موت أحدهم يقيناً، ويبقى صراخ الآخر تحت الأنقــاض، ثم يموت ولكن لم يعلم من هو السابق، ومن هو المتأخر.

الحالة الخامسة: أن يجعل موتهم جميعاً ولا يعرف عنهم شيء .

أقوال العلماء في ميراث الغرقى والهدمى والحرقى

للعلماء في المسألة قولان وهما:

القول الأول: عدم توريث بعضهم من بعض، وهذا القول مروي عن أبي بكر الصــديق، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاذ، والحسن، وأكثر أهل العلم وهو مذهب مالك، والإمام أبي حنيفة وأصحابه، والإمام الشافعي، وهو قول في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة، واختاره حافظ الحكمي حيث قال: إذا مات متوارثان

فأكثر في أوان واحد و لم يعلم الأقدم موتاً كأن هلكوا في هدم أو غرق أو حرق، فـــأرث كل واحد منهم لورثته دون ورثة الآخر وصاروا في حكم الأجانب([1]).

القول الثاني: توريث بعضهم من بعض وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وبه قال داود، وإسحاق، والثوري، والشعبي، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، واختاره البهوتي.

والقول الراجح في المسألة هو ما رجحه الناظم الرحبي في قوله:

وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَـــمُ حَـــالُ السَّـــابِقِ فَلاَ تُوَرِّثْ زَاهِقًا مِـــنْ زَاهِـــقِ

وَعُـــــدَّهُمْ كَـــــأَنَّهُمْ أَجَانِـــــبُ فَهَكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيْدُ الصَّـــائِبُ

قال الشيخ سبط المارديني: فلو مات أخوان شقيقان أو لأب بغرق، أو تحت هدم، و لم يعلم السابق منهما، وترك أحدهما زوجة وبنتاً، وترك الآخر بنتين، وتركا عماً، فلا يـــرث أحد الأخوين من الآخر شيئاً، بل تقسم تركة الأول: لزوجته الثمن، ولبنته النصف، ولعمه الباقي، وتقسم تركة الثاني: لبنتيه الثلثان، ولعمه الباقي.

أسئلة:

1. ما المقصود بالغرق اصطلاحاً؟
2. ما أقسام حالات ميراث الغرقى في الفقه الإسلامي؟
3. ما أقوال الفقهاء في ميراث الغرقى والهدمى؟
4. هل يتوارثون زوجة، وزوج وثلاث أبناء غرقاً في البحر؟

[1]) رسالة النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض، حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، ص31

خَاتِمَة

وَقَدْ أَتَى الْقَوْلُ عَلَى مَا شِئْنَا ... مِنْ قِسْمَةِ الْمِيْرَاثِ إِذْ بَيَّنَّا

عَلَى طَرِيْقِ الرَّمْزِ وَالإِشَارَهْ ... مُلَخَّصًا بِأَوْجَزِ الْعِبَارَهْ

فَالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ ... حَمْدًا كَثِيْرًا تَمَّ فِي الدَّوَامِ

نَسْأَلُهُ الْعَفْوَ عَنِ التَّقْصِيْرِ ... وَخَيْرَ مَا نَأْمَلُ فِي الْمَصِيْرِ

وَغَفْرَ مَا كَانَ مِنَ الذُّنُوْبِ ... وَسَتْرَ مَا شَانَ مِنَ الْعُيُوْبِ

وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيْمِ ... عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْكَرِيْمِ

مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنَامِ الْعَاقِبِ ... وَآلِهِ الْغُرِّ ذَوِي الْمَنَاقِبِ

وَصَحْبِهِ الأَفَاضِلِ الأَخْيَارِ ... الصَّفْوَةِ الأَمَاجِدِ الأَبْرَارِ

الشرح:

قال سبط الماردِيني: لما ختم أرجوزته حمد الله سبحانه وتعالى على إتمامها، كما افتتحها بالحمد، وقوله: تم، هو بالتاء الفوقية، من التمام أي كمل، وفي بمعنى الظرفية، والدوام: البقاء، أي حمدا كثيرا تاما دائما مستمرا.

قول الناظم: "مُلَخَّصًا بِأَوْجَزِ الْعِبَارَهْ" **قال العلامة البقري:** أتى المؤلف رحمه الله بعبارة موجزة، قليلة الألفاظ كثيرة المعاني، متضمنة لأحكام المواريث وقسمتها وما يتعلق بها في تلك الأبيات، بأحسن تركيب وأبين توضيح، فجزاه الله تعالى عنا كل خير، وأفاض عليه سحائب رحمته، وأسكنه أعلى الجنان.

قوله: نَسْأَلُهُ الْعَفْوَ عَنِ التَّقْصِيْرِ" قال سبط الماردِيني: العفو: هو ترك المؤاخذة صفحاً وكرماً. والتقصير: هو التواني في الأمور. والستر: التغطية. والأمل: الرجاء. والمصير: المرجع، والمراد به هنا يوم القيامة، وقوله: شان –من الشين– وهو القبح، والعيوب جمع عيب.

وأخيراً، فإن منظومة الرحبية في علم المواريث ليست مجرد أرجوزة فقهية لتعليم الفرائض والتركات بل هي تحفة أدبية تربوية تحوي حكماً وآداباً توجيهات راقية، يخاطب الناظم التلاميذ خطاباً مباشراً بأسلوب مؤثر جامعاً بين العلم والأخلاق وإليك بعضاً من هذه التوجيهات التي يحث بها الطلاب على الاجتهاد والفهم والحفظ، ويذكرهم بشكر من قدم لهم المعرفة، وسنستعرض عدداً من هذه الأبيات التوجيهية بشرح موجز".

منها قول الناظم: "**فافهم فليس الشك كاليقين**"

ومعناه أي احرص على الفهم الصحيح وفرق بين الشك "التردد" واليقين "الجزم"، فلا تعامل الأمور المشكوك فيها كالمتيقن منها.

وقال الناظم: " **فاسمع مقالاً ليس بالمكذب**" أي اسمع كلاماً صادقاً لا شك فيه.

وقال الناظم: **فافهم مقالي فهم صافي الذهن**" معناه استوعب كلامي بذهن صاف وخالي من التشويش حتى تفهم المقصد بدقة.

وقال الناظم: **فاحفظ فكل حافظ إمام**" معنى البيت أي اجتهد في الحفظ والتعليم، فكل من يحفظ العلم ويتمسك به يصبح قدوة يقتدى به.

وقال الناظم: "**فاعلم فخير أمة علامها**" أي تذكر أن خير الناس هم العلماء والمتعلمون، فكن منهم.

وقال الناظم: "**فلا تكن عن العلوم قاعداً**" معناه أي لا تتكاسل عن طلب العلم والمعارف بل ابذل الجهد في التعلم.

وقال الناظم: "**فالق نحو ما أقول السمعا**" أي أصغ جيداً لما أقوله، وأعره أذناً صاغية بتركيز.

وقال الناظم: "**فاقنع بإيضاحي عن استفهام**" معناه اكتف بشرحي الواضح ولا تطلب المزيد من التفاصيل إذا كان الكلام قد اتضح.

وقال الناظم: "**فاحفظه وأشكر ناظمه**" معناه احفظ هذه الأحكام وأشكر من نظمه وقاله" أي الشاعر".

وقال الناظم: "**فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه**" هذا البيت يوجه الناظم "الرحبي" الطالب إلى أن يشكر من أوجز العلم في أبيات قليلة، ونبه على النقاط الدقيقة بوضوح.

وقال الناظم: "**ولا تكن عن حفظها بذاهل**" أي لا تمهل حفظ هذه المسائل، بل تذكرها دائماً.

وقال الناظم: "**فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا**" أي احفظ العلم جيداً ودع الجدال العقيم الذي لا فائدة منه.

وقال الناظم: "**فاقنع بما بين فهو كافي**" أي اكتف بالبيان الواضح فهو يكفي المراد.

وقال الناظم: "**فارق بها رتبة فضل شامخة**" أي إذا التزمت بحل مسألة المناسخات في الميراث وأتقنتها، سترتقي إلى منزلة عالية رفيعة بين الناس.

وقال الناظم: "**فقل لي حسبي**" يطلب الناظم من الطالب أو القارئ أن يكتفي بالحكم الشرعي المختصر في مسألة ميراث الجدات دون الخوض في تفاصيل طويلة.

وقال الناظم: "**فقل لي زدني**" أي أخبرني بالمزيد من التفاصيل، إذ أن باب الحجب يحتاج إلى مزيد من التفصيل والتدقيق، وخاصة في تمييز الوارث المحجوب عن الحاجب.

متن الرحبية في علم الفرائض

أَوَّلُ مَـــا نَسْـــتَفْتِحُ الْمَقَـــالاَ ... بِـــذِكْرِ حَمْـــدِ رَبِّنَـــا تَعَـــالَى

فَالْحَمْـــدُ للهِ عَلَـــى مَـــا أَنْعَمَـــا ... حَمْدًا بِهِ يَجْلُوْ عَنِ الْقَلْبِ الْعَمَـــى

ثُـــمَّ الصَّـــلاَةُ بَعْـــدُ وَالسَّـــلاَمُ ... عَلَـــى نَبِـــيٍّ دِيْنُـــهُ الإِسْـــلاَمُ

مُحَمَّـــدٍ خَـــاتِمِ رُسْـــلِ رَبِّـــهِ ... وَآلِـــهِ مِـــنْ بَعْـــدِهِ وَصَـــحْبِهِ

وَنَسْـــأَلُ اللهَ لَنَـــا الإِعَانَـــهْ ... فِيْمَـــا تَوَخَّيْنَـــا مِـــنَ الإِبَانَـــهْ

عَنْ مَذْهَبِ الإِمَـــامِ زَيْـــدِ الْفَرَضِـــي ... إِذْ كَانَ ذَاكَ مِـــنْ أَهَـــمِّ الْغَـــرَضِ

عِلْمًا بَأَنَّ الْعِلْـــمَ خَيْـــرُ مَـــا سُـــعِيْ ... فِيْهِ وَأَوْلَى مَا لَـــهُ الْعَبْـــدُ دُعِـــيْ

وَأَنَّ هَـــذَا الْعِلْـــمَ مَخْصُـــوْصٌ بِمَـــا ... قَدْ شَاعَ فِيْهِ عِنْـــدَ كُـــلِّ الْعُلَمَـــا

بِأَنَّـــــهُ أَوَّلُ عِلْـــــمٍ يُفْقَـــــدُ ... فِي الأَرْضِ حَتَّى لاَ يَكَـــادُ يُوْجَـــدُ

وَأَنَّ زَيْـــدًا خُـــصَّ لاَ مَحَالَـــهْ ... بِمَـــا حَبَـــاهُ خَـــاتِمُ الرِّسَـــالَهْ

مِـــنْ قَوْلِـــهِ فِي فَضْـــلِهِ مُنَبِّهَـــا ... أَفْرَضُـــكُمْ زَيْـــدٌ وَنَاهِيْـــكَ بِهَـــا

فَكَـــانَ أَوْلَـــى بِاتِّبَـــاعِ التَّـــابِعِيْ ... لاَ سِيَّمَا وَقَـــدْ نَحَـــاهُ الشَّـــافِعِيْ

فَهَـــاكَ فِيْـــهِ الْقَـــوْلَ عَـــنْ إِيْجَـــازِ ... مُبَـــرَّءًا عَـــنْ وَصْـــمَةِ الأَلْغَـــازِ

بَابُ أَسْبَابِ الْمِيْرَاث

أَسْـــبَابُ مِيْـــرَاثِ الْـــوَرَى ثَلاَثَـــهْ ... كُـــلٌّ يُفِيْـــدُ رَبَّـــهُ الْوِرَاثَـــهْ

وَهْـــيَ نِكَـــاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَـــبْ ... مَا بَعْـــدَهُنَّ لِلْمَوَارِيْـــثِ سَـــبَبْ

بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاث

وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيرَاثِ ... وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاَثِ
رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلاَفُ دِيْنِ ... فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَالْيَقِيْنِ

بَاب: الْوَارِثُوْنَ مِنَ الرِّجَال

وَالْوَارِثُوْنَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَهْ ... أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوْفَةٌ مُشْتَهِرَهْ
اَلاِبْنُ وَابْنُ الاِبْنِ مَهْمَا نَزَلاَ ... وَالأَبُ وَالْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلاَ
وَالأَخُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَا ... قَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ الْقُرْآنَا
وَابْنُ الأَخِ الْمُدْلِيْ إِلَيْهِ بِالأَبِ ... فَاسْمَعْ مَقَالاً لَيْسَ بِالْمُكَذَّبِ
وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ مِنْ أَبِيْهِ ... فَاشْكُرْ لِذِي الإِيْجَازِ وَالتَّنْبِيْهِ
وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ ذُو الْوَلاَءِ ... فَجُمْلَةُ الذُّكُوْرِ هَؤُلاَءِ

بَاب: الْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاء

وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ ... لَمْ يُعْطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّرْعُ
بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ مُشْفِقَهْ ... وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَهْ
وَالأُخْتُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَتْ ... فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ

بَابُ الْفُرُوْضِ الْمُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى

وَاعْلَمْ بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُمَا ... فَرْضٌ وَتَعْصِيْبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا
فَالْفَرْضُ فِي نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّهْ ... لاَ فَرْضَ فِي الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّهْ
نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثُمَّ نِصْفُ الرُّبْعِ ... وَالثُّلْثُ وَالسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّرْعِ
وَالثُّلُثَانِ وَهُمَا التَّمَامُ ... فَاحْفَظْ فَكُلٌّ حَافِظٍ إِمَامُ

بَابُ النِّصْف

وَالنِّصْــفُ فَــرْضُ خَمْسَــةٍ أَفْــرَادِ ... الــزَّوْجُ وَالأُنْثَــى مِــنَ الأَوْلاَدِ
وَبِنْــتُ الابْــنِ عِنْــدَ فَقْــدِ الْبِنْــتِ ... وَالأُخْتُ فِي مَذْهَبِ كُــلِّ مُفْتِــي
وَبَعْدَهَا الأُخْــتُ الَّتِــيْ مِــنَ الأَبِ ... عِنْدَ انْفِــرَادِهِنَّ عَــنْ مُعَصِّــبِ

بَابُ الرُّبُع

وَالرُّبْعُ فَرْضُ الــزَّوْجِ إِنْ كَــانَ مَعَــهْ ... مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَــدْ مَنَعَــهْ
وَهْــوَ لِكُــلِّ زَوْجَــةٍ أَوْ أَكْثَــرَا ... مَعْ عَــدَمِ الأَوْلاَدِ فِيْمَــا قُــدِّرَا
وَذِكْــرُ أَوْلاَدِ البَنِــيْنَ يُعْتَمَــدْ ... حَيْثُ اعْتَمَدْنَا الْقَوْلَ فِي ذِكْرِ الْوَلَدْ

بَابُ الثُّمُن

وَالــثُّمْنُ لِلزَّوْجَــةِ وَالزَّوْجَــاتِ ... مَــعَ الْبَنِــيْنَ أَوْ مَــعَ الْبَنَــاتِ
أَوْ مَــعَ أَوْلاَدِ الْبَنِــيْنَ فَــاعْلَمِ ... وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَــرْطًا فَــافْهَمِ

بَابُ الثُّلُثَان

وَالثُّلُثَــانِ لِلْبَنَــاتِ جَمْعَــا ... مَــا زَادَ عَــنْ وَاحِــدَةٍ فَسَــمْعَا
وَهْــوَ كَــذَاكَ لِبَنَــاتِ الابْــنِ ... فَافْهَمْ مَقَالِيْ فَهْمَ صَــافِي الــذِّهْنِ
وَهْــوَ لِلأُخْتَــيْنِ فَمَــا يَزِيْــدُ ... قَضَــى بِــهِ الأَحْــرَارُ وَالْعَبِيْــدُ
هَــذَا إِذَا كُــنَّ لأُمٍّ وَأَبِ ... أَوْ لأَبٍ فَــاحْكُمْ بِهَــذَا تُصِــبِ

بَابُ الثُّلُث

وَالثُّلْثُ فَــرْضُ الأُمِّ حَيْــثُ لاَ وَلَــدْ ... وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْــعٌ ذُوْ عَــدَدْ
كَــاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَــيْنِ أَوْ ثَــلاَثِ ... حُكْمُ الــذُّكُوْرِ فِيْــهِ كَالإِنَــاثِ
وَلاَ ابْــنُ إِبْــنٍ مَعَهَــا أَوْ بِنْتُــهُ ... فَفَرْضُــهَا الثُّلْــثُ كَمَــا بَيَّنْتُــهُ

وَإِنْ يَكُـــــــــــنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ فَثُلُـــثُ الْبَـــاقِيْ لَهَـــا مُرَتَّـــبُ
وَهَكَـــذَا مَـــعْ زَوْجَـــةٍ فَصَـــاعِدَا فَلاَ تَكُـــنْ عَـــنِ الْعُلُـــوْمِ قَاعِـــدَا
وَهْـــوَ لِلاِثْنَـــيْنِ أَوِ اثْنَتَـــيْنِ مِـــنْ وَلَـــدِ الأُمِّ بِغَـــيرِ مَـــيْنِ
وَهَكَـــذَا إِنْ كَثُـــرُوْا أَوْ زَادُوْا فَمَـــا لَهُـــمْ فِيْمَـــا سِـــوَاهُ زَادُ
وَيَسْـــتَوِي الإِنَـــاثُ وَالـــذُّكُوْرُ فِيْهِ كَمَا قَدْ أَوْضَـــحَ الْمَسْـــطُوْرُ

بَابُ السُّدُس

وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَـــبْعَةٍ مِـــنَ الْعَـــدَدْ أَبٌ وَأُمٌّ ثُمَّ بِنْـــتُ ابْـــنٍ وَجَـــدّْ
وَالأُخْتُ بِنْـــتُ الأَبِ ثُـــمَّ الْجَـــدَّهْ وَوَلَـــدُ الأُمِّ تَمَـــامُ الْعِـــدَّهْ
فَـــالأَبُ يَسْـــتَحِقُّهُ مَـــعَ الْوَلَـــدْ وَهَكَـــذَا الأُمُّ بِتَنْزِيْـــلِ الصَّـــمَدْ
وَهَكَـــذَا مَـــعْ وَلَـــدِ الاِبْـــنِ الَّـــذِيْ مَا زَالَ يَقْفُـــوْ إِثْـــرَهُ وَيَحْتَـــذِيْ
وَهْـــوَ لَهَـــا أَيْضًـــا مَـــعَ الإِثْنَـــيْنِ مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِـــسْ هَـــذَيْنِ
وَالْجَـــدُّ مِثْـــلُ الأَبِ عِنْـــدَ فَقْـــدِهِ فِي حَـــوْزِ مَـــا يُصِـــيْبُهُ وَمَـــدِّهِ
إِلاَّ إِذَا كَـــانَ هُنَـــاكَ إِخْـــوَهْ لِكَوْنِهِمْ فِي الْقُرْبِ وَهْـــوَ أُسْـــوَهْ
أَوْ أَبَـــوَانِ مَعْهُمَـــا زَوْجٌ وَرِثْ فَالأُمُّ لِلثُّلْثِ مَـــعَ الْجَـــدِّ تَـــرِثْ
وَهَكَـــذَا لَـــيْسَ شَـــبِيْهًا بِـــالأَبِ فِي زَوْجَـــةِ الْمَيْـــتِ وَأُمٍّ وَأَبِ
وَحُكْمُـــهُ وَحُكْمُهُـــمْ سَـــيَاتِي مُكَمَّـــلَ الْبَيَـــانِ فِي الْحَـــالاَتِ
وَبِنْـــتُ الاِبْـــنِ تَأْخُـــذُ السُّـــدْسَ إِذَا كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَـــالاً يُحْتَـــذَى
وَهَكَذَا الأُخْتُ مَـــعَ الأُخْـــتِ الَّتِـــي بِـــالأَبَوَيْنِ يَـــا أُخَـــيَّ أَدْلَـــتِ
وَالسُّدْسُ فَـــرْضُ جَـــدَّةٍ فِي النَّسَـــبِ وَاحِـــدَةً كَانَـــتْ لأُمٍّ أو أَبِ
وَوَلَـــدُ الأُمِّ يَنَـــالُ السُّدْسَـــا وَالشَّـــرْطُ فِي إِفْـــرَادِهِ لاَ يُنْسَـــى

وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ ... وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ

فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّهْ ... فِي الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ

وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ ... أَمَّ أَبٍ بُعْدَى وَسُدْسًا سَلَبَتْ

وَإِنْ تَكُنْ بِالْعَكْسِ فَالْقَوْلاَنِ ... فِي كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوْصَانِ

لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّحِيْحِ ... وَاتَّفَقَ الْجُلُّ عَلَى التَّصْحِيْحِ

وَكُلٌّ مَنْ أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ ... فَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ الْمَوَارِثِ

وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِذَاتِ الْقُرْبِ ... فِي الْمَذْهَبِ الأَوْلَى فَقُلْ لِيْ حَسْبِي

وَقَدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الْفُرُوْضِ ... مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلاَ غُمُوْضِ

بَابُ التَّعْصِيْب

وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ فِي التَّعْصِيْبِ ... بِكُلِّ قَوْلٍ مُوْجَزٍ مُصِيْبِ

فَكُلٌّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ ... مِنَ الْقَرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِي

أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ ... فَهْوَ أَخُو الْعُصُوْبَةِ الْمُفَضَّلَهْ

كَالأَبِ وَالْجَدِّ وَجَدِّ الْجَدِّ ... وَالاِبْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ وَالْبُعْدِ

وَالأَخِ وَابْنِ الأَخِ وَالأَعْمَامِ ... وَالسَّيِّدِ الْمُعْتِقِ ذِي الإِنْعَامِ

وَهَكَذَا بَنُوْهُمُ جَمِيْعَا ... فَكُنْ لِمَا أَذْكُرُهُ سَمِيْعَا

وَمَا لِذِي الْبُعْدِ مَعَ الْقَرِيْبِ ... فِي الإِرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلاَ نَصِيْبِ

وَالأَخُ وَالْعَمُّ لأُمٍّ وَأَبِ ... أَوْلَى مِنَ الْمُدْلِيْ بِشَطْرِ النَّسَبِ

وَالاِبْنُ وَالأَخُ مَعَ الإِنَاثِ ... يُعَصِّبَانِهِنَّ فِي الْمِيْرَاثِ

وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ ... فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصَّبَاتُ

وَلَيْسَ فِي النِّسَاءِ طُرًّا عَصَبَهْ ... إِلاَّ الَّتِيْ مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ

بَابُ الْحَجْب

وَالْجَدُّ مَحْجُوْبٌ عَنِ الْمِيْرَاثِ ... بِالأَبِ فِي أَحْوَالِهِ الثَّلاَثِ
وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِهَهْ ... بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ
وَهَكَذَا ابْنُ الإِبْنِ بِالإِبْنِ فَلاَ ... تَبْغِ عَنِ الْحُكْمِ الصَّحِيْحِ مَعْدِلاَ
وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ بِالْبَنِيْنَا ... وَبِالأَبِ الأَدْنَى كَمَا رَوِيْنَا
أَوْ بِبَنِي الْبَنِيْنَ كَيْفَ كَانُوا ... سِيَّانِ فِيْهِ الْجَمْعُ وَالْوِحْدَانُ
وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ بِالإِسْقَاطِ ... بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ
وَبِالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الإِبْنِ ... جَمْعًا وَوِحْدَانًا فَقُلْ لِيْ زِدْنِي
ثُمَّ بَنَاتُ الإِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى ... حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فَتَى
إِلاَّ إِذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ ... مِنْ وَلَدِ الإِبْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا
وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ اللاَّتِي ... يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِنَ الْجِهَاتِ
إِذَا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا ... أَسْقَطْنَ أَوْلاَدَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا
وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا ... عَصَّبَهُنَّ بَاطِنًا وَظَاهِرَا
وَلَيْسَ إِبْنُ الأَخِ بِالْمُعَصِّبِ ... مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ فِي النَّسَبِ

بَابُ الْمُشَرَّكَة

وَإِنْ تَجِدْ زَوْجًا وَأُمًّا وَرِثَا ... وَإِخْوَةً لِلأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا
وَإِخْوَةً أَيْضًا لأُمٍّ وَأَبِ ... وَاسْتَغْرَقُوا الْمَالَ بِفَرْضِ النُّصُبِ
فَاجْعَلْهُمُ كُلَّهُمُ لأُمِّ ... وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَرًا فِي الْيَمِّ
وَاقْسِمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّرِكَهْ ... فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُشْتَرَكَهْ

بَابُ الْجدِّ وَالإِخْوَة

وَنَبْتَـــدِي الآنَ بِمَـــا أَرَدْنَـــا ... فِي الْجَـــدِّ وَالإِخْـــوَةِ إِذْ وَعَـــدْنَا
فَـــأَلْقِ نَحْـــوَ مَـــا أَقُـــوْلُ السَّـــمْعَا ... وَاجْمَعْ حَوَاشِي الْكَلِمَاتِ جَمْعَـــا
وَاعْلَـــمْ بِـــأَنَّ الْجَـــدَّ ذُو أَحْـــوَالِ ... أُنْبِيْـــكَ عَـــنْهُنَّ عَلَـــى التَّـــوَالِي
يُقَاسِـــمُ الإِخْـــوَةَ فِـــيْهِنَّ إِذَا ... لَمْ يَعُدِ الْقَسْـــمُ عَلَيْـــهِ بِـــالأَذَى
فَتَـــارَةً يَأْخُـــذُ ثُلْثًـــا كَـــامِلاَ ... إِنْ كَانَ بِالْقِسْـــمَةِ عَنْـــهُ نَـــازِلاَ
إِنْ لَـــمْ يَكُـــنْ هُنَـــاكَ ذُوْ سِـــهَامِ ... فَاقْنَعْ بِإِيْضَـــاحِيْ عَـــنِ اسْـــتِفْهَامِ
وَتَـــارَةً يَأْخُـــذُ ثُلْـــثَ الْبَـــاقِي ... بَعْـــدَ ذَوِي الْفُـــرُوْضِ وَالأَرْزَاقِ
هَـــذَا إِذَا مَـــا كَانَـــتِ الْمُقَاسَـــمَهْ ... تُنْقِصُـــهُ عَـــنْ ذَاكَ بِالْمُزَاحَمَـــهْ
وَتَـــارَةً يَأْخُـــذُ سُـــدْسَ الْمَـــالِ ... وَلَـــيْسَ عَنْـــهُ نَـــازِلاً بِحَـــالِ
وَهْـــوَ مَـــعَ الإِنَـــاثِ عِنْـــدَ الْقَسْـــمِ ... مِثْـــلُ أَخٍ فِي سَـــهْمِهِ وَالْحُكْـــمِ
إِلاَّ مَـــعَ الأُمِّ فَـــلاَ يَحْجُبُهَـــا ... بَلْ ثُلُثُ الْمَـــالِ لَهَـــا يَصْـــحَبُهَا
وَاحْسُبْ بَنِـــي الأَبِ مـــعَ الأَعْـــدَادِ ... وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَـــعَ الأَجْـــدَادِ
وَاحْكُمْ عَلَـــى الإِخْـــوَةِ بَعْـــدَ الْعَـــدِّ ... حُكْمَكَ فِيْهِمْ عِنْدَ فَقْـــدِ الْجَـــدِّ

بَابُ الأَكْدَرِيَّة

وَالأُخْتُ لاَ فَرْضَ مَـــعَ الْجَـــدِّ لَهَـــا ... فِيْمَـــا عَـــدَا مَسْـــأَلَةٍ كَمَّلَهَـــا
زَوْجٌ وَأُمٌّ وَهُمَـــا تَمَامُهَـــا ... فَـــاعْلَمْ فَخَيْـــرُ أُمَّـــةٍ عَلاَّمُهَـــا
تُعْـــرَفُ يَـــا صَـــاحِ بِالأَكْدَرِيَّـــهْ ... وَهْـــيَ بِـــأَنْ تَعْرِفَهَـــا حَرِيَّـــهْ
فَيُفْرَضُ النِّصْفُ لَهَـــا وَالسُّـــدْسُ لَـــهْ ... حَتَّى تَعُولَ بِـــالْفُرُوْضِ الْمُجْمَلَـــهْ
ثُـــمَّ يَعُـــوْدَانِ إِلَـــى الْمُقَاسَـــمَهْ ... كَمَا مَضَى فَاحْفَظْهُ وَاشْكُرْ نَاظِمَهْ

بَابُ الْحِسَاب

وَإِنْ تُـــرِدْ مَعْرِفَـــةَ الْحِسَـــابِ ... لِتَهْتَـــدِيْ بِـــهِ إِلَـــى الصَّـــوَابِ

وَتَعْـــرِفَ الْقِسْـــمَةَ وَالتَّفْصِـــيْلاَ ... وَتَعْلَـــمَ التَّصْـــحِيْحَ وَالتَّأْصِـــيْلاَ

فَاسْـــتَخْرِجِ الأُصُـــوْلَ فِي الْمَسَـــائِلِ ... وَلاَ تَكُنْ عَـــنْ حِفْظِهَـــا بِـــذَاهِلِ

فَـــإِنَّهُنَّ سَـــبْعَةٌ أُصُـــوْلُ ... ثَلاَثَـــةٌ مِـــنْهُنَّ قَـــدْ تَعُـــوْلُ

وَبَعْـــدَهَا أَرْبَعَـــةٌ تَمَـــامُ ... لاَ عَـــوْلَ يَعْرُوْهَـــا وَلاَ انْـــثِلاَمُ

فَالسُّدْسُ مِـــنْ سِـــتَّةِ أَسْـــهُمٍ يُـــرَى ... وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنِ اثْنَـــيْ عَشَـــرَا

وَالـــثُّمْنُ إِنْ ضُـــمَّ إِلَيْـــهِ السُّـــدْسُ ... فَأَصْلُهُ الصَّـــادِقُ فِيْـــهِ الْحَـــدْسُ

أَرْبَعَـــةٌ يَتْبَعُهَـــا عِشْـــرُوْنَا ... يَعْرِفُهَـــا الْحُسَّـــابُ أَجْمَعُوْنَـــا

فَهَـــذِهِ الثَّلاَثَـــةُ الأُصُـــوْلُ ... إِنْ كَثُـــرَتْ فُرُوْضُـــهَا تَعُـــوْلُ

فَتَبْلُـــغُ السِّـــتَّةُ عَقْـــدَ الْعَشَـــرَهْ ... فِي صُـــوْرَةٍ مَعْرُوْفَـــةٍ مُشْـــتَهِرَهْ

وَتَلْحَـــقُ الَّتِـــيْ تَلِيْهَـــا بِـــالأَثَرْ ... فِي الْعُوْلِ إِفْرَادًا إِلَى سَـــبْعَ عَشَـــرْ

وَالْعَـــدَدُ الثَّالِـــثُ قَـــدْ يَعُـــوْلُ ... بِثُمْنِـــهِ فَاعْمَـــلْ بِمَـــا أَقُـــوْلُ

وَالنِّصْـــفُ وَالْبَـــاقِيْ أَوِ النِّصْـــفَانِ ... أَصْـــلُهُمَا فِي حُكْمِهِـــمْ إِثْنَـــانِ

وَالثُّلْـــثُ مِـــنْ ثَلاَثَـــةٍ يَكُـــوْنُ ... وَالرُّبْـــعُ مِـــنْ أَرْبَعَـــةٍ مَسْـــنُوْنُ

وَالـــثُّمْنُ إِنْ كَـــانَ فَمِـــنْ ثَمَانِيَـــهْ ... فَهَـــذِهِ هِـــيَ الأُصُـــوْلُ الثَّانِيَـــهْ

لاَ يَـــدْخُلُ الْعَـــوْلُ عَلَيْهَـــا فَـــاعْلَمِ ... ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيْحَ فِيْهَـــا تَسْـــلَمِ

وَإِنْ تَكُـــنْ مِـــنْ أَصْـــلِهَا تَصِـــحُّ ... فَتَرْكُ تَطْوِيْـــلِ الْحِسَـــابِ رِبْـــحُ

فَأَعْطِ كُـــلاًّ سَـــهْمَهُ مِـــنْ أَصْـــلِهَا ... مُكَمَّلاً أَوْ عَـــائِلاً مِـــنْ عَوْلِهَـــا

بَابُ السِّهَامِ

وَإِنْ تَــرَ السِّــهَامَ لَيسْــتَ تَنْقَسِــمْ ... عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِــمْ
وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَــارِ فِي الْعَمَــلْ ... بِالْوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْــكَ الزَّلَــلْ
وَارْدُدْ إِلَــى الْوَفْــقِ الَّــذِيْ يُوَافِــقُ ... وَاضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ فَأَنْتَ الْحَــاذِقُ
إِنْ كَانَ جِنْسًــا وَاحِــدًا أَوْ أَكْثَــرَا ... فَاحفَظْ وَدَعْ عَنْكَ الجِدالَ والْمِــرَا
وَإِنْ تَــرَ الْكَسْــرَ عَلَــى أَجْنَــاسِ ... فَإِنَّهَا فِي الْحُكْــمِ عِنْــدَ النَّــاسِ
تُحْصَــــرُ فِي أَرْبَعَــــةٍ أَقْسَــــامِ ... يَعْرِفُهَــا الْمَــاهِرُ فِي الأَحْكَــامِ
مُمَاثِــلٌ مِــنْ بَعْــدِهِ مُنَاسِــبُ ... وَبَعْــدَهُ مُوَافِــقٌ مُصَــاحِبُ
وَالرَّابِــعُ الْمُبَــايِنُ الْمُخَــالِفُ ... يُنْبِيْكَ عَــنْ تَفْصِــيْلِهِنَّ الْعَــارِفُ
فَخُــذْ مِــنَ الْمُمَــاثِلَيْنِ وَاحِــدَا ... وَخُذْ مِــنَ الْمُنَاسِــبَيْنِ الزَّائِــدَا
وَاضْرِبْ جَمِيْعَ الْوَفْــقِ فِي الْمُوَافِــقِ ... وَاسْلُكْ بِــذَاكَ أَنْهَــجَ الطَّرَائِــقِ
وَخُــذْ جَمِيْــعَ الْعَــدَدِ الْمُبَــايِنِ ... وَاضْــرِبْهُ فِي الثَّــانِيْ وَلاَ تُــدَاهِنِ
فَــذَاكَ جُــزْءُ السَّــهْمِ فَاحْفَظَنْــهُ ... وَاحْذَرْ هُــدِيْتَ أَنْ تَزِيْــغَ عَنْــهُ
وَاضْرِبْهُ فِي الأَصْــلِ الَّــذِيْ تَأَصَّــلاَ ... وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَــا تَحَصَّــلاَ
وَاقْسِــمْهُ فَالْقَسْــمُ إِذًا صَــحِيْحُ ... يَعْرِفُــهُ الأَعْجَــمُ وَالْفَصِــيْحُ
فَهَــذِهِ مِــنَ الْحِسَــابِ جُمَــلُ ... يَــأْتِيْ عَلَــى مِثَــالِهِنَّ الْعَمَــلُ
مِــنْ غَيْــرِ تَطْوِيْــلٍ وَلاَ اعْتِسَــافِ ... فَاقْنَعْ بِمَــا بُــيِّنَ فَهْــوَ كَــافِي

بَابُ الْمُنَاسَخَة

وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ ... فَصَحِّحِ الْحِسَابَ وَاعْرِفْ سَهْمَهْ

وَاجْعَلْ لَهُ مَسْأَلَةً أُخْرَى كَمَا ... قَدْ بُيِّنَ التَّفْصِيْلُ فِيْمَا قُدِّمَا

وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ ... فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ بِهَذَا قَدْ حُكِمْ

وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا ... فَخُذْ هُدِيْتَ وَفْقَهَا تَمَامَا

وَاضْرِبْهُ أَوْ جَمِيْعَهَا فِي السَّابِقَهْ ... إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَهْ

وَكُلُّ سَهْمٍ فِي جَمِيْعِ الثَّانِيَهْ ... يُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقِهَا عَلاَنِيَهْ

وَأَسْهُمُ الأُخْرَى فَفِي السِّهَامِ ... تُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقِهَا تَمَامِ

فَهَذِهِ طَرِيْقَةُ الْمُنَاسَخَهْ ... فَارْقَ بِهَا رُتْبَةَ فَضْلٍ شَامِخَهْ

بَابُ مِيْرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُوْدِ وَالْحَمْلِ

وَإِنْ يَكُنْ فِي مُسْتَحِقِّ الْمَالِ ... خُنْثَى صَحِيْحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ

فَاقْسِمْ عَلَى الأَقَلِّ وَالْيَقِيْنِ ... تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ الْمُبِيْنِ

وَاحْكُمْ عَلَى الْمَفْقُوْدِ حُكْمَ الْخُنْثَى ... إِنْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ هُوَ أُنْثَى

وَهَكَذَا حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ ... فَابْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ وَالأَقَلِّ

بَابُ مِيْرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى وَالْحَرْقَى

وَإِنْ يَمُتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ أَوْغَرَقْ ... أَوْ حَادِثٍ عَمَّ الْجَمِيْعَ كَالْحَرَقْ

وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حَالُ السَّابِقِ ... فَلاَ تُوَرِّثْ زَاهِقًا مِنْ زَاهِقِ

وَعُدَّهُمْ كَأَنَّهُمْ أَجَانِبُ ... فَهَكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيْدُ الصَّائِبُ

خَاتِمَة

وَقَدْ أَتَى الْقَوْلُ عَلَى مَا شِئْنَا ... مِنْ قِسْمَةِ الْمِيْرَاثِ إِذْ بَيَّنَّا

عَلَى طَرِيْقِ الرَّمْزِ وَالإِشَارَهْ ... مُلَخَّصًا بِأَوْجَزِ الْعِبَارَهْ

فَالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ ... حَمْدًا كَثِيْرًا تَمَّ فِي الدَّوَامِ

نَسْأَلُهُ الْعَفْوَ عَنِ التَّقْصِيْرِ ... وَخَيْرَ مَا نَأْمَلُ فِي الْمَصِيْرِ

وَغَفْرَ مَا كَانَ مِنَ الذُّنُوْبِ ... وَسَتْرَ مَا شَانَ مِنَ الْعُيُوْبِ

وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيْمِ ... عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْكَرِيْمِ

مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنَامِ الْعَاقِبِ ... وَآلِهِ الْغُرِّ ذَوِي الْمَنَاقِبِ

وَصَحْبِهِ الأَفَاضِلِ الأَخْيَارِ ... الصَّفْوَةِ الأَمَاجِدِ الأَبْرَارِ

تمت بحمد الله

إجازة في منظومة الرحبية

فيقول العبد الفقير إلى عفو ربه: إبراهيم بن الحاج خليف محمود:

أجزت الأخ الفاضل..... رواية عني كتاب الرحبية في علم الفرائض" لمؤلفها الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي" إجازة صحيحة بشرطها المعتبر عند أهل الحديث والأثر، وله أن يجيز من يراه أهلاً للإجازة، وأخبرته أني أرويها إجازة عن شيخنا المسند المعمر احمد بن أبي بكر الحبشي، عن عمر بن حمدان المحرسي إجازة، عن أبي النصر محمد بن عبد القادر بن صالح الدمشقي الخطيب، عن الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبري، عن المرتضى الزبيدي، عن أحمد سابق بن رمضان الزعبلي، عن شمس الدين محمد بن علاء الدين البابلي، عن شمس الدين الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الحافظ محمد الذهبي، عن أبي نصر محمد بن الشيرازي، أخبرنا الشهاب عمر بن محمد السهروردي ، أخبرنا الناظم أبي عبد الله محمد بن علي الرحبي الشافعي رحمه الله رحمة واسعة.

وأوصي نفسي والمجاز بتقوى الله في السر والعلن، وطلب العلم وتبليغ العلم ونشره بين الأمة، والتمسك بمذهب السلف الصالح، وأن يدعو لي ولوالدي ولمشايخي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

د. إبراهيم بن الحاج خليف محمود الحسني الشافعي


بسم الله ما شاء الله
لا قوة إلا بالله
التحفة السنية
في
تيسير الرحبية
جمع وترتيب
إبراهيم بن الحاج خليف محمود الشافعي
عفا الله عنه ووالديه ومشايخه
قَدَّمَ لَهُ أصحاب الفضيلة
د. قاسم بن عبد النعيمي
د. أبو القاسم فخر الدين المدني
تجميع التراويل



تم بحمد لله

